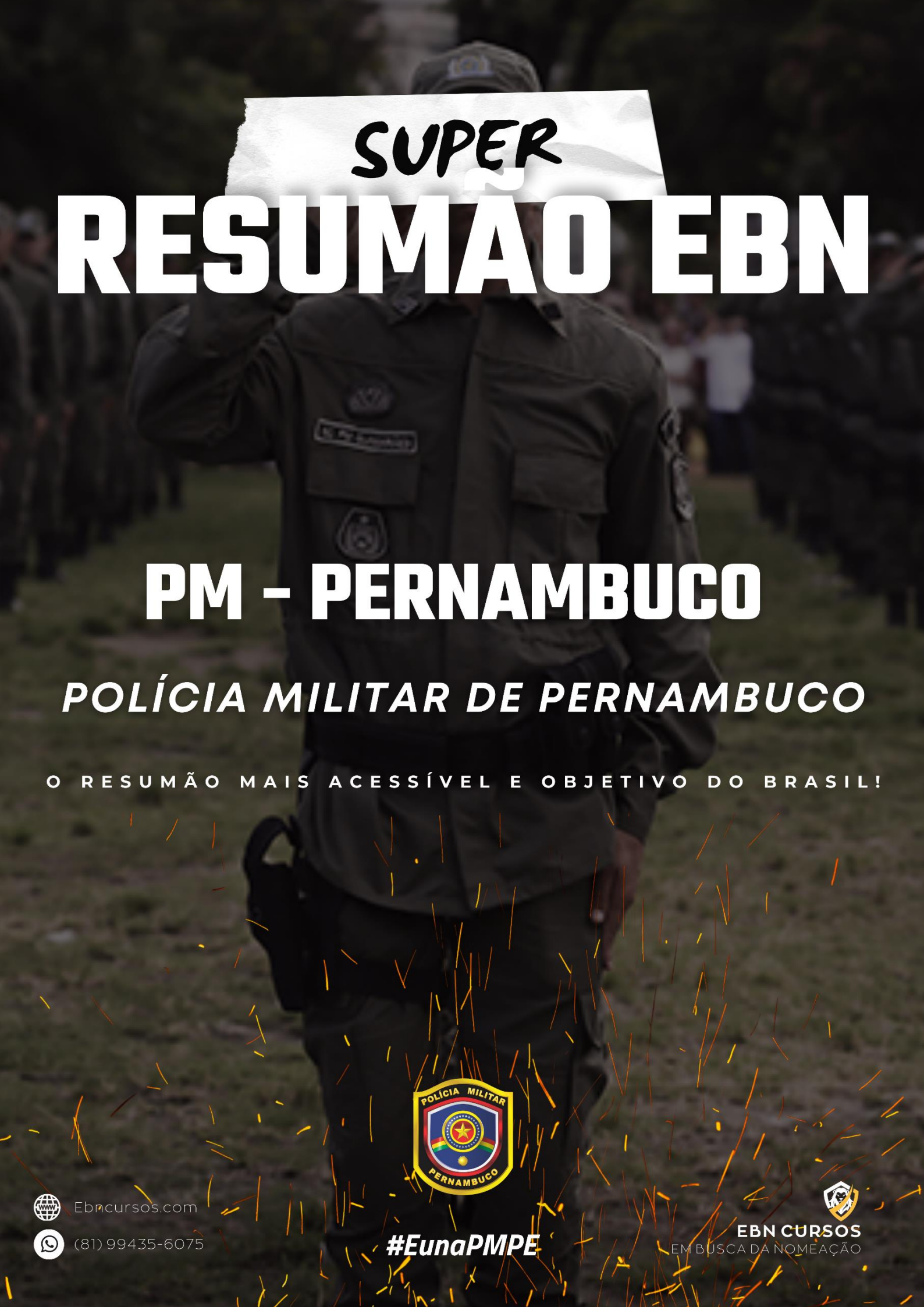


SUPER RESUMÃO EBN

PM - PERNAMBUCO

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

O RESUMÃO MAIS ACESSÍVEL E OBJETIVO DO BRASIL!

POLÍCIA MILITAR PERNAMBUCO

Ebncursos.com

(81) 99435-6075

#EunaPMPE

EBN CURSOS
EM BUSCA DA NOMEAÇÃO

ATENÇÃO!

COMPARTILHAR OU RATEAR MATERIAL É CRIME! CASO SEJA COMPARTILHADO EM GRUPOS, OU NO PRIVADO, ACIONAREMOS AS AUTORIDADES COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELO CONCURSO DA **PMPE** E ENCAMINHAREMOS OS **DADOS E NOMES DOS RESPONSÁVEIS PELO CRIME**.

"O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL ESTÁ PREVISTO NO ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL, QUE DESCREVE A CONDUTA CRIMINOSA COMO SENDO O ATO DE INFRINGIR DIREITOS INERENTES AO AUTOR, OU COM ELES RELACIONADOS. UM EXEMPLO MUITO CORRIQUEIRO SÃO AS FALSIFICAÇÕES, OU OS CHAMADOS PRODUTOS PIRATAS, QUE SÃO COPIADOS E VENDIDOS SEM AUTORIZAÇÃO DE QUEM OS IDEALIZOU.

A PENA PREVISTA É DE 3 MESES A 1 ANO DE DETENÇÃO E MULTA. PARA O CASO DE REPRODUÇÃO DE OBRA OU PRODUTO, SEM AUTORIZAÇÃO , COM INTUITO DE OBTER LUCRO, A PENA É DE 2 A 4 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, QUE TAMBÉM É APLICADA NO CASO DE OS PRODUTOS COPIADOS SEREM OFERECIDOS POR SISTEMAS REMOTOS, COMO INTERNET, OU VIA CABOS, COMO FIBRA ÓPTICA."

SUMÁRIO

LINGUA PORTUGUESA 3
ESTATUTO PMPE.....38
HISTÓRIA DE PERNAMBUCO 63
INFORMÁTICA.....76
RACIOCÍNIO LÓGICO 93
DIREITO CONSTITUCIONAL.....107
DIREITOS HUMANOS 136
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.....140

LÍNGUA PORTUGUESA

CARACTERÍSTICAS DA PROVA DE PORTUGUÊS DO INSTITUTO AOCP:

Nas provas aplicadas pelo Instituto AOCP, as questões de português costumam privilegiar os conteúdos de gramática normativa, responsável, normalmente, por 70% das questões.

As demais questões – 30% da prova – irão abordar a parte de interpretação de texto, sendo comum haver mais de um texto na prova.

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS - TIPOLOGIAS E GÊNEROS TEXTUAIS

Como Ler e Entender Bem um Texto

Basicamente, deve-se alcançar a dois níveis de leitura: a informativa e de reconhecimento e a interpretativa. A primeira deve ser feita de maneira cautelosa por ser o primeiro contato com o novo texto. Desta leitura, extraem-se informações sobre o conteúdo abordado e prepara-se o próximo nível de leitura. Durante a interpretação propriamente dita, cabe destacar palavras-chave, passagens importantes, bem como usar uma palavra para resumir a idéia central de cada parágrafo. Este tipo de procedimento aguça a memória visual, favorecendo o entendimento. Não se pode desconsiderar que, embora a interpretação seja subjetiva, há limites. A preocupação deve ser a captação da essência do texto, a fim de responder às interpretações que a banca considerou como pertinentes. No caso de textos literários, é preciso conhecer a ligação daquele texto com outras formas de cultura, outros textos e manifestações de arte da época em que o autor viveu. Se não houver esta visão global dos momentos literários e dos escritores, a interpretação pode ficar comprometida. Aqui não se podem dispensar as dicas que aparecem na referência bibliográfica da fonte e na identificação do autor. A última fase da interpretação concentra-se nas perguntas e opções de resposta. Aqui são fundamentais marcações de palavras como **não**, **exceto**, **errada**, **respectivamente** etc. que fazem diferença na escolha adequada. Muitas vezes, em interpretação, trabalha-se com o conceito do "mais adequado", isto é, o que responde melhor ao questionamento proposto. Por isso, uma resposta pode
estar certa para responder à pergunta, mas não ser a adotada como gabarito pela banca examinadora por haver uma outra alternativa mais completa. Ainda cabe ressaltar que algumas questões apresentam um fragmento do texto transcrito para
ser a base de análise. Nunca deixe de retornar ao texto, mesmo que aparentemente pareça ser perda de tempo. A descontextualização de palavras ou frases, certas vezes, são também um recurso para instaurar a dúvida no candidato. Leia a frase anterior e a posterior para ter ideia do sentido global proposto pelo autor, desta maneira a resposta será mais consciente e segura.

TIPOLOGIA TEXTUAL

A tipologia textual é dividida em cinco tipos de textos:

- **tipologia narrativa** (narração): contar uma história incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos.
- **tipologia descritiva** (descrição): descrever uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento.
- **tipologia dissertativa** (dissertação): defender uma ideia e expor uma opinião através de argumentações.
- **tipologia expositiva** (exposição): apresentar um conceito, uma ideia, ou informar sobre algo.
- **tipologia injuntiva** (injunção): ensinar ou instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação.

Características da tipologia narrativa

- revela a sequência de acontecimentos de uma história;
- os fatos e as ações são relatados por um narrador (foco narrativo) que participa ou não da trama;
- presença de personagens principais (protagonistas), que aparecem com maior frequência e são mais importantes na história, e personagens secundários (coadjuvantes);
- marcação de tempo (tempo cronológico) através de datas e momentos históricos, ou o tempo individual de cada personagem (tempo psicológico);
- indicação do local onde se desenvolve a história e que podem ser físicos (reais ou imaginários) ou psicológicos (na mente das personagens).

Características da tipologia descritiva

- aponta os principais atributos e aspectos de algo;
- realiza um retrato verbal sobre algo;
- valoriza os detalhes, os pormenores e as minúcias;
- utiliza muitos adjetivos para detalhar o objeto descrito;
- usa verbos de ligação (ser, estar, parecer) para demostrar o objeto descrito;
- presença de verbos no pretérito imperfeito e no presente do indicativo para descrever cenas;
- recorre às metáforas e comparações que permitem uma melhor imagem mental do que está sendo descrito.

Características da tipologia dissertativa

- textos escritos na terceira pessoa do plural (nós, eles);
- presença de apreciações, opiniões e juízos de valor do autor do texto;
- foco na formação da opinião do leitor, persuadindo-o;
- uso da norma culta (linguagem formal);
- recorre à coerência e à coesão para criar uma argumentação lógica e bem conectada pelos elementos coesivos;
- utilização de dados, exemplos e estatísticas de outras pesquisas para corroborar suas ideias;
- explicações fundamentadas em outros autores, por exemplo, para a defesa do tema com mais propriedade.

Características da tipologia expositiva

- textos escritos ou orais sem opiniões do autor;
- uso de uma linguagem clara e direta;
- produções textuais informativas e objetivas, sem juízo de valor;
- uso de informações, dados e referências para expor o tema;
- recorre à conceituação e definição para explicar os temas;
- utiliza comparações e enumerações para facilitar o entendimento

Características da tipologia injuntiva

- visam instruir ou ensinar algo à alguém;
- foco na explicação e no método para a realização de algo;
- textos objetivos, sem espaço para outras interpretações;
- uso da linguagem simples e objetiva, e, por vezes, técnica;
- presença da linguagem formal, baseada na norma culta;
- utilização de verbos no imperativo, que denotam ordem

ORTOGRAFIA

ACENTUAÇÃO:

MONOSSÍLABO TÔNICO

•Terminados em ***A(s),E(s),O(s***) : pá, três, pós
•Terminadas em Ditongo Aberto***: éu, éi, ói***: céu, réis, dói

OXÍTONA

•Terminadas em ***A(s),E(s),O(s)***,***Em(s)***. sofá, café,
•Terminadas em Ditongo Aberto***: éu, éi, ói***: chapéu, anéis, herói

PAROXÍTONA

•Todas, exceto terminadas em *A(s),E(s),O(s),Em(s)*. Ex: *fácil, hífen, álbum, cadáver, álbuns, tórax, júri, lápis, vírus, bíceps, órfão*

•Terminadas em ditongo (Regra cobradíssima) Ex: ***Indivíduos, precárias, série, história, imóveis, água, distância, primário, indústria, rádio***

•Se tiver Ditongo Aberto: não acentua mais!Ex: ***boia, jiboia, proteico, heroico***

PROPAROXÍTONA

TODAS. SEMPRE. Ex: ***líquida, pública, episódica, anencéfalo, período***

Regra do Hiato: Acentuam-se o "i" e "u" tônico sozinho na sílaba (ou com s): ba***ú***, ju***í***zes, bala***ús***tre, pa***ís***, re***ú***nem, sa***ú***de, ego***ís***mo.

Caso contrário, não acentua: juiz, raiz, ruim, cair.

Não se acentuam também hiatos com vogais repetidas: voo, enjoo, creem, leem, saara, xiita, semeemos.
Exceção1: "i" seguido de NH: rainha, bainha, tainha,

Exceção2: "i" ou "u" antecedido de ditongo, se a palavra não for oxítona: bocaiuva, feiura, sauipe, Piau***í***, tuiui***ú***.

NÃO SE USA HÍFEN PARA UNIR VOGAIS DIFERENTES: autoestrada, agroindustrial, anteontem, extraoficial, videoaulas, autoaprendizagem, coautor, infraestrutura, semianalfabeto> Usa-se para vogais iguais**: Micro-ondas; contra-ataque; anti-inflamatório; auto-observação**

NÃO SE USA HÍFEN PARA UNIR CONSOANTES DIFERENTES: Hipermercado, superbactéria, intermunicipal> Usa-se para consoantes iguais**: Super-romântico; hiper-resistente; sub-bibliotecário**

Não se usa hífen para entre palavras com elementos de ligação:

Mão de obra; dia a dia; café com leite; cão de guarda; pai dos burros; ponto e vírgula; camisa de força; bicho de sete cabeças; pé de moleque; cara de pau.

Contrariamente, se não houver elemento de ligação, há hífen: boa-fé; arco-íris; guardachuva; vaga-lume; porta-malas; bate-boca; pega-pega; corre-corre

Recém, além, aquem, sem, pós, pre, ex, vice. **HÁ HÍFEN*:* Recém-nascido, recém-casado, prédatado, além-túmulo, pós-graduação, vice-presidente, ex-presidente, sem-terra, pré-vestibular**

Antes de palavra com H, SEMPRE HÁ HÍFEN: anti-higiênico, circum-hospitalar, co-herdeiro, contra-harmônico, extra-humano, pré-história, sub-hepático, super-homem, ultrahiperbólico, geo-história, neo-helênico, pan-helenismo, semi-hospitalar

***Prefixos "Sub" e "sob" + R/B: HÁ HÍFEN*: Sub-região, Sub-raça, Sub-reitor**

***Exceções: mais-que-perfeito; cor-de-rosa; água-de-colônia; pé-de-meia; gota-d'água; espécies botânicas: pimenta-do-reino, cravo-da-índia;** cooperar**...**

CONCORDÂNCIA

Sujeito simples: concorda com o núcleo. Cuidado com a distância entre sujeito e verbo. Comece pelo verbo e trace uma seta até o sujeito.

Coletivos ou partitivos especificados: Essa é a regra para expressões como: *a maioria de, a minoria de, uma porção de, um bando de, um grande número de + determinante* (termo preposicionado que modifica, especifica o substantivo coletivo ou partitivo).

Concordam com o 1 núcleo do sujeito (parte) **ou** 2 do adjunto adnominal (determinante), termo determinante ligado a ele. Tanto faz. É Facultativo.

Ex: A metade dos servidores públicos *entrou/entraram* em greve

Ex: A matilha de lobos atravessou/atravessaram a montanha.

Numerais/porcentagens determinante*:* o verbo concorda com o próprio numeral ou com o determinante. Se o numeral vier determinado, a concordância tem que ser feita com ele.

Ex: 20% do eleitorado ficou revoltado.
Ex: 20% do eleitorado ficaram revoltados.

Ex: 1 milhão de torcedores assistiram a Copa do Mundo.
Ex: 1 milhão de torcedores assistiu a Copa do Mundo.
Ex: **Os** 20% **do eleitorado** ficaram revoltados.
"os" e "do eleitorado" são determinantes (adjuntos) do núcleo 20%.
Ex: **Aquele** milhão **de brasileiros** ficou revoltado.

Mais de um, menos de dois, cerca de, menos de... A concordância segue o numeral.

Mais de ***um*** cliente ***se queixou*** / Mais de ***dois*** clientes ***se queixaram***
Menos de ***dois*** clientes ***se queixaram***/ Cerca de ***mil*** pessoas ***se queixaram***.

Se o numeral for decimal *não determinado*, **teremos a** *concordância obrigatória no plural somente a partir do número dois*:

Ex: ***1***,5 milhão ***foi*** gasto. ***(sem determinante, concorda com o numeral)***
Ex: ***1***,5 milhão de dólares ***foi*** gasto.

com determinante, singular ou plural

Ex: 1,5 milhão de ***dólares foram*** gastos.
Ex: Seu *1*,99 m de altura *intimida*; **os *2*,20m dele** *intimidam* **mais ainda.**

Sujeito Composto: Anteposto> Concordância Gramatical/Total(plural)
Posposto> Concordância Gramatical/Total **OU + próximo**

Mário e Heber Viajaram/Viajaram **Mário e Heber**/Viajou Mário e Heber

Sujeito indeterminado: Verbo no Singular> PIS (VTI/VI +SE) : Vive-se bem aqui. Trabalha-se muito.

Núcleos Unidos por "ou":
Excludente>Singular: Mário ou Heber será o primeiro lugar.
Inclusivo>Plural: Mário ou Heber serão classificados.

Verbo haver com sentido de existir (singular)> Trocou por sinônimo (ocorrer/acontecer/existir), o verbo sinônimo concorda com o sujeito.

Há vários livros ali/Haverá novos conflitos/existem livros/ocorrerão novos conflitos Poderá haver conflitos (na locução com haver, **auxiliar fica no singular** também).

Sujeito oracional: (Verbo na **3ªP.singular**> orações substantivas subjetivas, iniciadas por "QUE" e substituíveis por [ISTO]; muitas vezes ***reduzidas de infinitivo***)

Regência

Visar: **Rubricar: VTD, Almejar: VTI (a)**

Implicar: Resultar: VTD, Irritar: VTI (com)
Precisar: Precisão: VTD, Necessidade: VTI (de)
Assistir: Ajudar: VTD, Morar: VI, Presenciar: VTI (a), Caber: VTDI (a)
Aspirar: Sorver ar: VTD, Almejar: VTI (a)

Crase é o fenômeno de fusão sonora, marcado pelo acento grave.

Aludi (a) + (as) crianças Aludi às crianças.

O caso que nos interessa é a **crase na contração da preposição "a" com artigos femininos ou com o "a" em alguns pronomes demonstrativos e relativos**:

Ex: Assisti ao jogo (assistir "a"+ "o" jogo= ao)
Ex: Assisti à novela (assistir "a"+ "a" novela= à)
Ex: Estou visando a este cargo (visar "a" + Este)
Ex: Estou visando àquele cargo (visar "a" + aquele= àquele)
Ex: Estou visando à remuneração (visar "a"+ "a" remuneração= à)
Ex: Esse é o livro ao qual me referi. (se referir "a" + "o" qual - livro)
Ex: Essa é a apostila à qual me referi. (se referir "a" + "a" qual - apostila)

Principais locuções femininas: *à medida que, à proporção que, à toa, à noite, à tarde, às vezes, às pressas, à vista, à primeira vista, àquela hora, à direita, à vontade, às avessas, às escuras, às escondidas, à míngua, à venda, à mão armada, à beça, à tinta, à máquina, à caneta, à foice, à chave, à revelia, à deriva, à uma hora, à altura de, à custa de, à espera de, à beira de, à espreita de, à base de, à moda de, à procura de, à roda de, à mercê de, à semelhança de... (obs: "a máquina" já foi dado como certo)*

CRASE OBRIGATÓRIA

⇒ Locuções Femininas (à toa; à deriva; à espera)
⇒ Preposição a+a do artigo feminino
⇒ Preposição a+a de aquele; a qual; a que

CRASE PROIBIDA

⇒ Antes de Masculino, verbo, "uma" e Pron.Tratam
⇒ Palavra em sentido genérico, indefinido
⇒ Entre palavras repetidas após preposição

CRASE FACULTATIVA

⇒ Até a
⇒ Antes nome próprio
⇒ Antes de possessivos

Casos em que o CH é utilizado:

Em palavras de origem francesa (chofer (chauffeur), creche (crèche), debochar (débaucher), fetiche (fétiche), guichê (guichet) e champignon (champignon))
Casos em que o X é utilizado:

Depois de ditongos (peixe, ameixa e caixa)
Algumas exceções são as palavras guache, recauchutar e caucho.

Em palavras iniciadas pela sílaba "en": enxada, enxerto e enxurrada;
Neste caso há duas exceções. A primeira diz respeito à palavra enchova, que é um regionalismo da palavra anchova, que tem origem genovesa: anciua.

A segunda exceção são as palavras formadas pela sílaba inicial "en", seguidas por radical com "ch". Alguns exemplos são: enchente, enchumaçar e encharcar.

Em palavras iniciadas pela sílaba: "me" (mexilhão, México e mexer)
Aqui, a exceção é a palavra mecha (referindo-se aos cabelos) cuja origem é francesa, da palavra mèche. Algumas vezes a confusão pode ser ocasionada por conta da palavra mexe (do verbo mexer) que é grafada com x.

Em palavras de origem tupi (capixaba, caxumba, xaxim, queixada, Pataxó, abacaxi, araxá e Xingu)

Um das exceções é a palavra que nomeia a cidade catarinense de Chapecó, que é uma derivação do tupi Xapeco e quer dizer, da donde se avista o caminho da roça.

Em palavras de origem africana (afoxé, axé, xingar, xangô, maxixe, orixá, borocoxô, xodó e fuxico)

Algumas exceções são as palavras cachaça, chilique, e cachimbo.

Em palavras de origem árabe (almoxarifado, elixir, haxixe, xarope, xadrez, xeque e enxaqueca)

As exceções são as palavras alcachofra e chafariz.

S ou Z

Na hora de escrever, outra confusão frequente está relacionada ao uso do S e do Z. Conheça algumas regrinhas que podem auxiliar:

Casos em que o S é utilizado:

Em palavras que derivam de uma primitiva grafada com s (casa – casinha, casarão, análise – analisar e pesquisa – pesquisar)

Como exceção podemos citar: catequese – catequizar.

Após ditongo quando houver o som de z (coisa e maisena)
Nos sufixos “ês”, “esa”, “esia” e “isia”, quando indicarem nacionalidade, título ou origem (burguesia, portuguesa, poetisa e camponês)
A exceção é a palavra juíza, que deriva do masculino, juiz.

Na conjugação dos verbos pôr e querer (ele pôs, ele quis, e nós quisemos)
Nos sufixos gregos “ase”, “ese”, “ise” e “ose” (crise, tese, frase e osmose)
As exceções são as palavras deslize e gaze.

Em palavras terminadas em “oso” e “osa” (gostosa e populoso)
Casos em que o Z é utilizado:

Palavras terminadas em ez e eza serão escritas com z quando se tratarem de substantivos abstratos provenientes de adjetivos, portanto, indicando uma qualidade (certeza, nobreza, maciez e sensatez)
Utiliza-se o z nas palavras derivadas com os sufixos “zinho” “zito” “zada” “zarrão”, “zorra”, “zudo”, “zeiro”, “zal” e “zona” (cafezal, homenzarrão, papelzinho e açaizeiro)
As exceções ocorrem quando o radical da palavra de origem possui o s: casa – casinha, asa – asinha e Teresa – Teresinha.

Quando a derivação resultam em verbos terminados com o som de “izar” (economizar e aterrorizar)

Da mesma forma, há exceção quando o radical da palavra de origem possui o s: analisar e improvisar.

C, Ç, S e SS

Outra parte, ainda mais confusa, são as possibilidades de uso do c, ç, s e ss. Entretanto, as regrinhas são muito simples e fáceis de serem entendidas.

O C tem valor de S com as vogais E e I. Antes de A, O ou U, utiliza-se o Ç (ocioso, acetato, açúcar e aço)

Depois de consoante, utiliza-se S. Entre vogais, o correto é usar SS (concurso e pessoa)
O S é utilizado em palavras que derivam de verbos terminados em “correr” “pelir” e “ergir” (compelir – compulsório, discorrer – discurso e imergir – imersão)
Os verbos terminados em “dar” “der” “dir” “ter” “tir” e “mir” recebem o S quando perdem as letras D, T e M em suas derivações (redimir – remissão – remisso, expandir – expansão – expansível e iludir – ilusão – ilusório)

Verbos não terminados em “dar” “der” “dir”, “ter” “tir” e “mir” recebem Ç quando mudam o radical (excetuar – exceção e proteger – proteção)
Verbos que mantêm o radical recebem Ç em suas derivações (fundir – fundição e reter – retenção)

Utiliza-se C ou Ç após o ditongo quando houver som de S (traição e coice)
Utiliza-se C ou Ç nos sufixos “aça”, “aço”, “ação”, “çar”, “ecer’, “iça”, “iço”, “nça”, “uça”, “uço” (esperar – esperança, dente – dentuço, rico – ricaço e merece – merecer)
Em palavras de origem árabe (açude, alface, alvoroço, celeste, cetim, açoite, açafrão)
Algumas exceções são arsenal, safra, salada e carmesim.

Em palavras de origem tupi (camaçari, açaí, cacique, piaçava, paçoca, Iguaçu e cupuaçu)
Em palavras de origem africana (caçula, cachaça, miçanga, lambança, cangaço e jagunço) G e J
Em relação ao uso do G e J é seguida a mesma tendência. Além de ter várias regras, há, ainda, diversas exceções. Confira quais são as principais e nunca mais erre a grafia dessas palavras.

Nas palavras originárias do latim e do grego, normalmente, o G da Língua Portuguesa é equivalente.
Latim

gestu – gesto

gelu – gelo

agitare – agitar

Grego

gymnastics – ginástica

hégemonikós – hegemônico

Em relação ao J, ele não existe nem no latim e nem no grego clássico. Portanto, ele ocorre quando há consonantização do I semiconsoante latino ou palatalização do S + I, ou do grupo DI + Vogal.

Casos em que o G é utilizado:

Quando a palavra é derivada de outras palavra grifada com G (faringite – faringe e selvageria – selvagem)
Algumas exceções são coragem – corajoso e viagem – viajar.

Quando as palavras terminam nos sufixos “ágio”, “égio”, “ígio”, “ógio” e “úgio” (refúgio, prestígio e sacrilégio)
Utiliza-se G quando os substantivos são terminados em “gem” (sondagem, viagem e passagem)
Exemplos de exceção são as palavras pajem e lambujem.

Quando os verbos são terminados em “ger” e “gir” (eleger e rugir)
Depois de R (divergir e submergir)

Casos em que o J é utilizado:

Nas palavras derivadas de outras que são grafadas com J (lojista – loja, gorjeta – gorja).
Nos verbos terminados em “jar” (arranjar, encorajar, enferrujar)
Palavras de origem árabe (azulejo, berinjela, jaleco, jarra, laranja)
Algumas exceções são giz, girafa e álgebra.

Em palavras de origem tupi (jururu, maracujá, jerimum, marajó, jibóia)
Sergipe é uma exceção.

Palavras que possuem origem africana (jabá, Iemanjá, acarajé, jiló, Jurema)
Mal e mau
É uma das dúvidas mais frequentes, que as duas palavras são muito parecidas. E aí, na hora de escrever, o correto é mau ou mal? Vamos aos esclarecimentos?

Neste caso é um dica que é praticamente infalível. Na hora da dúvida, basta colocá-la em prática.

A palavra mal é oposto de bem, enquanto a palavra mau é oposto de bom. Basta fazer a substituição para perceber se o uso é correto, ou não.

Vale lembrar, ainda, que quando estiver acompanhado de artigo ou pronome, mal será um substantivo.

Exemplo: Sofro desse mal desde os dez anos de idade.
Porém, quando modificar um verbo ou adjetivo, mal será um advérbio.

Exemplo: Chegou em casa e mal olhou para o marido.
Na direção contrária, a palavra mau sempre é usada como um adjetivo.

Exemplo: Os maus exemplos não devem ser seguidos.
Uso dos porquês
Essa questão tira o sono de muitos concurseiros, e não é para menos. Há quatro categorias distintas e cada uma delas com um uso. Entretanto, depois de entender com elas funcionam, o uso dos porquês se tornará muito mais simples.

Porque (junto e sem acento) – é usado basicamente em respostas e explicações, indicando a causa ou explicação de algo. Pode ser substituído por: pois, uma vez que, dado que, visto que, etc.

Exemplo: Não vou ao shopping porque estou me sentindo mal.

Por que (separado e sem acento) – é usado para fazer perguntas ou para fazer relação com um termo anterior da oração. Confira algumas formas de substituí-lo: por qual razão e por qual motivo.

Exemplo: Por que você não cumpriu o acordo de venda?

Por quê (separado e com acento) – é usado no final de frases interrogativas, podendo ser seguido tanto por ponto de interrogação, quanto por ponto final.

Exemplos: Minha irmã foi embora sem que eu soubesse o por quê.
Você deixou o caderno em casa por quê?

Porquê (junto e com acento) – é usado para indicar o motivo, razão ou causa de alguma coisa. Sempre aparece acompanhado de artigos definidos ou indefinidos, mas pode aparecer, ainda, acompanhado de numeral ou pronome.

Exemplo: Gostaria de saber os porquês de eu não ter sido convidada para a festa do condomínio.
Resumindo:

Porque – Usado em respostas.

Por que – Usado no início de uma questão.

Por quê – Usado no fim de perguntas.

Porquê – Usado como substantivo.

Novo acordo ortográfico
Apesar de datar de 1990, somente a partir de 2016 é que o tema começou a tirar o sono dos concurseiros. O novo acordo ortográfico está em vigor desde 2009, porém, foi em 2016 que o uso das novas regras tornou-se obrigatório. Confira quais foram as principais alterações.

Mudança no alfabeto
Acréscimo das letras K, W e Y. Agora, oficialmente, o alfabeto brasileiro conta com 26 letras. Na prática, essas letras são usadas em nomes próprios e nas abreviaturas de símbolos internacionais, tais como km (quilômetro) e kg (quilograma).

Trema
Uma das principais mudanças do novo acordo ortográfico foi a queda do uso do trema. Agora, seu uso ocorre apenas em nomes próprios estrangeiros e derivados, a exemplo de Müler.

Acentuação
– Fim da acentuação dos ditongos abertos “ei” e “oi” das palavras paroxítonas, ou seja, aquelas que possuem acento tônico na penúltima sílaba.

Exemplos: jóia – joia, idéia – ideia e assembléia – assembleia.

– Fim da acentuação para os ditongos oo e ee nas palavras paroxítonas.

Exemplos: veêm – veem, voô – voo e enjoô – enjoo.

– Abolição do acento agudo nas vogais i e u quando aparecem depois de ditongo.

Exemplo: feiúra – feiura.

– O acento diferencial foi abolido de diversas palavras, que agora devem ser analisadas dentro do contexto da oração.

Exemplos: pára – para, pêlo – pelo e pêra – pera.

O acento diferencial foi mantido em alguns casos, como por exemplo tem/têm e pode/pôde.

Hífen

As regras de hifenização sofreram diversas alterações por conta do novo acordo ortográfico. Conheça os principais casos.

Não há uso de hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com as letras r ou s, que neste caso, serão duplicadas.

Exemplo: auto-retrato – autorretrato.

Vale lembrar que o hífen será mantido na ligação dos prefixos hiper, super e inter com elementos iniciados por r.

Exemplos: inter-regional e super-resistente.

O hífen é usado quando o prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo elemento.

Exemplo: antiinflamatório – anti-inflamatório.

Ao contrário, não se usa hífen quando quando o prefixo termina em vogal diferente da que começa o segundo elemento.

Exemplo: auto-estima – autoestima.

Ainda que o segundo elemento se inicie com a vogal “o”, não se usa hífen em palavras prefixadas por co.

Exemplo: cooperar.

Não há uso de hífen em palavras composta que, através do uso, formam uma unidade.

Exemplo: manda-chuva – mandachuva.

15 dúvidas comuns de português para concurso

1. **“Em vez de” ou “ao invés de”?**

“Ao invés de” só pode ser usado quando há uma oposição clara e direta, como em “Ao invés de sair, ficamos em casa”. Aqui uma decisão é oposta à outra.

“Em vez de” é usado quando há uma substituição, e não uma oposição. Por exemplo: “Em vez de pegar o guarda-chuva, eu peguei um casaco”. Neste exemplo não existe uma oposição, apenas algo foi substituído.

2. **Faz” ou “fazem”?**

A conjugação do verbo fazer deixa muitas pessoas confusas quando ele se refere ao tempo decorrido. “Faz dois meses” ou “Fazem dois meses”?

A resposta é simples: se “fazer” for impessoal, ou seja, não tiver sujeito, ele sempre fica no singular. Por isso, “faz dois meses que trabalho aqui” estaria certo.

3. **“Esquecer-se” ou “esquecer-se de”?**

   Outra dúvida comum para quem estuda português para concurso é sobre o uso de **“esquecer-se” ou “esquecer-se de”.**

   Quando o verbo “esquecer” é pronominal, ou seja, acompanhado do pronome “se”, sempre usamos “de” para complementar. Quando não há o pronome “se”, o complemento não é usado.

   Por exemplo, “ele se esqueceu do casaco”, ou “ele esqueceu o casaco”

4. **“Ao encontro de” ou “de encontro a”?**

   “Ao encontro de” é usado quando duas coisas estão em harmonia, enquanto **“de encontro a”** significa “ao contrário de”.

5. **“Através” ou “por meio”?**

   acordo com a gramática, **“através” só pode ser utilizado quando houver a ideia de atravessar**, como em “eles viajaram através do estado”.

   Se você quiser dizer **“por intermédio”,** deve usar “por meio”: “eles conversavam por meio de mensagens”.

6. **“A meu ver” ou “ao meu ver”?**

Essa é uma expressão fixa: é sempre “a meu ver”.

“Ao meu ver” está errado, então nunca a use na hora de escrever uma redação!

7. **“A princípio” ou “em princípio”?**

“A princípio” é um equivalente de “de início”: “A princípio, pensamos que ele estava em casa”.

“Em princípio”, por outro lado, é um equivalente de “em tese”: “Em princípio, devemos sair agora para chegar a tempo”.

8. **“Se não” ou “senão”?**

   “Se não” é usado em condições. Exemplo: “Se não terminarmos agora, podemos terminar amanhã”.

   Por outro lado, **“senão”** significa “a não ser”: “Ela não fazia nada senão dormir”.

9. **“Onde” ou “Aonde”?**

   Apesar de serem parecidas, essas duas palavras têm uma diferença sutil: **“onde”** é um lugar onde algo está, como na frase “onde você estuda?”.

   Já “aonde” indica movimento e é um lugar para onde se vai: “Ainda não sabemos aonde vamos”.

10. **“A” ou “há”?**

    Quando se usa cada uma dessas palavras? **O verbo haver é usado para indicar tempo no passado**: “Estudo aqui há 3 anos”.

    O “a” é usado para indicar futuro ou distância: “A reunião é daqui a dois dias”.

11. **“Há dois dias” ou “há dois dias atrás”?**

    Apesar de ser muito usado na fala, **“há dois dias atrás**” é uma redundância. Se tem o “há”, já está marcado que foi no passado e, por isso, não é preciso usar o “atrás”.

    Então, a forma certa no português é **“há dois dias**, fiz uma viagem inesquecível”.

12. **“Precisa-se” ou “precisam-se”?**

Nesse caso, a partícula **"se"** torna o sujeito indeterminado e não temos como concordar o verbo com um sujeito indeterminado.

Por isso, ele permanece no singular: "Precisa-se de voluntários"

13. **"Tem" ou "têm"?**

essas duas palavras são, na verdade, conjugações do mesmo verbo.

"Tem" é o verbo "ter" conjugado na terceira pessoa do singular: "Ele tem", "ela tem".

Já o **"têm"** é o verbo "ter" conjugado na terceira pessoa do plural: "Eles têm", "elas têm".

Por isso, dependendo da frase, os dois podem estar certos, desde que conjugados adequadamente

14. **"Prefiro...do que" ou "prefiro...a"?**

Apesar de no dia a dia dizermos frases como "eu prefiro morango do que banana", essa não é a forma gramaticalmente correta de regência do verbo "preferir".

Na verdade, esse verbo pede a preposição "a": "Eu prefiro morango a banana".

15. **"A nível de" ou "em nível de"?**

"Em nível de" significa "no âmbito", como em "os estudos serão feitos em nível de análise".

Por outro lado, **"a nível de"** significa "na mesma altura", como quando dizemos que algo está "ao nível do mar".

Acentuação gráfica

Acentuação das palavras oxítonas

As palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é tônica (mais forte). Elas podem ser acentuadas com o acento agudo e com o acento circunflexo.

Recebem acento agudo as palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas abertas -a, -e ou -o seguidas ou não de -s.

está, estás, já, olá; até, é, és, olé, pontapé(s); vó(s), dominó(s), paletó(s), só(s)

No caso de palavras derivadas do francês e terminadas com a vogal -e, são admitidos tanto o acento agudo quanto o circunflexo.

bebé ou bebê; bidé ou bidê; canapé ou canapê; croché ou crochê; matiné ou matinê

Quando conjugadas com os pronomes -lo(s) ou -la(s) terminando com a vogal tônica aberta -a após a perda do -r, -s, ou -z.

orá-lo (de adorar + lo) ou adorá-los (de adorar + los); fá-lo (de faz + lo) ou fá-los (de faz + los) dá-la (de dar + la) ou dá-las (de dar + las)

Recebem acento as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no ditongo nasal grafado -em e -ens.

acém, detém, deténs, entretém, entreténs, harém, haréns, porém, provém, provéns, também

São acentuadas as palavras oxítonas com os ditongos abertos grafados -éu, éi ou -ói, seguidos ou não de -s.

anéis, batéis, fiéis, papéis, chapéu(s), ilhéu(s), véu(s); herói(s), remói

Oxítonas que recebem acento circunflexo

São acentuadas as palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas fechadas grafadas -e ou -o, seguidas ou não de -s.

cortês, dê, dês (de dar), lê, lês (de ler), português, você(s); avô(s), pôs (de pôr), robô(s)

As formas verbais oxítonas, quando conjugadas com os pronomes clíticos -lo(s) ou -la(s) terminadas com as vogais tônicas fechadas -e ou -o após a perda da consoantes final -r, -s ou -z, são acentuadas.

detê -lo(s); fazê -la(s); vê -la(s); compô-la(s); repô-la(s); pô-la(s)

usa-se, ainda, o acento circunflexo para diferenciar a forma verbal "pôr" da preposição "por"

Acentuação das palavras paroxítonas

recebem acento agudo as paroxítonas que apresentam, na sílaba tônica, as vogais abertas grafadas -a, -e, -o, -i e -u e que terminam em -l, -n, -r, -x e -s, e algumas formas do plural, que passam a proparoxítonas.

dócil, dóceis; fóssil, fósseis; réptil, répteis; córtex, córtices; tórax; líquen, líquenes; ímpar, ímpares

admitida dupla grafia em alguns casos.

fêmur e fémur; ónix e ônix; pónei e pônei; ténis e tênis; bónus e bônus; ónus e ônus; tónus e tônus

Palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tônica, as vogais abertas grafadas -a, -e, -i, -o e -u, e que terminam em -ã, -ão, -ei, -um ou -uns são acentuadas nas formas singular e plural das palavras.

órfã, órfãs; órfão, órfãos; órgão, órgãos; sótão, sótãos; jóquei, jóqueis; fáceis, fácil; bílis, íris, júri, oásis, álbum, fórum, húmus e vírus

Acentuação das palavras proparoxítonas

Recebem acento agudo as palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas -a, -e, -i, -o e -u começando com ditongo oral ou vogal aberta.

árabe, cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, hidráulico, líquido, míope, músico, plástico, prosélito, público, rústico, tétrico, último

Recebem acento agudo as palavras proparoxítonas aparentes quando apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas -a, -e, -i, -o e -u ou ditongo oral começado por vogal aberta, e que terminam por sequências vocálicas pós-tônicas praticamente consideradas como ditongos crescentes -ea, -eo, -ia, -ie, -io, -oa, -ua e -uo).

Álea, náusea; etéreo, níveo; enciclopédia, glória; barbárie, série; lírio, prélio; mágoa, nódoa; exígua; exíguo, vácuo

ATENÇÃO!!

Palavras derivadas de advérbios ou adjetivos ***não*** são acentuadas

Exemplos:

- Avidamente - de ávido
- Debilmente - de débil
- Facilmente - de fácil
- Habilmente - de hábil
- Ingenuamente – de ingênuo
- Lucidamente - de lúcido
- Somente - de só
- Unicamente - de único
- Candidamente – cândido
- Dinamicamente - de dinâmico
- Espontaneamente - de espontâneo

- Romanticamente - de romântico

Emprego das classes de palavras.



6. Emprego do sinal indicativo de crase

Casos em que não ocorre crase

❖ **Antes de nomes masculinos** (porque essas palavras não admitem o artigo **a**.

Ex.: Ele adora andar **a** **cavalo**, ela prefere andar **a** **pé**.



❖ **Antes de verbos (porque antes de verbos não aparece artigo)**

Ex.: Assim que saíram, começaram **a** **correr**.

❖ **Antes de pronomes que não admitem artigo**.

a) Pronomes pessoais (porque antes deles não se usa artigo)

Ex.: Todos se dirigiram **a** **ela**.

b) Pronomes de tratamento (porque antes deles não se usa artigo)

Ex.: Dirigi-me **a** **Vossa Excelência** para despedir-me.

Observação:

Os pronomes de tratamento **dona**, **senhora** e **senhorita**, pelo fato de admitirem o artigo, admitem também a crase.

Ex.: Nada disse **à** senhora.

As Rimas da Crase

1. Diante de pronome, crase passa fome.
2. Diante de masculino, crase é pepino.
3. Diante de ação, crase é marcação.
4. Palavras repetidas, crase proibida.
5. "A" + "aquele", crase nele!
6. Vou a, volta da, crase há!
7. Vou a, volto de, crase pra quê?
8. Diante de cardinal, crase faz mal.
9. Quando for hora, crase sem demora.
10. Palavra determinada, crase liberada.
11. Sendo à moda de, crase vai vencer.
12. Adverbial, feminina e locução, coloqu
    crase, meu irmão!

Sintaxe da oração e do período
Mecanismos de coesão textual
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
Colocação pronominal.

sintaxe é a parte da gramática que estuda a estrutura da frase, analisando as funções que as palavras desempenham numa oração e as relações que estabelecem entre si. A sintaxe estuda também as relações existentes entre as diversas orações que formam um período.

Estudo da relação entre os termos da oração
Segundo uma análise sintática, a oração se encontra dividida em:

- **termos essenciais;**
- **termos integrantes;**
- **termos acessórios.**

Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado.
Os termos integrantes da oração são o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, o complemento nominal e o agente da passiva.
Os termos acessórios da oração são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto.

Exemplos de análise sintática
Amanhã, a Madalena pagará suas dívidas ao banco.

Sujeito: a Madalena
Predicado: pagará suas dívidas ao banco
Objeto direto: suas dívidas
Objeto indireto: ao banco
Adjunto adverbial: amanhã
Adjunto adnominal: a, suas

O diretor está livre de compromissos.

Sujeito: o diretor
Predicado: está livre de compromissos
Predicativo do sujeito: livre
Complemento nominal: compromissos

A roupa foi passada pela vizinha, uma senhora trabalhadora.

Sujeito: a roupa
Predicado: foi passada pela vizinha
Agente da passiva: vizinha
Aposto: uma senhora trabalhadora

Ela acusou-a de fofoqueira.

Sujeito: ela
Predicado: acusou-a de fofoqueira
Objeto direto: a
Predicativo do objeto: fofoqueira

Estudo da relação entre as orações
Os períodos compostos são formados por várias orações. As orações estabelecem entre si relações de coordenação ou de subordinação.

Período composto por coordenação

Os períodos compostos por coordenação são formados por orações independentes. Apesar de estarem unidas por conjunções ou vírgulas, as orações coordenadas podem ser entendidas individualmente porque apresentam sentidos completos.

As orações coordenadas são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, conforme a ideia que transmitem: de adição, de oposição, de alternância, de conclusão e de explicação relativamente à oração anterior.

Oração coordenada aditiva: Gabriel treinou e ganhou a corrida.
Oração coordenada adversativa: Gabriel treinou, mas não ganhou a corrida.
Oração coordenada alternativa: Ou Gabriel treina ou não ganha a corrida.
Oração coordenada conclusiva: Gabriel treinou, logo ganhou a corrida.
Oração coordenada explicativa: Gabriel ganhou a corrida porque treinou.

Veja também: Exemplos de orações coordenadas e respectivas conjunções coordenativas.

Período composto por subordinação

Os períodos compostos por subordinação são formados por orações dependentes uma da outra. Como as orações subordinadas apresentam sentidos incompletos, não podem ser entendidas de forma separada.

Conforme a função sintática que desempenham, as orações subordinadas são classificadas em substantivas, adjetivas ou adverbiais.

Oração subordinada substantiva subjetiva: Foi anunciado que Jorge será o novo diretor.

Oração subordinada substantiva objetiva direta: Nós não sabíamos que isso seria obrigatório.

Oração subordinada substantiva objetiva indireta: A empresa precisa de que todos os funcionários sejam assíduos.

Oração subordinada substantiva completiva nominal: Tenho esperança de que tudo será melhor no futuro!

Oração subordinada substantiva predicativa: O importante é que minha filha é feliz.

Oração subordinada substantiva apositiva: Apenas quero isto: que você desapareça da minha vida!

Oração subordinada adverbial causal: Ele não pode esperar porque tem hora marcada no médico.

Oração subordinada adverbial consecutiva: A Luísa esperou tanto tempo que adormeceu no sofá.

Oração subordinada adverbial final: Eles ficaram vigiando para que nós chegássemos a casa em segurança.

Oração subordinada adverbial temporal: Mal você foi embora, ele apareceu.

Oração subordinada adverbial condicional: Se o Paulo vier rápido, eu espero por ele.

Oração subordinada adverbial concessiva: Embora eu esteja atrasada para o trabalho, continuarei esperando por ele.

Oração subordinada adverbial comparativa: Júlia se sentia como se ainda tivesse dezesseis anos.

Oração subordinada adverbial conformativa: Ficaremos esperando por você, conforme combinamos ontem.

Oração subordinada adverbial proporcional: Quanto mais eu estudava, mais tinha a sensação de não saber nada.

Oração subordinada adjetiva explicativa: A Júlia, que é a funcionária mais nova da empresa, não teve uma boa avaliação.

Oração subordinada adjetiva restritiva: Todos os funcionários que conhecem bem a empresa tiveram uma boa avaliação.

Sintaxe de concordância

A sintaxe de concordância estuda a concordância nominal e a concordância verbal que ocorrem na oração.

Para haver concordância nominal é necessário que haja concordância de gênero e número entre os diversos nomes da oração, ou seja, entre o substantivo e o adjetivo que o caracteriza, entre o substantivo e o artigo que o determina, entre um pronome adjetivo e o substantivo,...

Concordância em número indica a flexão em singular e plural. Concordância em gênero indica a flexão em masculino e feminino.

Exemplos de concordância nominal

O vizinho novo;
A vizinha nova;
Os vizinhos novos;
As vizinhas novas.
Para que haja concordância verbal é necessário que haja concordância em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo.

Concordância em número indica a flexão em singular e plural. Concordância em pessoa indica a flexão em 1.ª, 2.ª ou 3.ª pessoa.

Exemplos de concordância verbal
Eu li;
Ele leu;
Nós lemos;
Eles leram.
Veja também: Casos específicos de concordância nominal e Casos específicos de concordância verbal.

Sintaxe de regência
A sintaxe de regência estuda a regência nominal e a regência verbal que ocorre entre os diversos termos de uma oração. Há um termo regente que apresenta um sentido incompleto sem o termo regido, que atua como seu complemento.

A regência nominal indica a relação que um nome (termo regente) estabelece com o seu complemento (termo regido) através do uso de uma preposição.

Exemplos de regência nominal

favorável a;
apto a;
livre de;
sedento de;
intolerante com;
compatível com;
interesse em;
perito em;
mau para;

pronto para;
respeito por;
responsável por.
A regência verbal indica a relação que um verbo (termo regente) estabelece com o seu complemento (termo regido) através do uso ou não de uma preposição. Na regência verbal os termos regidos são o objeto direto (sem preposição) e o objeto indireto (preposicionado).

Exemplos de regência verbal preposicionada
assistir a;
obedecer a;
avisar a;
agradar a;
morar em;
apoiar-se em;
transformar em;
morrer de;
constar de;
sonhar com;
indignar-se com;
ensaiar para;
apaixonar-se por;
cair sobre.
Veja também: Exemplos de regência nominal com as principais preposições e Exemplos de regência verbal com as principais preposições.

Sintaxe de colocação pronominal
A sintaxe de colocação pronominal estuda a forma como os pronomes pessoais oblíquos átonos se associam aos verbos. Existem três formas de colocação pronominal:

Em próclise: pronome aparece antes do verbo;
Em ênclise: pronome aparece depois do verbo;
Em mesóclise: pronome aparece no meio do verbo.

A ênclise é a forma básica de colocação pronominal. Contudo, há um maior uso da próclise no português falado no Brasil, sendo a forma de colocação pronominal privilegiada pelos falantes.

Assim, em muitas ocasiões torna-se facultativo o uso da próclise ou da ênclise, desde que não ocorra nenhuma situação que exija um tipo específico de colocação pronominal.

É, por exemplo, obrigatório o uso da ênclise em orações iniciadas com verbos, estando errado iniciar uma frase com um pronome oblíquo.

Além disso, há diversas palavras que exigem o uso da próclise, como palavras negativas, conjunções subordinativas, pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, entre outras.

Exemplos de colocação pronominal

Fizeram-me uma grande surpresa no meu aniversário. (ênclise)
Todos me fizeram uma grande surpresa no meu aniversário. (próclise)
Eles far-me-ão uma grande surpresa no meu aniversário. (mesóclise)
Pontuação.

Ponto (.)

a) Indicar o final de uma frase declarativa:

Gosto de sorvete de goiaba.

b) Separar períodos:

Fica mais um tempo. Ainda é cedo.

c) Abreviar palavras:

Av. (Avenida)

V. Ex.ª (Vossa Excelência)

p. (página)

Dr. (doutor)

Dois-pontos (:)

a) Iniciar fala de personagens:

O aluno respondeu:

– Parta agora!

b) Antes de apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam e/ou resumem ideias anteriores.

Esse é o problema dos caixas eletrônicos: não tem ninguém para auxiliar os mais idosos.

c) Antes de citação direta:

Como já dizia Vinícius de Morais: “Que o amor não seja eterno posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.”

Reticências (...)

a) Indicar dúvidas ou hesitação:

Sabe... andei pensando em uma coisa... mas não é nada demais.

b) Interromper uma frase incompleta sintaticamente:

Quem sabe se tentar mais tarde...

c) Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão:

“Sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces duns longes cor-de-rosa...” (Cecília - José de Alencar)

d) Suprimir palavras em uma transcrição:

“Quando penso em você (...) menos a felicidade.” (Canteiros - Raimundo Fagner)

Parênteses ( )

a) Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou o travessão:

Manuel Bandeira não pôde comparecer à Semana de Arte Moderna (1922).

"Uma manhã lá no Cajapió (Joca lembrava-se como se fora na véspera), acordara depois duma grande tormenta no fim do verão.” (O milagre das chuvas no Nordeste- Graça Aranha)

Ponto de Exclamação (!)

a) Após vocativo

Ana, boa tarde!

b) Final de frases imperativas:

Cale-se!

c) Após interjeição:

Ufa! Que alívio!

d) Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo:

Que pena!

Ponto de Interrogação (?)

a) Em perguntas diretas:

Quantos anos você tem?

b) Às vezes, aparece com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado:

Não brinca, é sério?!

Vírgula (,)

De todos os sinais de pontuação, a vírgula é aquele que desempenha o maior número de funções. Ela é utilizada para marcar uma pausa do enunciado e tem a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática. Por outro lado, quando há uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio de vírgula.

Antes de explicarmos quais são os casos em que devemos utilizar a vírgula, vamos explicar primeiro os casos em que **NÃO devemos usar a vírgula para separar os seguintes termos:**

a) Sujeito de Predicado;

b) Objeto de Verbo;

c) Adjunto adnominal de nome;

d) Complemento nominal de nome;

e) Predicativo do objeto do objeto;

f) Oração principal da Subordinada substantiva (desde que esta não seja apositiva nem apareça na ordem inversa).

→ Casos em que devemos utilizar a vírgula

A vírgula no interior da oração

a) Utilizada com o objetivo de separar o vocativo:

Ana, traga os relatórios.

O tempo, meus amigos, é o que nos confortará.

b) Utilizada com o objetivo de separar apostos:

Valdirene, minha prima de Natal, ligou para mim ontem.

Caio, o aluno do terceiro ano B, faltou à aula.

c) Utilizada com o objetivo de separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado:

Quando chegar do trabalho, procurarei por você.

Os políticos, muitas vezes, são mentirosos.

d) Utilizada com o objetivo de separar elementos de uma enumeração:

Estamos contratando assistentes, analistas, estagiários.

Traga picolé de uva, groselha, morango, coco.

e) Utilizada com o objetivo de isolar expressões explicativas:

Quero o meu suco com gelo e açúcar, ou melhor, somente gelo.

f) Utilizada com o objetivo de separar conjunções intercaladas:

Não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas.

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)

g) Utilizada com o objetivo de separar o complemento pleonástico antecipado:

A ele, nada mais abala.

h) Utilizada com o objetivo de isolar o nome do lugar na indicação de datas:

Goiânia, 01 de novembro de 2016.

i) Utilizada com o objetivo de separar termos coordenados assindéticos:

É pau, é pedra, é o fim do caminho.

j) Utilizada com o objetivo de marcar a omissão de um termo:

Ele gosta de fazer academia, e eu, de comer. (omissão do verbo gostar)

→ Casos em que se usa a vírgula antes da conjunção "e"

1) Utilizamos a vírgula quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes:

Os banqueiros estão cada vez mais ricos, e o povo, cada vez mais pobre.

2) Utilizamos a vírgula quando a conjunção “e” repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia (polissíndeto):

E eu canto, e eu danço, e bebo, e me jogo nos blocos de carnaval.

3) Utilizamos a vírgula quando a conjunção “e” assume valores distintos que não retratam sentido de adição (adversidade, consequência, por exemplo):

Chorou muito, e ainda não conseguiu superar a distância.

→ A vírgula entre orações

A vírgula é utilizada entre orações nas seguintes situações:

a) Para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas:

Meu filho, de quem só guardo boas lembranças, deixou-nos em fevereiro de 2000.

b) Para separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, com exceção das orações iniciadas pela conjunção “e”:

Cheguei em casa, tomei um banho, fiz um sanduíche e fui direto ao supermercado.

Estudei muito, mas não consegui ser aprovada.

c) Para separar orações subordinadas adverbiais (desenvolvidas ou reduzidas), principalmente se estiverem antepostas à oração principal:

"No momento em que o tigre se lançava, curvou-se ainda mais; e fugindo com o corpo apresentou o gancho." (O selvagem - José de Alencar)

d) Para separar as orações intercaladas:

"– Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos em estar plantando-a...”

e) Para separar as orações substantivas antepostas à principal:

Quando sai o resultado, ainda não sei.

Ponto e vírgula (;)

a) Utilizamos ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens:

Antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer-se as seguintes perguntas:

I- O que dizer;

II- A quem dizer;

III- Como dizer;

IV- Por que dizer;

V- Quais objetivos pretendo alcançar com este texto?

b) Utilizamos ponto e vírgula para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tenha utilizado a vírgula:

"O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca; os lábios grossos, o inferior um tanto tenso." (O Visconde de Inhomerim - Visconde de Taunay)

Travessão (—)

a) Utilizamos o travessão para iniciar a fala de um personagem no discurso direto:

A mãe perguntou ao filho:

— Já lavou o rosto e escovou os dentes?

b) Utilizamos o travessão para indicar mudança do interlocutor nos diálogos:

— Filho, você já fez a sua lição de casa?

— Não se preocupe, mãe, já está tudo pronto.

c) Utilizamos o travessão para unir grupos de palavras que indicam itinerários:

Disseram-me que não existe mais asfalto na rodovia Belém—Brasília.

d) Utilizamos o travessão também para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas:

Pelé — o rei do futebol — anunciou sua aposentadoria.

Aspas (" ")

As aspas são utilizadas com as seguintes finalidades:

a) Isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares:

A aula do professor foi “irada”.

Ele me pediu um “feedback” da resposta do cliente.

b) Indicar uma citação direta:

“Ia viajar! Viajei. Trinta e quatro vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala”. (O prazer de viajar - Eça de Queirós)

FIQUE ATENTO!

Caso haja necessidade de destacar um termo que já está inserido em uma sentença destacada por aspas, esse termo deve ser destacado com marcação simples ('), não dupla (").

VEJA AGORA ALGUMAS OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

Dispensam o uso da vírgula os termos coordenados ligados pelas conjunções e, ou, nem.

Observe:

Preferiram os sorvetes de creme, uva e morango.

Não gosto nem desgosto.

Não sei se prefiro Minas Gerais ou Goiás.

Caso os termos coordenados ligados pelas conjunções e, ou, nem aparecerem repetidos, com a finalidade de enfatizar a expressão, o uso da vírgula é, nesse caso, obrigatório.

REDAÇÃO OFICIAL

O **enunciador** é aquele que comunica a mensagem.
Na comunicação oficial, **QUEM COMUNICA** É **SEMPRE O SERVIÇO PÚBLICO**.
A **mensagem** é o algo que se comunica.
O **receptor** é alguém que recebe essa mensagem, o público.

PRINCÍPIOS

Clareza

A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor.
Para a obtenção de clareza, sugerem-se:

a) utilizar palavras e expressões simples, em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese em que se utilizará nomenclatura própria da área;

b) usar frases curtas, bem estruturadas; apresentar as orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade, sugere-se a adoção da ordem inversa da oração;

c) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto;

d) não utilizar regionalismos e neologismos;

e) pontuar adequadamente o texto;

f) explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela; e

g) utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis, em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado ou de não terem exata tradução. Nesse caso, grafe-as em itálico.

Precisão

O atributo da precisão complementa a clareza e caracteriza-se por:
a) articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto;

b) manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico; e

c) escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto.

Objetividade

Ser objetivo é **ir diretamente ao assunto que se deseja abordar**, sem voltas e sem redundâncias.

Concisão

A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. **Conciso** é **o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras**. Não se deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento, isto é, **não se deve eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em tamanho**. Trata-se, exclusivamente, de **excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentem** ao que já foi dito.

Coesão e Coerência

É indispensável que o texto tenha coesão e coerência. Tais **atributos favorecem a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto.** Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Alguns mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência de um texto são: **referência, substituição, elipse e uso de conjunção.**

Impessoalidade

Das comunicações oficiais decorre:

a) da ausência de impressões individuais.

A Redação Oficial deve ser isenta da interferência da individualidade de quem a elabora.

Formalidade e Padronização

As comunicações administrativas devem ser sempre formais, isto é, obedecer a certas

regras de forma. Isso é válido **tanto para as comunicações feitas em meio eletrônico** (**por exemplo:** o *e-mail*, o documento gerado no SEI!, o documento em html etc.), **quanto para os eventuais documentos impressos**.

O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada.

ESTATUTO DA PM-PE

Polícia Militar é ***subordinada ao Governador*** do Estado, é uma instituição permanente, bem como, considerada força auxiliar e reserva do Exército, com organização e atribuições definidas

em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, ***constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais-militares.***

VAI CAIR:

São considerados militares da ***ATIVA:***

I - Os policiais-militares de carreira;
II - Os incluídos na Polícia Militar voluntariamente, durante os prazos a que se obrigaram a servir;
III - Os componentes da reserva remunerada quando convocados; e
IV - Os alunos de órgãos de formação de policiais-militares da ativa.

São Considerados militares da ***INATIVIDADE***:

I - ***Na reserva remunerada***, quando pertencem à reserva da Corporação e percebem remuneração do Estado de Pernambuco, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação;

II - ***Reformados***, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado de Pernambuco.

Sobre a carreira:
Os policiais-militares de carreira são os que no **desempenho voluntário** e permanente do serviço policial-militar, tem vitaliciedade assegurada ou presumida.

Lembras-te deste nome → Voluntário e permanente.

A carreira policial-militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos.

É privativa de brasileiro nato a carreira de Oficial da Polícia Militar.

Os policiais-militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado de Pernambuco, desde que haja conveniência para o serviço.

Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial-militar destinados à formação de oficiais e graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, **é necessário que o candidato não exerça, nem tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosos à Segurança Nacional.**

Hierarquia: A hierarquia policial-militar é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade.

Disciplina: A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

a ***hierarquia*** é a **ORDENAÇÃO DE AUTORIDADE**, ela cresce à medida em que seu grau hierárquico cresce. A ***disciplina*** é a **rigorosa observância** e o acatamento integral das leis.

A hierarquia dentro da Briosa Polícia Militar se faz da seguinte maneira:

Oficiais:
- ❖ Coronel
- ❖ Tenente Coronel
- ❖ Major
- ❖ Capitão
- ❖ 1° Tenente
- ❖ 2º Tenente

Praças especiais:
- ❖ Aspirantes-a-Oficial PM
- ❖ Alunos-Oficial PM

Praças:
- ❖ Subtenente
- ❖ 1° Sargento
- ❖ 2° Sargento
- ❖ 3° Sargento
- ❖ Cabo
- ❖ Soldado
- ❖ Aluno do curso de formação de soldados PM

Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Governador do Estado de Pernambuco.

Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do Comandante-Geral da Polícia Militar.

A precedência entre policiais-militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. ***A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação.***

Em igualdade de posto ou graduação, os policiais-militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais-militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação.

Cargo:

Cargo policial-militar é aquele que só pode ser exercido por policial-militar em serviço ativo. O cargo policial-militar é o que se encontra especificado nos Quadros de Organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. **A cada cargo policial-militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular.**

Serão considerados cargos vagos quando:

- Assim que forem criados;
- Após exoneração;
- Falecimento;
- Tenha sido considerado extraviado;

Função:

É o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial-militar. Dentro de uma mesma organização policial-militar, a sequência de substituições bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidos na legislação peculiar, respeitadas a precedência e qualificações e a outros direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em Lei.

Valores do policial militar:

São manifestações essenciais do valor policial-militar:

I – O sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial-militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco da própria vida;
II – O civismo e o culto das tradições históricas;
III - A fé na elevada missão da Polícia Militar;
IV - O espírito de corpo, orgulho do policial-militar pela organização que serve;

é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar*, exceto como acionista ou quotista em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.*

O Comandante Geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais-militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida.

Os deveres policiais-militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial-militar à comunidade estadual e à sua segurança compreendem, essencialmente:

I - a dedicação integral ao serviço policial-militar e a fidelidade à instituição à que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos símbolos nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial-militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial-militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o policial-militar se define e se caracteriza como Chefe. Aplica-se à Direção e à Chefia de Organização Policial-Militar, no que couber, o estabelecido para o Comando.

A subordinação não afeta, de modo algum **a dignidade pessoal do policial-militar** e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada da Polícia Militar.

VAI CAIR NA PROVA

● O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do Comando, da Chefia e da Direção das Organizações Policiais-Militares.

● Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento da tropa e no emprego dos meios, quer na instrução e na

administração; poderão ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar.

● Os cabos e soldados são, essencialmente, os elementos de execução.

Cabe ao policial-militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.

A violação das obrigações ou dos deveres policiais-militares constituirá crime ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou regulamentação peculiares.

A violação dos preceitos da ética policial-militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.

No concurso de crime militar e da transgressão disciplinar será aplicada somente a pena relativa ao crime.

São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da função:

a) o Governador do Estado de Pernambuco;
b) o Comandante-Geral da Polícia Militar; e
c) os Comandantes, os Chefes e os Diretores, na conformidade da legislação ou regulamentação da Corporação.

O **policial-militar afastado do cargo**, nas condições mencionadas neste artigo***, ficará privado do exercício de qualquer função policial-militar***, até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso.

São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores, quanto às de caráter reivindicatório.

O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco é competente para processar e julgar os policiais-militares nos crimes definidos em lei como militares.

As penas disciplinares de detenção ou prisão **não podem ultrapassar de trinta dias.**

O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial-militar da ativa será submetido a Conselho de Justificação na forma da legislação específica. O Oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, **poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente ou a critério do Comandante-Geral da Polícia Militar** conforme estabelecido em Lei específica.

Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco julgar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação, na forma estabelecida em Lei específica.

O Aspirante-a-Oficial PM, bem como ***as praças com estabilidade assegurada***, presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais-militares da ativa **serão submetidos a Conselho de Disciplina**, na forma da legislação específica. O Aspirante-a-Oficial PM e ***as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidos a Conselho de Disciplina, serão afastados das atividades que estiverem exercendo.***

Compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar julgar, em última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina convocados no âmbito da Corporação.

BIZURANDO:

Conselho de Justificação é destinado ao oficial e **poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente ou a critério do Comandante-Geral da Polícia Militar.**

Conselho de Disciplina é destinado ao praça e ao praça especial (aspirantes***) e serão afastados das atividades que estiverem exercendo.***

Tanto o conselho de justificação quanto o conselho de disciplina poderão ser aplicados aos da inatividade.

São direitos dos policiais-militares:

I - garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando oficial;

II - a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

III - a remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação quando, não contando 30 (trinta) anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada, "ex-offício", por ter atingido a idade-limite de permanência em atividade no posto ou na graduação;

IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e na regulamentação específicas;
a) a estabilidade, quando praça com 10 anos de tempo de efetivo serviço;
b) o uso das designações hierárquica
c) a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação;
d) a percepção de remuneração;
e) outros direitos previstos na lei específica que trata da remuneração dos policiais-militares do Estado de Pernambuco;
f) a constituição de pensão policial-militar;
g) a promoção;
h) a transferência para reserva remunerada, a pedido, ou a reforma;
i) as férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças
j) a demissão e o licenciamento voluntário;

l) o porte de arma, quando oficial, em serviço ativo ou em inatividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança nacional ou por atividades que desaconselhem aquele porte;
m) o porte de armas, pelas praças, com as restrições impostas pelo Comando Geral da Polícia Militar;

VAI CAIR NA PROVA:

O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:

a) **em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso;**

b) **em 120 (cento e vinte) dias corridos, nos demais casos.**

O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitas coletivamente.

Os policiais-militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes-a-oficial, subtenentes, sargentos ou alunos de curso de nível superior para formação de oficiais.

Os policiais-militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições

a) o policial-militar que tiver ***menos de 5 (cinco) anos*** de efetivo serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, **excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento** "ex-offício"; e

b) o policial-militar em atividade, ***com 5 (cinco) ou mais anos de efetivo serviço***, ao se candidatar a cargo eletivo**, será afastado, temporariamente, do serviço ativo e agregado,** considerado em licença para tratar de interesse particular. **Se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus, em função do seu tempo de serviço.**

A remuneração dos policiais-militares compreende vencimentos ou proventos, indenizações e outros direitos e é devida em bases estabelecidas em lei peculiar.

Os policiais-militares na ativa percebem remuneração constituída pelas seguintes parcelas:
a) mensalmente:

I - Vencimentos, compreendendo soldo e gratificações; e
II - Indenizações;

b) eventualmente, outras indenizações.
§ 2º Os policiais-militares em inatividade percebem remuneração, constituída pelas seguintes parcelas:

O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei.

É proibido acumular remuneração de inatividade. O disposto neste artigo não se aplica aos policiais-militares da reserva remunerada e aos reformados, quando ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério ou cargo em comissão ou quanto ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados.

A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos policiais-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior.

As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento.

● ***Excepcionalmente, poderá haver promoção:***

I - em ressarcimento de preterição;
II - por bravura;
III - post mortem.

A promoção de policial-militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os princípios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida pelo princípio em que ora é feita sua promoção.

A promoção por bravura é aquela motivada por ato de coragem que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, represente feito significativo ou exemplo relevante de conduta cívica ou militar, sendo oficializada independentemente da existência de vaga, conforme dispuser o regulamento desta Lei.

A promoção "post mortem" é aquela que visa a expressar o reconhecimento do Estado de Pernambuco ao militar falecido em consequência de ferimento decorrente de luta contra malfeitores, retaliações motivadas por atos de serviço ou referentes à condição de militar do Estado, em ações ou operações de preservação da ordem pública, e ainda no desempenho de funções inerentes à Corporação, ou de moléstia ou doença decorrentes de quaisquer desses fatos, na forma da lei

As férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte.

Compete ao **Comandante-Geral da Polícia Militar a regulamentação da concessão das férias anuais.**

A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licenças para tratamento de saúde, por punição anterior decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças.

Os policiais-militares têm direito, ainda, aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de:

I - núpcias: 8 (oito) dias;
II - luto: 8 (oito) dias;
III - instalação: até 10 (dez) dias;
IV - trânsito: até 30 (trinta) dias.

Para a concessão do afastamento total do serviço no caso do inciso ***II considerar-se-á o falecimento de cônjuge, companheiro(a), pais, sogros, padrastos, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, curatelado ou irmãos***

Licença é a autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial-militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

A licença pode ser:
a) especial;
b) para tratar de interesse particular;
c) para tratamento de saúde de pessoa da família; e
d) para tratamento de saúde própria.

A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

A Licença Especial ***tem a duração de 6 (seis) meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses por ano civil***, quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pelo Comandante-Geral da Corporação ou pelo Secretário de Defesa Social, ou ainda pelo Chefe da Casa Militar, quando se tratar de seu efetivo

O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo de efetivo serviço.

A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças.

A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, **concedida ao policial-militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço**, que a requerer com aquela finalidade.

A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem do tempo de efetivo serviço.

A concessão de licença para tratar de interesse particular é de competência do Secretário de Defesa Social, de acordo com o interesse do serviço, ouvido o Comandante Geral da Corporação.

As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo.

A interrupção da licença especial ou de licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer:

a) em caso de mobilização e estado de guerra;

b) em caso de decretação de estado de sítio;

c) para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual;

d) para cumprimento de punição disciplinar, conforme for regulado pelo Comandante-Geral da Corporação, pelo Secretário de Defesa Social ou pelo Chefe da Casa Militar, quando se tratar de seu efetivo; (Redação alterada pelo art. 1° da Lei Complementar n° 300, de 16 de abril de 2015.)

e) em caso de pronúncia em processo criminal ou indiciação em inquérito policial-militar, a juízo da autoridade que efetivar a pronúncia ou a indiciação.

A interrupção da licença para tratamento de pessoa da família, para cumprimento de pena disciplinar que importe em restrição da liberdade individual, será regulada na legislação da Polícia Militar.

As prerrogativas dos policiais-militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.

São prerrogativas dos policiais-militares:

a) uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais-militares da Polícia Militar, correspondentes ao posto ou à graduação;

b) honras, tratamento e sinais de respeito que lhe sejam asseguradas em leis ou regulamentos;

c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização policial-militar, cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido; e

Somente em caso de flagrante delito, o policial-militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta, obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial-militar mais próxima, ***só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante.***

Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas são privativos dos policiais-militares e representam o símbolo da autoridade policial-militar com as prerrogativas que lhe são inerentes.

É proibido ao policial-militar o uso de uniformes:

a) em reuniões, propaganda ou qualquer outra manifestação de caráter político partidário;

b) na inatividade, salvo para comparecer a solenidades militares e policiais-militares e, quando autorizado, a cerimônia cívica comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular;

c) no estrangeiro, quando em atividades não relacionadas com a missão do policial-militar, salvo quando expressamente determinado ou autorizado.

É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar.

O militar falecido é chamado de instituidor e o beneficiário de pensionista***. O benefício da pensão militar será igual ao valor da remuneração paga ao militar em atividade ou inatividade***, sendo irredutível e deve ser revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação, ou faixa de soldo do posto ou graduação, conforme o caso, que lhe deu origem.

A pensão militar será devida aos beneficiários a contar: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)
I - Do dia seguinte ao óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;
II - Da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; e,
III - Da data da ocorrência do desaparecimento do militar por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, mediante prova idônea.

Perderá o direito à pensão militar o beneficiário que:

I - Venha a ser destituído do poder familiar, no tocante às quotas-partes dos filhos, as quais serão revertidas para estes filhos;
II - Sendo válido e capaz, atinja os limites de idade estabelecidos nesta Lei;
III - Renuncie expressamente ao direito;
IV - Tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte do militar ou do pensionista instituidor da pensão militar; e,
V - Tenha seu vínculo matrimonial com o militar instituidor anulado por decisão exarada após a concessão da pensão ao cônjuge.

Reversão é a transferência voluntária do direito de receber o pagamento da pensão militar, realizada pelo beneficiário, em favor dos filhos habilitados.

Não haverá, de modo algum, reversão em favor de beneficiário instituído.

A pensão militar não está sujeita à penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos especificamente previstos em lei.

A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa permanece sem número na sua escala hierárquica. Nos termos da Constituição Estadual, a agregação não abre vaga, inclusive para efeito de promoção.

O policial-militar deve ser agregado quando:

a) for nomeado para o cargo de policial-militar ou considerado de natureza policial-militar, estabelecido em lei ou decreto, não previsto nos quadros de organização da Polícia Militar;

b) aguardar transferência "ex-offício" para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivam; e,

c) for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de:

I - Ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano contínuo de tratamento;
II - Ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma;
III - Haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria;
IV - Haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos de licença para tratar de interesse particular;
V - Haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família;
VI - Ter sido considerado oficialmente extraviado;
VII - Haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;
VIII - Como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar;
IX - Se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da justiça comum;
X - Haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos sujeito a processo no foro militar;
XI - Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença com trânsito em julgado, enquanto durar a execução ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível;
XII - Estar à disposição de outros órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, de qualquer dos Poderes do Estado ou de outro ente da Federação, para exercer cargo ou função de natureza civil;
XIII - Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta;
XIV - Ter-se candidatado a cargo eletivo desde que conte 5 (cinco) ou mais anos de efetivo serviço;
XV - Ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar ou Comum.

O policial-militar agregado de conformidade com as alíneas a) e b) continua a ser considerado, para todos os efeitos, em serviço ativo.

A agregação do policial-militar, a que se refere a alínea a) e os itens XII e XIII da letra c), é contada a partir da data de posse do novo cargo até o regresso à Corporação ou transferência "ex-offício" para a reserva remunerada.

A agregação do policial-militar, a que se referem os itens I, III, IV, V e X da alínea c), é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o respectivo evento.

A agregação do policial-militar, a que se referem a alínea b) e itens II, VI, VII, VIII, IX, XI e XV da alínea c), é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento.

A agregação do policial-militar, a que se refere o ítem XIV da alínea c) do § 1º, é contada a partir da data do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à Corporação, se não houver sido eleito.

O policial-militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros policiais-militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros policiais-militares mais graduados ou mais antigos.

O policial militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, à organização policial-militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava, com a abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras de sua situação. Os Militares do Estado que estejam agregados apenas poderão concorrer às promoções pelo princípio de "antiguidade", nos seus respectivos quadros.

A agregação se faz por ato do Governador do Estado de Pernambuco ou de autoridade a qual tenham sido delegadas poderes para isso.

Reversão é o ato pelo qual o policial-militar agregado retorna ao respectivo quadro tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica.

A reversão será efetuada mediante ato do Governador do Estado de Pernambuco ou de autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso.

Do excedente

Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial-militar que:

I - É promovido por bravura, sem haver vaga;

III - Sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu quadro, em virtude de promoção de outro policial-militar em ressarcimento de preterição; e

IV - Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo Quadro, estando este com seu efetivo completo.

V - Ultrapassa o efetivo do seu quadro ou qualificação, em decorrência de desativação parcial do aludido efetivo.

O policial-militar, cuja situação é a de excedente, é considerado como em efetivo serviço para todos os efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo policial-militar, bem como à promoção.

O policial-militar promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o princípio de promoção a ser seguido para a vaga seguinte.

ATENÇÃO! VAI CAIR NA PROVA!

É considerado **ausente** o policial-militar que por mais de **24 (vinte e quatro) horas consecutivas:**

I - Deixar de comparecer à sua Organização Policial-Militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento; e

II - Ausentar-se, sem licença, da Organização Policial-Militar onde serve ou local onde deve permanecer.

O policial-militar é considerado **desertor** nos casos previstos na legislação penal militar:
Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, **por mais de oito dias.**

Desertor

Mais de 8 dias

I - Deixar de comparecer à sua Organização Policial-Militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento; e

É **considerado desaparecido** o policial-militar da ativa que, no **desempenho de qualquer serviço**, **em viagem**, **em operações policiais-militares** ou em **caso de calamidade pública**, tiver **paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias.**

A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de deserção.

Desaparecido

Mais de 8 dias.

1. No desempenho de qualquer serviço;

2. em viagem;

3. em operações policiais-militares;

Extraviado

Mais de 30 dias.

1. No desempenho de qualquer serviço;

2. em viagem;

3. em operações policiais-militares;

Perceba que: o desertor deixou de comparecer a suas atividades por mais de 8 dias consecutivos, porém o desaparecido compareceu e ao desenvolver suas atividades profissionais acabou-se perdendo o seu paradeiro por mais de 8 dias.

DO DESLIGAMENTO OU EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

O DESLIGAMENTO OU A EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO DA POLÍCIA MILITAR É FEITO EM CONSEQUÊNCIA DE:

I - Transferência para a reserva remunerada;
II - Reforma;
III - Demissão;
IV - Perda de posto e patente;
V - Licenciamento;
VI - Exclusão a bem da disciplina;
VII - Deserção;
VIII - Falecimento;
IX - Extravio.

O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição de ato do Governador do Estado de Pernambuco ou de autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso.

Da transferência para a reserva remunerada

A passagem do policial-militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua:

I - a pedido; e
II - "ex-officio"

Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao policial-militar que:

a) estiver respondendo inquérito ou processo em qualquer jurisdição; e
b) estiver cumprindo pena de qualquer natureza.

O valor da remuneração na inatividade corresponderá a tantas quotas quanto forem os anos de serviço, computáveis para inatividade, até o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos.

NOVIDADE NA LEI É SEMPRE COBRADA!

O militar do Estado da ativa que tiver ingressado na Corporação até o dia 31 de dezembro de 2021 e que não houver completado o tempo mínimo de serviço até esta data, deve cumprir os dois requisitos:

I - no mínimo, o tempo de serviço faltante calculado em dias, do dia 1º de janeiro de 2022 até completar 30 (trinta) anos de serviço, se militar do Estado masculino, ou completar 25 (vinte e cinco) anos, se militar do Estado feminino, com o acréscimo de 17% (dezessete por cento) sobre este tempo de serviço faltante; e,

II - o tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar no Estado de Pernambuco, com o acréscimo de 4 (quatro) meses a cada ano de serviço faltante, calculado em dias, do dia 1º de janeiro de 2022 até completar 30 (trinta) anos de serviço, se militar do Estado masculino, ou completar 25 (vinte e cinco) anos, se militar do Estado feminino, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.

O acréscimo de que trata o inciso II do art. 89-A será obtido pelo valor determinado na tabela constante no Anexo Único, referente à data em que o militar do Estado masculino completará o tempo de 30 (trinta) anos de serviço ou, se militar do Estado feminino, 25 (vinte e cinco) anos de serviço.

O tempo de natureza militar no Estado de Pernambuco está contido no tempo de serviço.
O militar do Estado da ativa que tiver ingressado na Corporação até 31 de dezembro de 2021, ao completar os requisitos previstos no art. 89-A, poderá, concomitantemente com o requerimento de transferência para reserva remunerada, solicitar a Promoção Requerida.

O militar do Estado não terá direito à promoção requerida no curso de cumprimento de pena por sentença criminal transitada em julgado.

O ato de inatividade retroagirá os efeitos à data do desligamento do serviço ativo, para fins de inatividade.

A transferência de ofício para a reserva remunerada, verificar-se-á sempre que o militar do Estado incidir nos seguintes casos:

I - Atingir as seguintes idades limites:

a) 67 (sessenta e sete) anos no caso de oficiais; e,

b) 63 (sessenta e três) anos no caso de praças;

O ato administrativo de transferência de ofício para inatividade retroagirá os efeitos ao desligamento do serviço ativo.

A transferência do policial-militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio ou em caso de mobilização.

O oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do Governador do Estado de Pernambuco para compor Conselho de Justificação, para ser encarregado de Inquérito Policial-Militar ou incumbido de outros procedimentos administrativos, na falta de oficial da ativa em situação hierárquica compatível com a do oficial envolvido.

O oficial convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção a que não concorrerá, e contará como acréscimo, esse tempo de serviço.

A convocação de que trata este artigo terá a duração necessária no cumprimento da atividade que a ela deu origem, não devendo ser superior ao prazo de 12 (doze) meses, dependerá da anuência do convocado e será precedida de inspeção de saúde.

A passagem do militar do Estado à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se de ofício.

O Militar do Estado que incorra em situação de reforma por incapacidade definitiva para o exercício da atividade-fim, decorrente de deficiência, permanecerá no serviço ativo em atividade administrativa, no mesmo posto ou graduação, hipótese em que será readaptado em função compatível com a sua capacidade física e intelectual, desde que seja julgado apto por Junta Militar de Saúde para o exercício da nova função, atendida a conveniência do serviço, na forma estabelecida em Decreto.

Aos militares do Estado readaptados são assegurados os deveres, os direitos e as prerrogativas dos demais integrantes das respectivas Corporações, quando compatíveis com sua nova condição, especialmente:

I - O tempo de efetivo serviço na carreira;
II - Participações em cursos;
III - Promoções, concorrendo em todos os critérios previstos em lei;
IV - Progressões remuneratórias;
V - Ministrar instruções ou aulas nos diversos cursos no âmbito das Corporações e fora delas, em conformidade com os dispositivos legais.

Durante o período de tempo em que o militar do Estado estiver no exercício da atividade como readaptado, terá seu quadro clínico acompanhado *anualmente* pela Junta Militar de Saúde.

A reforma de que trata o art. 93 será aplicada ao militar do Estado que:

I - Atingir a idade limite de 70 (setenta) anos;
II - For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, desde que não seja possível sua readaptação;
III - Estiver agregado por mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;
IV - For condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença passada em julgado;
V - Sendo oficial, a tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em julgamento por ele efetuado, em consequência de Conselho de Justificação a que foi submetido.

Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão de pessoal da Corporação organizará a relação dos militares do Estado que houverem atingido a idade limite de permanência na reserva remunerada, a fim de serem reformados.

A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - Ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sua causa eficiente;

II - Acidente em serviço;

III - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

IV - Tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

V - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) o de Primeiro-Tenente PM, para Aspirante-a-Oficial PM;

b) o de Segundo-Tenente PM, para Subtenente PM, Primeiro-Sargento PM, Segundo-Sargento PM e Terceiro-Sargento PM; e

c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo PM e Soldado PM.

O militar do Estado da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item V, do art. 96, não sendo possível sua readaptação, será reformado:

I - Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; e

II - Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

O militar do Estado reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por Junta médica, em grau de recurso ou revisão, deverá retornar ao serviço ativo na condição de apto para a atividade-fim ou de readaptado, na forma estabelecida em decreto. ***O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 5 (cinco) anos e na forma do disposto no § 1º do artigo 80.*** A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para permanência nessa situação, ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado, ultrapassar 5 (cinco) anos.

O policial-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno.

A interdição judicial do policial-militar e seu internamento em instituição apropriada, policial-militar ou não, deverão ser providenciados pela Corporação quando:

a) não houver beneficiários, parentes ou responsáveis; ou
b) não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo.

A demissão da Polícia Militar, aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua:
I - A pedido; e
II - "Ex-officio".

A demissão a pedido será concedida, mediante requerimento do interessado:

I - Sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 (cinco) anos de oficialato; e

II - Com indenização das despesas feitas pelo Estado de Pernambuco, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco) anos de oficialato.
O direito à demissão, a pedido, pode ser suspenso, na vigência de estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio ou em caso de mobilização.

Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo por julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o oficial que:

I - For condenado por Tribunal civil ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos, em decorrência de sentença condenatória passada em julgado;

II - For condenado por sentença passada em julgado por crime para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à Segurança Nacional;

III - Incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por Conselho de Justificação e neste for considerado culpado;

IV - Tiver perdido a nacionalidade brasileira.

Vai cair

Do licenciamento

O Licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças, se efetua:

I - a pedido; e
II - "ex-officio".
O licenciamento ***a pedido*** poderá ser concedido, ***desde que não haja prejuízo para o serviço***, à praça engajada ou reengajada que conte, no mínimo, a metade do tempo de serviço a que se obrigou.

O licenciamento "ex-officio" será feito na forma da legislação peculiar:

a) por conclusão de tempo de serviço;
b) por conveniência do serviço; e
c) a bem da disciplina.
O policial-militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

O Aspirante-a-Oficial PM e as demais praças empossadas em cargo público permanente, estranho à sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados "ex-officio", sem remuneração e terão sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio ou em caso de mobilização.

Da exclusão da praça a bem da disciplina

A exclusão a bem da disciplina será aplicada "ex-officio":

a) às ***praças sem estabilidade*** assegurada que ***forem condenadas à pena restritiva de liberdade superior a dois anos*** por tribunal militar ou civil em ***sentença transitada em julgado***.

b) aos Aspirantes-a-Oficial PM ou às praças com estabilidade assegurada:

I - Sobre as quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça por haverem sido condenadas em sentença passada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal civil à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos ou, nos crimes previstos na legislação especial concernente à Segurança Nacional, à pena de qualquer duração;

II - Sobre as quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade brasileira;

III - Que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto no artigo 48 e neste forem considerados culpados.

O Aspirante-a-Oficial PM ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação policial-militar anterior:

a) por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho; e

b) por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina.

É da competência do Comandante-Geral da Polícia Militar o ato de exclusão a bem da disciplina do Aspirante-a-Oficial PM, bem como das praças com estabilidade assegurada.

A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração ou indenização e sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar.

Da deserção

A deserção do policial-militar acarreta uma interrupção do serviço policial-militar, com a consequente demissão "ex-officio" para o oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça.

A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 (um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes deste prazo.

A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora.

O policial-militar desertor, que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar.

A reinclusão em definitivo do policial-militar, de que trata o parágrafo anterior, **dependerá da sentença do Conselho de Justiça.**

Do falecimento e do extravio

O falecimento do policial-militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar, com o consequente desligamento ou exclusão do serviço ativo, a partir da data da ocorrência do óbito.

O extravio do policial- militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar com o consequente **afastamento temporário do serviço ativo**, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado.

O desligamento do serviço ativo será feito 6 (seis) meses após a agregação por motivo de extravio.

Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento do policial-militar da ativa será considerado como falecimento, para fins deste Estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento.

O reaparecimento de policial-militar extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apurar as causas que deram origem ao seu afastamento.

O policial-militar reaparecido será submetido a Conselho de Justificação ou a Conselho de Disciplina, por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar, se assim for julgado necessário.

DO TEMPO DE SERVIÇO

Os policiais-militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar.

Considera-se como data de inclusão, para fins deste artigo:

a) a data do ato em que o policial-militar é considerado incluído em uma Organização Policial-Militar;

b) a data de matrícula em órgão de formação de policiais-militares; e

c) a data de apresentação pronto para o serviço no caso de nomeação.

O policial-militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço na data de reinclusão.

Na apuração do tempo de serviço do policial-militar será feita a distinção entre:

I - Tempo de efetivo serviço; e
II - Anos de serviço.

Será também computado como de efetivo serviço:

I - O tempo passado dia a dia pelo servidor militar da reserva remunerada, que for convocado para o exercício de funções militares, na forma dos artigos 6º e 92 desta Lei;

II - O tempo de serviço prestado às Forças Armadas e Auxiliares, a partir de 27 de abril de 1990, inclusive para fins de aposentadoria.

"Anos de Serviço" é a expressão que designa o tempo de efetivo a que se referem o artigo 121 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos:

I - Tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo policial-militar anteriormente à sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão na Polícia Militar;
II - 1 (um) ano para cada 5 (cinco) anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do Quadro de Saúde, até que este acréscimo complete o total de anos de duração normal do curso universitário correspondente, sem superposição a qualquer tempo de serviço policial-militar ou público eventualmente prestado durante a realização deste mesmo curso;
III - Tempo relativo a cada licença especial não gozada, contado em dobro; e
IV - Tempo relativo a férias não gozadas, contado em dobro;
V - Tempo de atividade privada, computado na forma de legislação pertinente.

O acréscimo a que se refere o inciso I será computado:

I - em atividade, para fins de percepção da Gratificação Adicional, por Tempo de Serviço, a requerimento do interessado, desde que este conte com mais de 05 (cinco) anos de serviço prestado à Policia Militar; e
II - quando da passagem à situação de inatividade.

Não é computável, para efeito algum, o tempo:

a) que ultrapassar de 1 (um) ano, contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família;
b) passado em licença para tratar de interesse particular;
c) passado como desertor;
d) decorrido em cumprimento de pena de suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou função, por sentença passada em julgado; e
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença passada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam.

A data limite **não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias**, dos quais um máximo de **15 (quinze) dias** no órgão encarregado de efetivar a transferência, da data da publicação do ato da transferência para a reserva remunerada ou reforma, em Diário Oficial ou Boletim da Corporação, considerada sempre a primeira publicação oficial.

O policial-militar da ativa pode contrair matrimônio, desde que observada a legislação civil específica.

É vedado o casamento ***ao Aluno-Oficial PM e demais praças enquanto estiverem sujeitos aos regulamentos dos órgãos de formação de oficiais, de graduados e de praças, cujos requisitos para admissão exijam a condição de solteiro, salvo em casos excepcionais, a critério do Comando-Geral da Corporação.***

O casamento com mulher estrangeira somente poderá ser realizado após a autorização do Comandante-Geral da Polícia Militar.

São recompensas policiais-militares:

a) prêmios de Honra ao Mérito:
b) condecorações por serviços prestados;
c) elogios, louvores e referências elogiosas; e

As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos policiais-militares para afastamento total do serviço, em caráter temporário.

As dispensas de serviço podem ser concedidas aos policiais-militares:

I - como recompensa
II - para desconto em férias; e
III - em decorrência de prescrição médica.

É vedado o uso, por parte da organização civil, de designações que possam sugerir sua vinculação à Polícia Militar.

HISTÓRIA DE PERNAMBUCO

1. Ocupação e colonização - Contatos iniciais do europeu com o nativo local, Capitanias Hereditárias, Duarte Coelho.

A primeira expedição europeia a chegar em Pernambuco foi a do navegador português Gonçalo Coelho, em 1501, acompanhado de América Vespúcio, o qual relatou ter efetuado desembarques entre o 5° e o 8° de latitude sul, onde se localiza o atual litoral de Pernambuco. Segundo Duarte Leite (*O Mais Antigo Mapa do Brasil*, 1923), teria sido essa expedição a descobrir **Fernando de Noronha**, em 1502, que se tornou a primeira capitania hereditária do Brasil, em 1504.

A colonização efetiva de Pernambuco ocorreu com a chegada de Duarte Coelho, donatário da Capitania que se estendia desde Igarassu, ao norte, **até o rio São Francisco, ao sul. Era a Nova Lusitânia, nome dado à Capitania pelo próprio donatário**.

Em 10 de março de 1534, Duarte Coelho recebeu, de D. João III, **a carta de doação da Capitania de Pernambuco**

Nos anos seguintes, Pernambuco **tornou-se a mais próspera** entre as capitanias do Brasil, com seus engenhos de açúcar.

O norte do atual Pernambuco e a maior parte da Paraíba estavam na Capitania de **Itamaracá**, **doada a Pero Lopes de Sousa**

O território onde hoje é o estado de Pernambuco era povoado por diversas tribos indígenas **como caetés, cariris e tabajaras, dentre outras etnias**

Através do sistema de Capitanias Hereditárias, **Duarte Coelho** tomou posse da Capitania de Pernambuco, chamada inicialmente de **Capitania Nova Lusitânia**.

Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda e em 1537, esta passou a ser Vila.

Igualmente, **em 1537, foi fundada a cidade de Recife.**

Nem todas as Capitanias Hereditárias foram bem-sucedidas, **mas graças ao cultivo da cana-de-açúcar, a Capitania de Pernambuco prosperou.**

A princípio, os portugueses utilizaram a mão de obra escrava indígena na lavoura da cana.

A Capitania de Pernambuco compreendia um território bem maior que o atual. **Incorporava o que chamamos hoje de estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e parte da Bahia.**

A invasão holandesa tem início na Bahia em 1624 e foram expulsos da capital graças à ação de uma armada luso-espanhola um ano depois.

Importância do açúcar:

Pernambuco era a capitania mais rica, tinha as maiores fazendas e era a mais poderosa. Desse estado saiu a maior produção de açúcar do mundo. Essas plantações ficaram conhecidas como **"plantation",** pois eram grandes fazendas que produziam apenas uma cultura (monocultura) e sua produção era totalmente voltada ao comércio exterior.

Outro assalariado era o **feitor-mor** que era um empregado de confiança do **senhor de engenho** e cumpria a função de delegar tarefas aos outros trabalhadores e administrar a produção do açúcar.

No Agreste, a cidade de **Pesqueira** floresceu com a indústria de doces, dando origem a um polo doceiro famoso que se espraiou pelos Vales dos Rios Moxotó e Pajeú. Em Pesqueira, há ainda o Museu do Doce, instalado no prédio da antiga Fábrica de Doces Rosa. Também **Bezerros**, com suas dezenas de pequenas fábricas de nego-bom de banana e mariola de goiaba, frutas vindas dos brejos de altitude, as regiões de microclimas singulares do Semiárido. A vila de Poço Fundo, em **Santa Cruz do Capibaribe**, merece destaque pelos doces que são patrimônio do município e que deu origem a um festival bem conhecido na região. Já no Alto Sertão, a bacia leiteira de **Afrânio** ganhou notabilidade pela fabricação de um doce de leite branco comercializado em barra

FORMAÇÃO DE OLINDA E RECIFE

Renomado administrador colonial, o beneficiário **Duarte Coelho** envidou todos os esforços para que a capitania olindense se desenvolvesse, fundando, em Pernambuco, **o primeiro engenho de açúcar e estimulando a agricultura, paralelamente com outros benefícios em prol do enriquecimento da cidade.**

Olinda após ser dominada pelos holandeses, em 1630, foi incendiada e, somente em 1654, mais uma vez sob a dominação portuguesa retornou à condição de sede oficial do governo, apesar dos governadores residirem no Recife.

No início do século XIX, graças à fundação do Seminário Diocesano e, em 1828, do curso jurídico, Olinda converteu-se em uma pequena cidade de estudantes, chegando a rivalizar, em certos aspectos, com a metrópole portuguesa, em ostentação arquitetônica.

Coube ao sargento-mor **Bernardo Vieira de Melo**, no Senado da Câmara, em 1710, dar o primeiro **grito de independência** no país.

Durante cerca de 24 anos, ficou sob o domínio da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, tendo como administrador o conde **Maurício de Nassau**, com o título de **governador-geral**.

O primeiro cotejo da **insurreição pernambucana** foi a batalha do Monte das Tabocas, de 1645, em Vitória de Santo Antão, seguindo-se a batalha dos Guararapes, travada em dois confrontos entre o exército da Holanda e os defensores do império português, em 1648 e 1649.

A PRESENÇA HOLANDESA E O GOVERNO DE MAURÍCIO DE NASSAU.

João Maurício de Nassau foi um conde holandês, enviado ao nordeste brasileiro, em 1637, pela **Companhia das Índias Ocidentais**. Sua função era governar as terras dominadas pelos holandeses na região de Pernambuco. **Seu governo durou sete anos** e foi responsável por várias transformações, **principalmente urbanísticas**, em Recife.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E AÇÕES DO GOVERNO NASSAU

- ✓ Investimentos na infraestrutura de Recife como, por exemplo, construção de pontes, diques, drenagem de pântanos, canais e obras sanitárias.
- ✓ Estabelecimento de aliança política com os senhores de engenho de Pernambuco.
- ✓ Incentivo ao estudo e retratação da natureza brasileira, principalmente com a vinda de artistas e cientistas holandeses.
- ✓ Adoção de melhorias nos engenhos, visando o aumento da produção de açúcar.
- ✓ Criação do Jardim Botânico no Recife, assim como o Museu Natural e o Zoológico.
- ✓ Melhoria da qualidade dos serviços públicos em Recife, investindo na coleta de lixo e nos bombeiros.
- ✓ Redução dos tributos cobrados dos senhores de engenho de Pernambuco.
- ✓ Estabelecimento da liberdade religiosa aos cristãos.

FIM DO GOVERNO NASSAU

No começo da década de 1640, a Companhia das Índias Ocidentais passou a tomar uma série de medidas visando o aumento dos lucros com a economia açucareira no Brasil.

Entre estas medidas estavam o aumento de impostos, cobrança de dívidas atrasadas dos senhores de engenho e pressão para aumentar a produção de açúcar. Estas medidas causaram grande insatisfação nos senhores de engenhos e não foram aceitas por Maurício de Nassau, que resolveu deixar o cargo de governador em 1644.

A saída de Nassau do governo rompeu o clima harmonioso entre holandeses e senhores de engenho. Muitos destes últimos passaram a se organizar, formando exércitos e buscando apoio de colonos, com o objetivo de expulsar os holandeses do nordeste brasileiro. O objetivo foi conquistado em 1654 através da Insurreição Pernambucana.

No geral, o governo de Nassau foi positivo para Pernambuco em função das boas realizações implantadas que proporcionaram um certo grau de modernidade e desenvolvimento à região. Como a comparação geralmente é feita com o governo português no Brasil, que estava muito mais preocupado com a exploração econômica, muitos estudiosos afirmam que a região dominada pelos holandeses seria muito mais desenvolvida atualmente caso estes tivessem permanecido por mais tempo.

Porém, vale lembrar que os aspectos positivos estão relacionados diretamente ao governo Nassau, já que à Companhia das Índias Ocidentais interessava em primeiro lugar o lucro advindo da produção de açúcar na região

MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA E EMANCIPACIONISTAS

FORMAÇÃO DE QUILOMBOS

Os **quilombos** eram comunidades formadas por africanos escravizados e seus descendentes. Essas comunidades eram formadas por escravos que fugiam da escravidão, sendo um local onde viviam em liberdade e resistiam à escravidão. Nos quilombos não viviam apenas africanos escravizados, mas também índios e brancos livres.

Alguns quilombos existentes em Pernambuco:

- Quilombo das Onze Negras e a comunidade na Ilha de Mercês, na região de Suape, na Região Metropolitana do Recife.
- Quilombo do Xambá, no Portão do Gelo, em Olinda. É o único quilombo urbano reconhecido em Pernambuco.
- Quilombo do Ibura.
- Quilombo de Nazareth.
- Quilombo de Catucá (extensão do Cova da Onça).

INSURREIÇÃO PERNAMBUCA

A Insurreição Pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região Nordeste do Brasil, em meados do século XVII. Ela representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandados principalmente por João Fernandes Vieira, um próspero senhor de engenho de Pernambuco. Nessa luta contra os holandeses, os portugueses contaram com o importante auxílio de alguns africanos libertos e também de índios potiguares.

A oposição dos portugueses aos holandeses ocorreu em decorrência da intensificação da cobrança de impostos e também da cobrança dos empréstimos realizados pelos senhores de engenho de origem portuguesa com os banqueiros holandeses e com a Companhia das Índias Ocidentais, empresa que administrava as possessões holandesas fora da Europa.

Outro fato que acirrou a rivalidade entre portugueses e holandeses foi a questão religiosa. Boa parte dos holandeses que estava na região de Recife e Olinda era formada por judeus ou protestantes. Nesse contexto religioso que trazia as consequências da Reforma e da Contrarreforma para solo americano, o catolicismo professado pelos portugueses era mais um elemento de estímulo para expulsar os holandeses do local.

Aqui estão alguns pontos-chave sobre a Insurreição Pernambucana de 1654:

1. **Domínio Holandês:**
   - Entre 1630 e 1654, os Países Baixos, liderados pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, estabeleceram domínio sobre algumas regiões do Nordeste do Brasil, incluindo Pernambuco. Esse período ficou conhecido como o Domínio Holandês no Brasil.
2. **Descontentamento Local:**
   - O domínio holandês gerou descontentamento entre a população local, especialmente devido à administração rigorosa e à imposição de costumes e práticas diferentes dos portugueses. Além disso, houve conflitos religiosos, uma vez que os holandeses eram protestantes e a maioria da população local era católica.
3. **Insurreição:**
   - Em 1645, uma revolta local começou a ganhar força contra os holandeses, liderada por **André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira e Henrique Dias**. Os rebeldes, formados por brasileiros nativos e por tropas luso-brasileiras, lançaram uma série de ataques contra as forças holandesas.
4. **Batalha dos Guararapes:**

- As Batalhas dos Guararapes, travadas em 1648 e 1649, foram confrontos decisivos entre as forças rebeldes luso-brasileiras e os holandeses. Essas batalhas foram vitais para a resistência contra o domínio holandês.

5. **Retomada Portuguesa:**
   - Em 1654, após anos de conflitos e resistência, as forças portuguesas lideradas por **João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros e Francisco Barreto de Meneses** conseguiram retomar o controle de Pernambuco. O Tratado de Taborda, assinado em 1654, formalizou a rendição holandesa e marcou o fim do domínio holandês no Brasil.
6. **Consequências:**
   - A retomada de Pernambuco pelos portugueses foi um momento crucial para a restauração do domínio português no Brasil. As consequências da insurreição incluíram a expulsão dos holandeses e a reinstauração do controle colonial português na região.

GUERRA DOS MASCATES (1710)

"Resumo sobre a Guerra dos Mascates

O contexto histórico da Guerra dos Mascates foi a crise internacional do açúcar, que encontrava concorrentes em outros lugares, como nas Antilhas. Somou-se a isso a expulsão dos holandeses de Olinda, que eram ligados aos senhores de engenho.

O motivo da Guerra dos Mascates foi a disputa entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. Quando os primeiros ficaram endividados, pediram empréstimos aos segundos; porém recifenses sonhavam em se emancipar, já que a Câmara continuava nas mãos dos senhores. Essa tentativa de emancipação foi o estopim da guerra.

A Guerra dos Mascates se deu com uma primeira vitória de Olinda para que, na sequência, perdesse batalhas para os recifenses, que a venceram no final.

"Mascate" diz respeito a comerciantes que vendem produtos variados de casa em casa. É também o nome de uma cidade árabe, de onde vieram muitos dos descendentes portugueses que eram chamados de mascates no Brasil de maneira pejorativa.

As principais consequências da Guerra dos Mascates foram a prisão de olindenses senhores de engenho e a emancipação de Recife, que passou a ser a sede administrativa da capitania."

1. **Contexto Econômico:**
   - O conflito surgiu em um contexto de transformações econômicas. A economia de Pernambuco, que anteriormente estava centrada na produção açucareira, passou por mudanças. O declínio da produção de açúcar e o crescimento do

comércio levaram ao surgimento de uma classe de comerciantes conhecidos como "mascates".

2. **Mascates:**
   - Os mascates eram comerciantes itinerantes que viajavam de cidade em cidade, vendendo uma variedade de mercadorias. Muitos desses comerciantes eram imigrantes portugueses e judeus, e eles começaram a desafiar o domínio econômico da elite agrária local.
3. **Conflitos Sociais:**
   - A ascensão dos mascates provocou ressentimento entre a elite agrária, que via seu poder econômico ameaçado pelos comerciantes. Isso resultou em tensões e conflitos sociais, agravados pelas diferenças culturais e étnicas entre as duas classes.
4. **Estopim do Conflito:**
   - O estopim da guerra foi uma revolta ocorrida em 1710, quando grupos populares liderados por mascates se rebelaram contra a elite local. A revolta foi em parte uma resposta à exploração e aos altos impostos pela elite agrária.
5. **Repressão e Consequências:**
   - As autoridades coloniais reprimiram a revolta, e muitos dos líderes populares foram punidos. O conflito teve consequências significativas, incluindo a execução de alguns envolvidos e a permanência das tensões sociais na região.
6. **Legado:**
   - A Guerra dos Mascates deixou um legado na história de Pernambuco. Ela evidenciou as contradições sociais e econômicas da época e destacou as mudanças em curso na estrutura econômica da região. Embora a elite agrária tenha prevalecido no curto prazo, as transformações econômicas e sociais em andamento continuariam a moldar a história de Pernambuco e do Brasil.

REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA (1817)

Aqui estão alguns pontos-chave sobre a Revolução Pernambucana de 1817:

1. **Contexto Histórico:**
   - No início do século XIX, o Brasil era uma colônia de Portugal, e as ideias iluministas e republicanas estavam circulando pelo mundo. A invasão napoleônica em Portugal em 1807 levou à transferência da corte portuguesa para o Brasil, gerando um período de agitação e mudanças políticas.
2. **Ideias Liberais e Nacionalistas:**
   - A Revolução Pernambucana foi influenciada pelas ideias iluministas e pelos ideais de liberdade e igualdade que inspiraram movimentos revolucionários em outros lugares. **Os líderes da revolta buscavam a independência de Pernambuco e a criação de uma república**.
3. **Líderes e Participantes:**
   - Diversos líderes destacaram-se na revolta, incluindo **Domingos José Martins, Padre Roma, e João de Barros Lima (Leão Coroado)**. Além de figuras influentes,

a revolta contou com a participação de diversos setores da sociedade, incluindo agricultores, comerciantes e militares.

4. **Proclamação da República:**
   - Em 6 de março de 1817, a Revolução Pernambucana foi proclamada, declarando a independência de Pernambuco e a instauração de uma república. A nova república tinha uma constituição liberal, inspirada nos princípios da Revolução Francesa.
5. **Repressão e Derrota:**
   - As autoridades coloniais e as forças portuguesas reagiram rapidamente à revolta. Tropas leais à Coroa portuguesa, lideradas por Luís do Rego Barreto, conseguiram reprimir a revolta. A resistência foi sufocada e os líderes foram presos, executados ou exilados.
6. **Consequências:**
   - A repressão à Revolução Pernambucana foi severa. Muitos dos envolvidos foram punidos, e Pernambuco continuou sob domínio colonial português até a independência do Brasil em 1822.

CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR (1824)

A Confederação do Equador foi um **movimento separatista** que ocorreu no Nordeste do Brasil durante o período regencial, em 1824. Esse movimento foi uma resposta à centralização de poder e à instabilidade política que marcaram o início do período imperial brasileiro, sob o governo de Dom Pedro I.

A Confederação do Equador teve como epicentro a região nordestina, especialmente os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. As principais causas que levaram a esse movimento incluem:

1. **Centralização de Poder:**
   - A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, centralizava demasiadamente o poder nas mãos do imperador, desconsiderando princípios mais descentralizadores defendidos por algumas províncias.
2. **Conflitos Políticos:**
   - A instabilidade política do início do período imperial gerou conflitos entre facções políticas. O descontentamento com as decisões do governo central intensificou-se, especialmente após a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823.
3. **Questões Socioeconômicas:**
   - A região nordestina enfrentava problemas socioeconômicos, como seca, fome e desigualdades sociais. Esses fatores contribuíram para o descontentamento popular e a adesão ao movimento separatista.
4. **Influência Liberal:**
   - Ideias liberais, que pregavam a descentralização do poder e a participação popular na política, influenciaram muitos dos líderes do movimento.

O movimento da Confederação do Equador foi liderado por figuras como **Frei Caneca, Cipriano Barata e Padre Mororó**. Em 2 de julho de 1824, os rebeldes proclamaram a Confederação do Equador, buscando a independência da região nordestina do restante do império.

No entanto, o movimento não teve sucesso. As forças imperiais lideradas pelo brigadeiro Antônio de Sampaio e pelo Marquês de Barbacena conseguiram reprimir a Confederação. **Frei Caneca foi capturado e executado em 1825, marcando o fim do movimento separatista.**

GUERRA DOS CABANOS (1835)

A Cabanada, também conhecida como Guerra dos Cabanos, foi uma revolta popular ocorrida entre 1832 e 1835 em **Pernambuco e Alagoas**. Teve como **principal objetivo a restituição do poder do imperador D. Pedro I**, que havia abdicado em 1831.

Os cabanos, compostos principalmente por **índios e escravos foragidos**, foram liderados por **VICENTE DE PAULA**. Viviam nas florestas, na divisa entre Pernambuco e Alagoas. Foram chamados de cabanos pelas tropas oficiais, pois viviam em cabanas às margens de rios da região.

Principais causas da Cabanada:

- Os cabanos defendiam a volta de D. Pedro I ao poder.

- Defendiam suas terras nas florestas, que constantemente eram invadidas por proprietários rurais e comerciantes de madeiras.

Em 1835, forças militares dos governos da região (cerca de 4 mil soldados) foram enviados ao local onde estavam os cabanos. Centenas de revoltosos foram presos e alguns mortos em combate. Lavouras e residências (cabanas) foram queimadas e destruídas

A Guerra dos Cabanos, também conhecida como Cabanada, foi um conflito que ocorreu no Nordeste do Brasil, especificamente em **Pernambuco e Alagoas**, durante o período regencial. Ela foi uma das manifestações do período turbulento das Regências, marcado por instabilidade política e social após a abdicação de Dom Pedro I.

Contexto:

1. **Período Regencial:**
    - A Guerra dos Cabanos ocorreu durante o período de Regência, quando Dom Pedro I abdicou do trono e seu filho, Dom Pedro II, ainda era menor de idade. Esse período foi marcado por disputas políticas e sociais intensas.
2. **Descontentamento Popular:**

- Havia grande descontentamento entre as camadas populares, principalmente no Nordeste, devido às condições socioeconômicas precárias, à concentração de poder, à seca e a questões fiscais que impactavam a população mais pobre.

Principais Características:

1. **Participação Popular:**
   - A Guerra dos Cabanos teve uma participação significativa de camponeses, escravos, índios e outros grupos marginalizados. Os participantes eram chamados de "cabanos".
2. **Reivindicações Sociais:**
   - As reivindicações dos cabanos incluíam demandas por melhores condições de vida, redução de impostos e uma maior participação nas decisões políticas.
3. **Líderes:**
   - Diversos líderes destacaram-se durante a guerra, incluindo o padre João Ribeiro, que foi uma figura influente no movimento.

Desdobramentos:

1. **Conflitos Armados:**
   - A Guerra dos Cabanos envolveu uma série de conflitos armados, com batalhas entre os cabanos e as forças do governo.
2. **Participação de Pernambuco e Alagoas:**
   - Pernambuco e Alagoas foram dois dos estados mais afetados pela guerra, com várias batalhas ocorrendo nessas regiões.
3. **Repressão Governamental:**
   - O governo imperial reprimiu violentamente a revolta, utilizando forças militares para combater os cabanos.

Conclusão:

1. **Fracasso da Revolta:**
   - Apesar de sua resistência, a Guerra dos Cabanos não alcançou seus objetivos e foi reprimida pelas forças do governo.
2. **Consequências Sociais:**
   - A repressão resultou em perseguições, execuções e outras formas de punição para os participantes da revolta. A Guerra dos Cabanos deixou um legado de lutas sociais e políticas na região nordestina.

REVOLUÇÃO PRAIEIRA (1848)

A Revolução Praieira foi motivada por uma série de fatores, incluindo questões sociais, econômicas e políticas. Alguns dos principais pontos que contribuíram para a eclosão desse movimento foram:

1. **Descontentamento com a Monarquia:**
   - Muitos setores da sociedade brasileira estavam descontentes com o sistema monárquico. A insatisfação era alimentada por questões como a centralização do poder no governo central, a falta de autonomia das províncias (estados), e a influência de grupos conservadores no governo.

2. **Questões Sociais e Econômicas:**
    - A sociedade brasileira do século XIX era profundamente hierarquizada e marcada por desigualdades sociais. A Revolução Praieira teve participação ativa de camadas populares, incluindo artesãos, trabalhadores urbanos e setores mais empobrecidos da população, que viam no movimento a oportunidade de reivindicar direitos e melhores condições de vida.
3. **Liberalismo e Ideias Republicanas:**
    - As ideias liberais e republicanas, influenciadas por movimentos semelhantes na Europa, ganharam força entre os revoltosos. A Revolução Praieira, em muitos aspectos, foi uma manifestação dessas ideias, com a busca por uma forma de governo mais descentralizada e participativa.
4. **Reivindicações Regionais:**
    - Pernambuco, em particular, tinha uma longa história de resistência e lutas políticas. A região buscava maior autonomia e participação nas decisões políticas que afetavam diretamente sua realidade.

PERNAMBUCO E A REPÚBLICA

A história de Pernambuco está intrinsecamente ligada à evolução política do Brasil como um todo, incluindo os períodos de transição para a República. Aqui estão alguns pontos relevantes sobre a relação entre Pernambuco e a República no contexto histórico brasileiro:

1. **Proclamação da República (1889):**
    - Pernambuco teve um papel significativo na Proclamação da República em 1889. O movimento republicano encontrou apoio em diversos setores da sociedade pernambucana, incluindo militares, intelectuais e setores descontentes com a monarquia. O estado foi um dos primeiros a aderir à nova forma de governo.
2. **Participação na Revolta da Armada (1893-1894):**
    - Durante a Revolta da Armada, um conflito que ocorreu no início da República, Pernambuco teve sua parcela de envolvimento. A Revolta da Armada foi um movimento contra o governo republicano e teve reflexos em várias partes do país, incluindo confrontos em Recife.
3. **Ciclo do Açúcar e Declínio Econômico:**
    - No final do século XIX e início do século XX, Pernambuco enfrentou desafios econômicos relacionados ao declínio do ciclo do açúcar. O modelo econômico baseado nas plantações de cana-de-açúcar estava em declínio, o que impactou a economia e a estrutura social da região.
4. **Movimentos Sociais e Políticos:**
    - Pernambuco sempre foi um estado ativo em termos de movimentos sociais e políticos. Vários líderes e intelectuais pernambucanos estiveram envolvidos em discussões sobre os rumos da República, a defesa de reformas sociais e a busca por uma maior participação política.
5. **Mudanças Sociais e Urbanas:**

- A transição para a República trouxe mudanças sociais e urbanas para Pernambuco, assim como para o restante do país. Novas ideias políticas e sociais influenciaram a cultura, a educação e as instituições pernambucanas.

6. **Participação na Política Nacional:**
    - Pernambuco continuou a desempenhar um papel importante na política nacional ao longo do século XX, com figuras proeminentes participando ativamente da cena política brasileira.

A cultura popular pernambucana é rica e diversificada, refletindo a história, a miscigenação e as tradições do povo dessa região do Nordeste do Brasil. Dentre as manifestações culturais mais emblemáticas, destacam-se o frevo, o maracatu, a culinária e as festas populares. Vamos explorar cada uma delas:

1. **Frevo:**
    - O frevo é um estilo musical e uma dança originados em Recife, Pernambuco. Surgiu no final do século XIX e mistura influências africanas, europeias e indígenas. O ritmo acelerado e as coreografias vibrantes fazem do frevo uma expressão única e energética. Durante o Carnaval, os foliões dançam frevo nas ruas, acompanhados por orquestras de metais.
2. **Maracatu:**
    - O maracatu é uma tradição afro-brasileira que se manifesta em diversas formas, sendo o Maracatu Nação e o Maracatu Rural os mais conhecidos. O Maracatu Nação é uma representação nobre e ritualística, enquanto o Maracatu Rural é mais popular e ocorre em áreas rurais. Ambas as formas incluem desfiles com indumentárias coloridas, tambores, danças e representações de personagens históricos e mitológicos.
3. **Culinária:**
    - A culinária pernambucana é famosa por sua diversidade e sabor marcante. Pratos como a feijoada, a buchada de bode, a carne de sol, o bolo de rolo e a tapioca são ícones da gastronomia local. A influência indígena, africana e europeia se mescla, resultando em sabores únicos. O acarajé, por exemplo, é uma iguaria afro-brasileira que também encontrou espaço na culinária pernambucana.
4. **Festas Populares:**
    - O Carnaval de Pernambuco é uma das festas mais famosas do Brasil. O frevo e o maracatu são parte integrante das celebrações, com destaque para o Galo da Madrugada, um dos maiores blocos carnavalescos do mundo. Além disso, o São João é comemorado de maneira intensa, com festas juninas que incluem danças, comidas típicas e quadrilhas.
5. **Religiosidade:**
    - As festas religiosas, como a Festa de Nossa Senhora da Conceição em Recife e a Festa de São João em Caruaru, também desempenham um papel significativo na cultura pernambucana. Essas celebrações combinam elementos religiosos com manifestações culturais, incluindo música, dança e gastronomia.

HERANÇA AFRODESCENTE EM PERNAMBUCO.

A herança afrodescendente em Pernambuco é profunda e impactante, contribuindo significativamente para a identidade cultural, social e histórica dessa região. Aqui estão alguns aspectos importantes dessa herança em Pernambuco:

1. **Escravidão e Plantations:**
   - Durante o período colonial, Pernambuco foi um importante centro de produção de açúcar, o que levou à intensificação do tráfico de escravizados africanos. A presença africana era predominante nas plantations de cana-de-açúcar, contribuindo para a formação demográfica e cultural da região.
2. **Religiões de Matriz Africana:**
   - As religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, têm uma forte presença em Pernambuco. Muitos terreiros de Candomblé são encontrados na região, preservando tradições, rituais e crenças ancestrais africanas.
3. **Maracatu:**
   - O Maracatu é uma expressão cultural fortemente influenciada pela herança afrodescendente. Os grupos de Maracatu representam a nobreza negra e carregam elementos simbólicos das tradições africanas em suas performances, incluindo indumentárias, músicas e danças.
4. **Capoeira:**
   - A capoeira, uma mistura de arte marcial, dança e expressão cultural, tem raízes africanas e é praticada em Pernambuco. Além de ser uma forma de resistência durante o período da escravidão, a capoeira é agora reconhecida como uma expressão cultural afro-brasileira.
5. **Culinária:**
   - A culinária pernambucana é profundamente influenciada pela herança africana. Pratos como a feijoada, o acarajé e o vatapá têm origens africanas e foram incorporados à gastronomia local, enriquecendo a diversidade culinária da região.
6. **Festas Populares:**
   - As festas populares, especialmente durante o Carnaval, refletem fortemente a herança afrodescendente. Os ritmos, danças e trajes utilizados nas festividades, como o frevo e os desfiles de Maracatu, são expressões vivas dessa influência cultural.
7. **Quilombos:**
   - Pernambuco abriga diversos quilombos, comunidades formadas por descendentes de quilombolas. Essas comunidades preservam suas tradições culturais, práticas agrícolas e formas de organização social, representando uma continuidade da resistência e preservação da herança africana.

INFORMÁTICA

INTERNET

A **INTERNET** é um sistema de redes de computadores mundial que usam um conjunto de redes padrão de IP (Protocolo de Internet) ou TCP (Protocolo de Controle de Transmissão), unindo milhões de redes públicas e privadas. Todos os computadores que captam essa linguagem trocam informações entre si.

Já a **INTRANET** é uma **rede local interna**, normalmente **corporativa**, onde **somente um grupo exclusivo de pessoas tem acesso**, usando a internet baseada em protocolos TCP/IP.

A intranet funciona da mesma forma que a internet, por protocolos, mas ela **conecta computadores específicos e oferece mais segurança por ser fechado**.

Pesquisa na **GOOGLE.** Símbolos usados e suas **FUNÇÕES** na pesquisa.

@ Esse símbolo permite pesquisar em redes sociais:

Coloque @ antes de uma palavra para pesquisar em redes sociais.

Por exemplo: @twitter.

$ Esse símbolo permite pesquisar um preço: Coloque $ antes de um número.

Por exemplo: câmera **$**750.

Esse símbolo permite pesquisar um hashtags:

Coloque # antes de uma palavra.

Por exemplo: **#**concursopublico.

"-" Esse símbolo permite **excluir palavras** da pesquisa:

Coloque **-** antes de uma palavra que queira deixar fora. Por exemplo: velocidade do jaguar - carro

" " Esse símbolo permite pesquisar uma correspondência exata: Coloque uma palavra ou frase **entre aspas**. Por exemplo: "melhor concurso do Brasil".

***** Esse símbolo permite pesquisar caracteres coringas ou palavras desconhecidas:

Coloque um * na palavra ou frase que deseja deixar em aberto.

Por exemplo: "maior * do mundo".

.. Esse símbolo permite pesquisar dentro de um intervalo de números: Coloque **..** entre dois números. Por exemplo, câmera $50**..**$100.

OR Esse operador permite combinar pesquisas:

Coloque **"OR"** entre cada consulta de pesquisa. Por exemplo: maratona OR corrida.

site: Esse operador permite pesquisar um site específico:

Coloque "site:" antes de um site ou domínio.

Por exemplo: site:ebncursos.com ou site:.gov.

related: Esse operador permite pesquisar sites relacionados: Coloque "related:" antes de um endereço que você já conhece. Por exemplo: related:time.com.

info: Esse operador permite ver detalhes sobre um site: Coloque "info:" antes do endereço do site.

cache: Esse operador permite ver a versão em cache do Google de um site: Coloque "cache:" antes do endereço do site.

Principais Teclas de Atalhos para Navegadores

CTRL + D	Favoritos
CTRL + H	Histórico
CTRL + J	Downloads
CTRL + T	Nova aba ou guia
CTRL + N	Nova janela
CTRL + SHIFT + T	Reabrir última aba fechada
CTRL + SHIFT + N	Reabrir última janela fechada
CTRL + SHIFT + P	Navegação InPrivate ou Privativa
CTRL + Shift + N	Navegação anônima (Chrome)
CTRL + W ou CTRL + F4	Fechar aba
F5 ou CTRL + R	Atualizar página
CTRL + F5	Atualizar página + cache do site
CTRL + L	Edita a barra de endereços
Alt + Home	Abrir página inicial
F11	Alterna para a Tela Inteira

CONCEITOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS:

CONFIDENCIALIDADE: É a capacidade de um sistema de não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas. Seria similar à privacidade, em que pessoas autorizadas podem acessar e visualizar uma informação e pessoas não autorizadas não podem.

INTEGRIDADE: É a capacidade de garantir que a informação manipulada está correta, fidedigna e que não foi corrompida.

DISPONIBILIDADE: É a propriedade de uma informação estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada. De certa forma, ela garante que usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.

AUTENTICIDADE: É a propriedade que trata da garantia de que um usuário é de fato quem alega ser. Em outras palavras, ela garante a identidade de quem está enviando uma determinada informação.

IRRETRATABILIDADE (NÃO REPÚDIO): Também chamada de irrefutabilidade ou não repúdio, o princípio da irretratabilidade trata da capacidade de garantir que o emissor da mensagem ou participante de um processo não negue posteriormente a sua autoria.

FIREWALL:

É um **PONTO ENTRE DUAS OU MAIS REDES POR ONDE PASSA TODO O TRÁFEGO** e trabalha com o fluxo de tráfego que entra e sai da rede local. Pode ser um componente ou um conjunto de componentes, **HARDWARE E SOFTWARE**. Firewall é uma solução de **DEFESA**.

*O **FIREWALL** pode ser **Software, Hardware ou ambos**. Ele é o responsável por **MONITORAR AS PORTAS DA REDE/COMPUTADOR**, permitindo ou negando a passagem dos dados na rede, seja na entrada ou saída.*

VÍRUS

- ✓ **PROPAGA** cópias de si mesmo
- ✓ **DEPENDE** de execução explícita (pode vir acompanhado com outro programa com cara de bonzinho)

WORMS

- ✓ **PROPAGA** automaticamente (Não é bobão igual o VÍRUS)
- ✓ **EXECUÇÃO** direta
- ✓ **EXPLORAÇÃO** automática (Vai buscando as vulnerabilidades)
- ✓ PROPAGA NA REDE
- ✓ PODE AFETAR O DESEMPENHO DE REDES

CAVALO DE TROIA



Programas impostores, arquivos que **se passam por um programa desejável**, mas que, na verdade, são **PREJUDICIAIS**, pois executam mais funções além daquelas que aparentemente ele foi projetado.

Contém códigos maliciosos que, quando ativados, causam a perda ou até mesmo o roubo de dados.

→ Não infecta outros arquivos

→ Não se replica

1. **LISTA DE PROGRAMAS E ATAQUES MALICIOSOS:**
2. **ADWARE →** Exibe Propagandas.
3. **BACKDOOR →** Permite retorno Futuro, pelas Portas.
4. **BOT →** Comunicador Remoto, Explorador.
5. **BOTNET →** Rede de comunicação Remota.
6. **BOOT →** Atinge a área de Inicialização do Sistema Operacional.
7. **DOS →** Ataque que visa Travar um Sistema.
8. **DDOS →** Ataque Coordenado de negação de serviço.
9. **EXPLOIT →** Pedaço de Software, Comandos executáveis.
10. **HIJACKER →** Altera o funcionamento do Navegador.
11. **HOAX →** Boato qualquer.
12. **KEYLOGGER →** Captura Teclas digitadas.
13. **KINSING →** Minerador de Criptomoedas.
14. **PHARMING →** Redireciona o DNS, Página Falsa.
15. **PHISHING** → Pescador, Engana a vítima.

16. **RANSOMWARE →** Encripta Dados, Exige Resgate.
17. **ROGUE →** Mentiroso, instala programas Maliciosos.
18. **ROOTKIT →** Se Esconde, mantém acesso ao PC.
19. **SCREENLOGGER →** Espiona o Cursor, a Tela do PC.
20. **SPOOFING →** Ataque que falsifica endereços IP.
21. **SPYWARE →** Monitor, Coletor de Informações.
22. **SNIFFING →** Fareijador, registra e Intercepta o Tráfego. **FAREJADOR**
23. **TIME BOMB →** Fragmento de Código, Carga ativa.
24. **TRACKWARE →** Cookie do Mal, Monitor de Atividades.
25. **TROJAN →** Executa diversas funções Escondido.
26. **VÍRUS →** Infecta Arquivos, precisa ser executado.
27. **VÍRUS DE MACRO →** Desordena Funções (Excel, Word).
28. **VÍRUS DE SCRIPT →** Auto Executável.
29. **VÍRUS FLOODER →** Inunda, sobrecarrega uma Conexão.
30. **VÍRUS STEALTH →** Camuflador, torna o malware invisível.
31. **WORM →** Explorador Automático, Execução Direta.
32. **ZUMBI →** PC Infectado, controlado por terceiros.

É importante se atentar a dois tipos de malware, parecidos, no entanto, diferentes:

VÍRUS POLIMÓRFICO → Também conhecido como **Vírus Mutante**, é capaz de **assumir múltiplas formas a cada infecção** com o intuito de burlar o software de antivírus. Ele muda sua assinatura, mantendo suas funcionalidades e alterando apenas o seu padrão de bits (tamanho). A assinatura é uma característica utilizada pelos antivírus para definir a sua presença. Pode ser um nome, um comportamento ou o tamanho do vírus.

VÍRUS METAMÓRFICO → um vírus que se transforma a cada infecção, mas que **se reescreve completamente a cada infecção**, podendo mudar seu **tamanho e comportamento**, aumentando a dificuldade de detecção.

OBS.: o **VÍRUS POLIMÓRFICO** muda apenas a sua assinatura, mantendo sua funcionalidade, e o **VÍRUS METAMÓRFICO** muda sua assinatura e sua funcionalidade.

PROCEDIMENTOS, APLICATIVOS E DISPOSITIVOS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP)

O que é um backup?

Backup é uma ação de segurança para proteção de informações, caso ocorra problemas que possam destruir esses dados.

Através do backup são feitas cópias dos arquivos, discos físicos ou virtuais e pastas existentes no computador para locais de armazenamento suplementar.

TIPOS DE BACKUP

1. Backup completo ou full

Copia todos os arquivos, sem distinção. O processo de *backup* é mais lento. No entanto, a restauração é mais simples, uma vez que não há distinção entre os arquivos.

2. Backup incremental

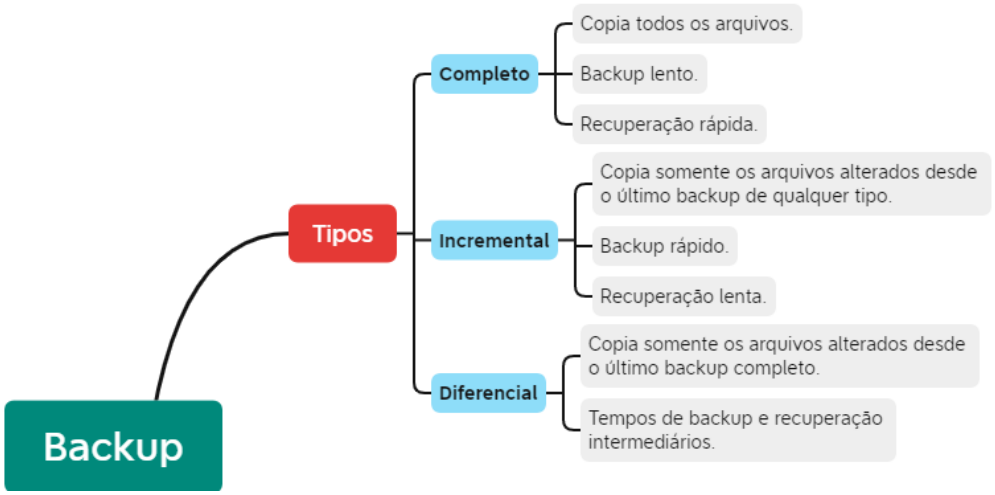
Copia somente os arquivos modificados desde o último *backup*, independente do seu tipo. O processo de *backup* é mais rápido. A cada cópia, gera-se um *backup* incremental separado dos demais.

Contudo, a recuperação é mais lenta e trabalhosa, pois podem ser necessários acessar vários *backups* incrementais para restaurar o ambiente por completo.

3. Backup diferencial

Copia somente os dados modificados desde o último *backup* completo. Pelo fato de não copiar tudo, o processo de *backup* é mais rápido do que o completo, porém não tão rápido quanto o incremental.

No entanto, a recuperação pode ser um pouco lenta, pela necessidade de restaurar um *backup* completo primeiro. Ela é mais rápida do que o *backup* incremental, porém não tão rápida quanto o completo.



AMBIENTES OPERACIONAIS: UTILIZAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS (EM PORTUGUÊS)

ATALHOS WINDOWS 10:
Mais utilizados
Ctrl + A = Selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela
Ctrl + C (ou Ctrl + Insert) = Copiar
Ctrl + X = Recortar
Ctrl + V (ou Shift + Insert) = Colar o item selecionado
Ctrl + Z = Desfazer uma ação
Ctrl + Y = Refazer uma ação
Delete (ou Ctrl + D) = Excluir movendo para a Lixeira
Esc = Cancelar a tarefa atual
Shift + Delete = Excluir sem passar pela lixeira (excluir direto)
Shift com qualquer tecla de direção = Selecione mais de um item em uma janela ou na área de trabalho, ou selecionar texto em um documento.
Page Up = Mover o cursor uma página acima
Page Down = Mover o cursor uma página abaixo
Ctrl + Esc = Abrir o menu Iniciar (usado principalmente em teclados que não tem a logo do Windows)
Ctrl + Shift = Mude o layout do teclado quando houver vários layouts de teclado disponíveis
Ctrl+ Shift + N = cria uma nova pasta no explorador de arquivos (Windows Explorer)
Ctrl+ Shift + F10 = Exibe o menu de atalho do item selecionado
Ctrl + setas = altera o tamanho do menu iniciar
Ctrl + Shift + Esc = Abrir o Gerenciador de Tarefas
Alt + Tab = Alternar entre itens abertos

Alt + F4 = Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo
Alt + F8 = Exibir sua senha na tela de credenciais. (tela de login)
Alt + Esc = Percorrer itens na ordem em que foram abertos

TECLAS DE FUNÇÃO
F1 = Ajuda
F2 = Renomear
F3 = Janela de busca para localizar um arquivo ou uma pasta
F4 = Exibir a lista da barra de endereços no Windows Explorer
F5 = Atualizar a janela ativa (navegadores)
F6 = Percorrer elementos da tela de uma janela ou da área de trabalho
F7 = Corretor do Word
F8 = No boot acessa o modo de segurança
F9 = Sem função específica nativa
F10 = Ativar a barra de menus no programa ativo
F11 = Dá um Zoom na área do navegador
F12 = Sem função específica nativa

TECLAS COM SÍMBOLO DO WINDOWS
Tecla Windows + Tab = Percorrer programas na barra de tarefas
Tecla Windows = Abrir ou fechar o menu Iniciar
Tecla Windows + A = Abrir a Central de ações
Tecla Windows + D = Exibir e ocultar a área de trabalho (desktop0
Tecla Windows + E = Abrir o Explorador de Arquivos
Tecla Windows + I = Abrir o aplicativo de configurações
Tecla Windows + L = Bloquear seu computador ou mudar de conta
Tecla Windows + M = Minimizar todas as janelas
Tecla Windows + R = Abrir a caixa de diálogo Executar
Tecla Windows + S = Abrir a pesquisa
Tecla Windows + V = Abrir histórico da área de transferência
Tecla Windows + seta para cima = Maximizar a janela
Tecla Windows + seta para baixo = Minimizar a janela da área de trabalho
Tecla Windows + seta esquerda = janela atual para esquerda da tela
Tecla Windows + seta direita = janela atual para direita da tela
Tecla Windows + PrtScn = captura e salva tela na pasta de capturas
Tecla Windows + Shift + S = permite capturar parte da tela com a Ferramenta de Captura

Tecla Windows + CTRL (ou ESC) = abre o menu iniciar

O Nome de arquivo não pode conter **BASIADO**:

- **B**arras; /\
- **A**spas; “
- **S**etas; <>
- **I**nterrogação; ?
- **A**sterisco; *
- **DO**is Pontos :

LINUX	WINDOWS
CUSTO	
Sem custo de licença	Alto custo nas licenças
Possibilita o uso de softwares "gratuitos"	A maioria dos softwares "gratuitos" existentes para Linux, são pagos para Windows.
Uma mesma versão de Linux pode atuar como servidor/estação de trabalho	Necessidade de obtenção de várias licenças para se obter o mesmo resultado.
MANUTENÇÃO	
O Linux suporta aplicações mais pesadas com equipamentos mais simples.	É necessário um equipamento com grande capacidade de processamento
Facilidade de encontrar profissionais especializados	Facilidade de encontrar profissionais especializados
Um computador com Linux pode ser utilizado como um equipamento de rede (roteador)	O Windows não faz roteamento.
ATUALIZAÇÃO	
Código aberto	Código fechado
Melhoria contínua do sistema (código) através de modificações realizadas por pessoas do mundo inteiro.	Alterações do código apenas quando são encontrados "Bugs" no Sistema

ALGUNS COMANDOS COBRADOS EM CONCURSOS

/bin - Programas utilizados com frequência no shell (**executáveis**)

/boot - Arquivos utilizados durante a inicialização do sistema

/dev - contém arquivos sobre **Dispositivos de hardware conectados**

/etc - Arquivos de configuração do sistema e dos seus programas

/home - diretório contendo os arquivos pessoais dos usuários (lembre de casa, pessoal)

/lib - Bibliotecas compartilhadas essenciais e módulos do kernel (**library**)

/sbin - Programas essenciais do usuário root para o funcionamento do sistema

/root - Diretório pessoal do usuário root

/opt - Softwares adicionados de maneira não padrão

/proc - Informações sobre os **processos sendo executados**

/media - Ponto de montagem utilizado por usuários comuns (**pense em media comum**)

/mnt - Ponto de montagem utilizado por **administradores de sistemas**

/tmp - Arquivos temporários do sistema (**TEMPORARIO**)

/usr - Arquivos e programas acessados pelo usuário (documentações, cabeçalhos, etc)

/var - Informações variáveis do sistema

/srv - Dados dos serviços do sistema

PRINCIPAIS DIRETÓRIOS (PARA COMPLEMENTAR):

- **/home - pastas pessoais dos usuários**
- **/usr - principais programas dos usuários**
- **/etc - arquivos de configuração do sistema**
- **/dev - DEVspositivos de hardware**
- **/boot - inicialização do boot**

UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TEXTO, PLANILHA E APRESENTAÇÃO DO PACOTE MICROSOFT OFFICE 2019 EM PORTUGUÊS (WORD, EXCEL E POWERPOINT) E DO PACOTE LIBREOFFICE 7 EM PORTUGUÊS (WRITER, CALC E IMPRESS).

MICROSOFT WORD:

PRINCIPAIS ATALHOS DO MICROSOFT WORD
CTRL + A: Abre um arquivo já existente
CTRL + B: salva o documento
CTRL + C: Copia o texto selecionado
CTRL + D: altera a formatação dos caracteres (comando Fonte, menu Formatar)
CTRL + E: cEntraliza o texto
CTRL + F: abre a caixa de diálogo de busca e pesquisa
CTRL + G: alinha à direita (Gireita)
CTRL + H: substitui o texto e a formatação especial
CTRL + I: formata o texto para Itálico
CTRL + J: formata o parágrafo para Justificado
CTRL + K: insere hyperlink
CTRL + L: abre a pesquisa
CTRL + M: insere parágrafo
CTRL + N: formata o texto para Negrito
CTRL + O: abre um novo documento em branco (Open new)
CTRL + P: imprime seu documento (Print)
CTRL + Q: formata o parágrafo para alinhar à esQuerda
CTRL + R: Refaz a ação
CTRL + S: Sublinha o texto selecionado
CTRL + T: seleciona todo o texto do documento (**Tudo**)
CTRL + U: substitui texto, formatação ou outros itens
CTRL + V: cola o texto copiado
CTRL + X: recorta o texto selecionado (**LEMBRE-SE QUE O X PARECE UMA TESOURA**)
CTRL + Y: refaz a última ação
CTRL + Z: desfaz a última ação

CTRL + ENTER: começa uma nova página no mesmo documento
CTRL + F10: maximiza ou restaura a janela
CTRL + SHIFT + A: formata as letras para maiúsculas
CTRL + SHIFT + E: ativa ou desativa o controle de alterações
CTRL + SHIFT + W: sublinha somente as palavras, mas não os espaços
CTRL + SHIFT + >: aumenta a fonte do texto
CTRL + SHIFT + <: diminui a fonte do texto
CTRL + ALT + L: começa uma lista
ALT + F4: sai do Word
ALT + CTRL + D:insere uma nota de fim
ALT + CTRL + F: insere uma nota de rodapé
ALT + CTRL + S: divide a janela do documento
ALT + SHIFT + C: remove a divisão da janela do documento
ALT + CTRL + I: entra no modo de visualização de impressão
ALT + CTRL + Z: alterna entre os últimos quatro lugares editados

MICROSOFT EXCEL

PRINCIPAIS FUNÇÕES EXCEL:

REVISÃO DAS FUNÇÕES "CONT":

- **Função CONT.NUM:** conta a quantidade que contém NÚMEROS, e não letras ⇢ **=CONT.NUM(intervalo)**
- **Função CONT.SE:** conta quantas células obedecem ao critério determinado ⇢ **=CONT.SE(intervalo;critérios)**
- **Função CONT.VALORES:** conta quantas células possuem valores, QUALQUER valor ou QUALQUER letra ⇢ **=CONT.VALORES(intervalo)**
- **Função CONT.VAZIO:** conta quais células estão vazias ⇢ **=CONT.VAZIO(intervalo)**

A função **=MED** no Excel calcula a **mediana** de um conjunto de dados. Por exemplo, se você tiver os números 2, 5, 7, 8, 9, a mediana seria o valor **7**.

=MÉDIA(A2:A5) calcula a média dos valores contidos nas células A2 até A5.

=MODA(A2:A5) calcula a moda dos valores contidos nas células A2 até A5, ou seja, o valor mais frequente.

=SOMA(A2:A5) soma os valores contidos nas células A2 até A5.

=MAIOR(A2:A10;1): informa o maior número no intervalo de A2 a A10;

=MAIOR(A2:A10; 2): informa segundo maior número no intervalo de A2 a A10;

=MENOR(A2:A10;5): retorna o quinto menor valor dentro do intervalo

=MÁXIMO(A2:A10): Maior valor dentro deste **INTERVALO**.

=MÍNIMO(A2;A10): Menor valor das **2 CÉLULAS** (A2 ou A10).

=MÁXIMO(A2:A10;A15;50): Maior valor comparando o número 50, com a célula A15 e o intervalo A2:A10.

=SE(A2>0;1;2): Irá verificar se o conteúdo da célula A2 é maior que zero. Se sim, retornará o valor 1, caso contrário, 2.

=SE(A2>10;1;2): Irá verificar se o conteúdo da célula A2 é maior que 10. Se sim, retornará o valor 1, caso contrário, 2.

=PROCV(Valor_procurado, matriz_tabela, num_indice_coluna)

=PROCV("Leandro";A1:B5;2): Irá buscar pela palavra "Leandro" sempre pela primeira coluna da matriz fornecida e, em seguida, retornará o valor da segunda coluna da matriz, pertencente à mesma linha.

	A	B	C	D
1	Nome	Idade	=PROCV("Leandro";A2:B5;2)	22
2	Alessandra	27		
3	Gabriela	55		
4	Ivan	43		
5	Leandro	22		

PROC**V**("Leandro"; A2:C5;3) Irá buscar pela palavra "Leandro" sempre pela **primeira coluna** da matriz fornecida e, em seguida, retornará o valor da terceira coluna da matriz, pertencente à mesma linha, ou seja, "motorista". **V = V**ertical, colunas.

PROC**H = H**orizontal = nas linhas.

POWER POINT

Principais extensões de arquivos:

Assunto **MUITO** cobrado em prova:

.PPTX – extensão padrão do documento do PowerPoint para **edição**; ← **DICA**: *lembre-se de "**ppt**"como "**pronto para o trabalho**", é o arquivo pronto para você trabalhar*.

.PPSX – extensão de apresentação de slides, ou seja, o arquivo é aberto no **modo de apresentação**; ← **DICA:** *lembre-se de "**pps**" como "**pronto para o show**", é o formato que tá pronto para a apresentação/show.*

.POTX – extensão modelo de arquivo para apresentação de slides;

.PPTM – arquivo do PowerPoint habilitado para macros;

.ODP – ele cria, abre, edita e salva arquivos do LibreOffice Impress.

PRINCIPAIS ATALHOS DO POWERPOINT:

Ir para a guia Página Inicial.	*Alt+H*
Ir para a guia Inserir.	*Alt+N*
Iniciar a apresentação de slides.	*F5*
Encerrar a apresentação de slides.	*Esc*
Feche o PowerPoint.	*Ctrl+Q*
Iniciar a apresentação do slide atual	*Shift + F5*
Avançar no slide	*Enter* →
Recuar no slide	*Backspace* ←
Tela branca	*C ou "Vígula" (,)*
Tela preta	*E ou "Ponto) (.)*
Direto para um slide	*Numero do slide + Enter*

WRITTER

PRINCIPAIS ATALHOS WRITER

TECLAS	FUNÇÃO
CTRL+O	Abre um documento.
CTRL+S	Salva o documento atual.
CTRL+N	Cria um novo documento.
CTRL+SHIFT+N	Abre a caixa de diálogo Modelos e documentos.
CTRL+P	Imprime o documento.
CTRL+F	Ativa a barra de ferramenta Pesquisar.
CTRL+H	Chama a caixa de diálogo Localizar e substituir.
CTRL+SHIFT+F	Busca o termo de pesquisa inserido pela última vez.
CTRL+SHIFT+J	Alterna a visualização entre o modo de tela cheia e o modo normal no Writer ou Calc
CTRL+SHIFT+R	Desenha uma nova exibição do documento. Ctrl+Shift+I Ativa ou desativa o cursor de seleção em textos somente-leitura.

OBS: o formato do arquivo do **Libreoffice Writer** é o **.odt** (*T de Texto*)!

COMANDO	WORD	WRITER
NOVO	CTRL + O	CTRL + N (NEW)
ABRIR	CTRL + A	CTRL + O (OPEN)
SALVAR	CTRL + B	CTRL + S (SAVE)
NEGRITO	CTRL + N	CTRL + B (BOLD)
ITÁLICO	CTRL + I	CTRL + I
SUBLINHADO	CTRL + S	CTRL + U (UNDERLINE)
SELECIONAR TUDO	CTRL + T	CTRL + A (ALL)
LOCALIZAR	CTRL + L	CTRL + F (FIND)
ALINHAR À ESQUERDA	CTRL + Q	CTRL + L (LEFT)
ALINHAR AO CENTRO	CTRL + E	CTRL + E
ALINHAR À DIREITA	CTRL + G	CTRL + R (RIGHT)
JUSTIFICAR	CTRL + J	CTRL + J

CALC

FÓRMULAS MAIS COBRADAS

BDSOMA: a função **BDSOMA** tem como objetivo somar valores correspondentes dentro de um intervalo aos critérios fornecidos pelo usuário. A sintaxe da função é:

=BDSOMA(INTERVALO_DE_PESQUISA; NOME_DA_COLUNA_DA_SOMA; CRITÉRIOS)

BDCONTAR: outra função de banco de dados muito útil é a **BDCONTAR**. A função é similar a função BDSOMA, com a diferença de que, agora, é feita a **contagem da quantidade de registrosque obedecem ao critério desejado**. O formato da função é:

=BDCONTAR(INTERVALO_DE_PESQUISA;NOME_DA_COLUNA_DA_CONTAGEM; CRITÉRIOS)

MAIOR: a função **MAIOR** retorna o **maior valor na enésima posição** de um intervalo de células definido.

=MAIOR(INTERVALO; POSIÇÃO)

MÁXIMO: Retorna o **valor máximo encontrado** dentro de um ou mais intervalos de células definidos como argumentos da função. Possui o formato:

=**MÁXIMO**(ARGUMENTOS)

MÉDIA: A função **MÉDIA** **calcula a média de um intervalo** de valores. A estrutura da funçãoMÉDIA é:

=**MÉDIA** (INTERVALO_DE_VALORES)

MENOR: a função **MENOR** retorna o **menor valor na enésima** posição de um intervalo de célulasdefinido.

=MENOR(INTERVALO; POSIÇÃO)

MÍNIMO: retorna o **valor mínimo** encontrado dentro de um ou mais intervalos de células definidos como argumentos da função. Possui o formato:

=**MÍNIMO**(ARGUMENTOS)

SE: esta é uma função bastante interessante pois permite ao usuário da planilha construir expressões condicionais, avaliando e apresentando diferentes resultados conforme uma cláusulaavaliada. A estrutura da função SE é:

=SE(CONDIÇÃO;VALOR SE CONDIÇÃO VERDADEIRA;VALOR SE CONDIÇÃO FALSA)

CONT.NÚM: a função **CONT.NÚM** conta quantos valores numéricos estão entre os ARGUMENTOS da função. **Entende-se como valores numéricos**: números, datas e fórmulas cujoresultado seja um número. **Células vazias ou células com conteúdo de texto não são contadas na função CONT.NÚM**. O formato da função é:

=**CONT.NÚM**(ARGUMENTOS)

CONT.SE: a função **CONT.SE** tem como objetivo **contar quantos valores obedecem a um determinado critério**. A estrutura é bastante simples:

=**CONT.SE**(INTERVALO;CONDIÇÃO)

CONT.VALORES: a função **CONT.VALORES** permite contar **células preenchidas com valores de texto, número ou fórmula dentro de um intervalo**. O formato da função **CONT.VALORES** é:

=**CONT.VALORES**(ARGUMENTOS)

SOMASE: a função **SOMASE** é útil para cálculos que envolvam valores totais a partir de um
determinado critério. O formato da função é:

=**SOMASE**(INTERVALO_DE_AVALIAÇÃO; CRITÉRIO; INTERVALO_DE_SOMA)

RACIOCÍNIO LÓGICO

COMPREENSÃO DE ESTRUTURAS LÓGICAS: PROPOSIÇÕES E CONECTIVOS LÓGICOS, QUANTIFICADORES, FALÁCIAS. LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO: ANALOGIAS, INFERÊNCIAS, DEDUÇÕES, EQUIVALÊNCIA E IMPLICAÇÃO LÓGICA, ARGUMENTOS VÁLIDOS E CONCLUSÕES.

TAUTOLOGIA é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro.
Exemplo:

A proposição p ∨ (~p) é uma tautologia, pois o seu valor lógico é sempre V, conforme a tabela-verdade.

p	~p	p ∨ q
V	F	V
F	V	V

A proposição (p ∧ q) → (p → q) é uma tautologia, pois a última coluna da tabela-verdade só possui V.

p	q	q ∧ q	p ↔ q	(p ∧ q) → (p ↔ q)
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	F	V	V

CONTRADIÇÃO é uma proposição cujo valor lógico é sempre falso.

A proposição p Λ (~p) é contraválida,pois os resultados com verdadeiro e falso sempre dão falso no final da coluna.

p	~p	p Λ (~p)
V	F	F
F	V	F

A proposição ~(p v q) Λ (p Λ q) é contraválida, pois a última coluna da tabela-verdade só possui F.

p	q	p v q	(~p v q)	p Λ q	~(p v q) Λ (p Λ q)
V	V	V	F	V	F
V	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	F	V	F	F

CONTINGÊNCIA

Quando uma proposição não é tautológica nem contraválida, a chamamos de contingência ou proposição contingente ou proposição indeterminada.

CONECTIVOS LÓGICOS

O conectivo lógico é um símbolo ou palavra que usamos para conectar duas ou mais proposições para que elas sejam válidas, de modo que a proposição composta formada dependa apenas das proposições que a originou. Por causa dos conectivos conseguimos dar um valor lógico para esta proposição formada.

As proposições simples podem ser combinadas entre si e, para representar tais combinações usaremos os conectivos lógicos:

e; ou; ou...ou; se. . . então; se e somente se; não.

SINTAXE:

Λ: e ,

V: ou ,

→ : se...então ,

↔ : se e somente se ,

~: não

Exemplos:

• Janeiro tem 31 dias e 2 é um número primo. : p ∧ q

• Janeiro tem 31 dias ou 2 é um número primo. : p ∨ q

• Se janeiro tem 31 dias então 2 é um número primo. : p → q

• Janeiro tem 31 dias se e somente se 2 é um número primo. : p ↔ q

• Janeiro não tem 31 dias. : ~ p

TABELA VERDADE

Tabela verdade é uma tabela matemática usada no campo do raciocínio lógico, para verificar se uma proposição composta é válida.

TABELA VERDADE DA "NEGAÇÃO"

A negação de uma proposição p é a proposição composta que se obtém a partir de p antecedida do conectivo lógico “não” ou outro equivalente.

Exemplos:

a) p: Os Atleticanos são fanáticos.

~p: Não é verdade que os Atleticanos são fanáticos.

b) p: Dois é um número ímpar.

~p: É falso dizer que dois é ímpar..

c) p: Os Cruzeirenses são maioria em B.H.

~p: Os Cruzeirenses não são maioria em B.H.

P	~P
V	F
F	V

TABELA VERDADE DA "CONJUNÇÃO"

Uma proposição composta do tipo p e q é chamada de conjunção das proposições p e q.

P	Q	P^Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

TABELA VERDADE DA "DISJUNÇÃO".

OU INCLUSIVO

A disjunção é verdadeira se, e somente, pelo menos uma das proposições simples for verdadeira.

P	Q	PvQ
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

OU EXCLUSIVO

É importante observar que "ou" pode ter dois sentidos na linguagem habitual: inclusivo (disjunção) V e **exclusivo V**

P	Q	PvQ
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

TABELA VERDADE DA "IMPLICAÇÃO" OU "CONDICIONAL"

A proposição composta se p, então q é chamada de condicional, onde p é o antecedente e q o consequente.

A Condicional é falsa se, e somente se, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.

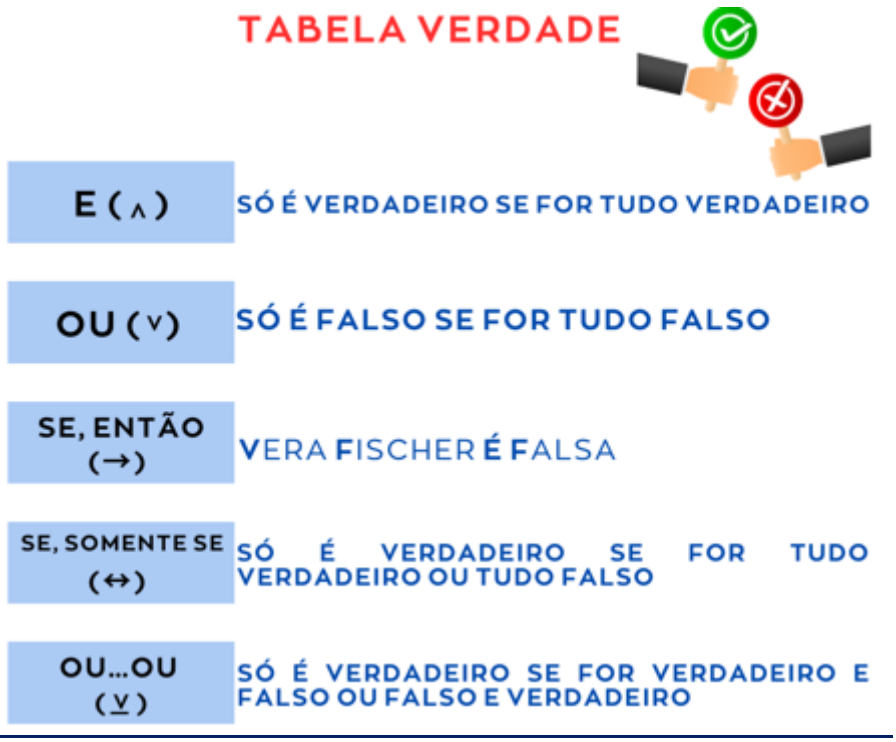
P	Q	P→Q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

BIZÚ: **V**era **F**ischer é **F**alsa

TABELA VERDADE DO "SE E SOMENTE SE" OU "BI-IMPLICAÇÃO"

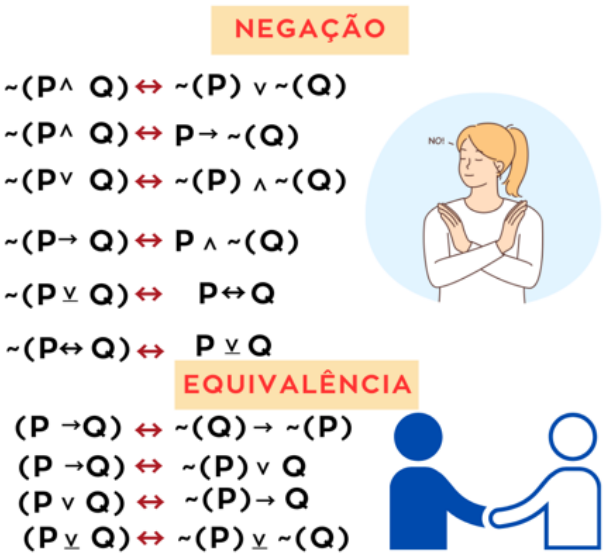
A bi-implicação é verdadeira se, e somente se as proposições simples forem ambas verdadeiras ou ambas falsas.

P	Q	P↔Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V



CONECTIVO	NEGAÇÃO	EQUIVALÊNCIA
E ^	1. Nega as duas proposições e troca por OU *Trabalho e sou rico.*	

	Não trabalho **ou não** sou rico. **2.** Nega a segunda proposição e troca por Se, Então *Trabalho **e** sou rico.* **Se** Trabalho, **então não** sou rico	
OU **v**	Nega as duas proposições e troca por E *Trabalho **ou** sou rico* **Não** trabalho **e não** sou rico.	Nega o começo e mantenha o final e troca por Se, Então. ***Não** trabalho **ou** canso.* **Se** trabalho, **então** canso.
SE, ENTÃO →	Nega a última proposição e troca por E. ***Se** trabalho, **então** sou rico.* Trabalho **e não** sou rico.	**1.** Inverta a ordem e nega as duas proposições. ***Se** trabalho, **então** canso.* **Se não** canso, **então não** trabalho. **2.** Nega o começo e mantenha o final e troca por OU ***Se** trabalho, **então** canso.* **Não** trabalho **ou** canso.
SE, SOMENTE SE ↔	Troca por Ou...Ou *Sou rico **se e somente se** trabalho* **Ou** sou rico **ou** trabalho	
OU... OU ***v***	*Troca por Se, Somente se* ***Ou** sou rico **ou** trabalho* Sou rico **se e somente se** trabalho	



DIAGRAMAS LÓGICOS

As questões de raciocínio lógico que usam os diagramas utilizam os quantificadores:

Todo/ qualquer

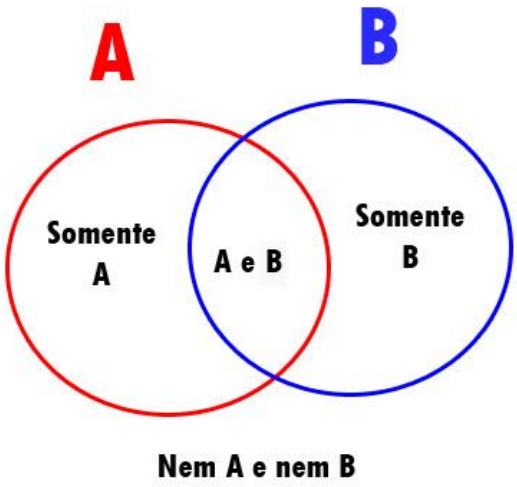
Existe/ pelo menos um/ algum

Nenhum

Eles são muito utilizados em questões que todos fazem algo ou somente alguns fazem ou nenhum fazem ou fazem os dois.

Por exemplo uma reunião de condomínio que irão decidir sobre duas propostas (A e B). Eles podem concordar com as duas propostas (todo), com somente uma das propostas (alguns) ou com nenhuma das propostas (nenhum)

Com o diagrama de Venn fica mais fácil visualizar a situação:



Todo/ qualquer

Exemplo:

Todo mineiro gosta de queijo

Dois conjuntos: mineiro e gosta de queijo

João gosta de queijo

Diagrama:



João faz parte do conjunto que gosta de queijo e não de mineiro, pois não se especificou se ele era mineiro ou não.

Existe/ pelo menos um/ algum

Exemplo:

Existem casas azuis

Dois conjuntos: o de casas e as de cor azul

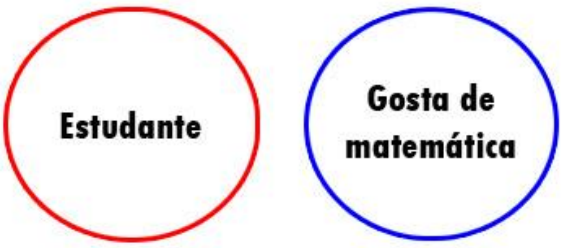


Nenhum

Exemplo:

Nenhum estudante gosta de matemática

Diagrama:



TIPO DE QUESTÃO MUITO RECORRENTE:

Um grupo de 40 pessoas, em que todas já tinham viajado para ao menos um destino da Europa ou da Ásia, respondeu a um questionário simples a partir do qual se constatou que: 22 pessoas já tinham visitado a Ásia e 30 já tinham visitado a Europa. Quantas pessoas desse grupo tinham visitado os dois continentes citados?

A
52
B
40
C
30
D
22
E
12

GABARITO LETRA E

40 PESSOAS

22 ÁSIA

30 EUROPA

40-22=18

40-30=10

18+10 = 28

28-40 = 12 PESSOAS VIAJARAM PARA OS 2 CONTINENTES

PRINCÍPIOS DA CONTAGEM, TÉCNICAS DE CONTAGEM, PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO, PERMUTAÇÕES, ARRANJOS, COMBINAÇÕES E PROBABILIDADE.

PERMUTAÇÃO SIMPLES

É a ordenação dos elementos de um conjunto finito, quando seus **elementos não se repetem**, são distintos.

A fórmula para determinar a quantidade de permutações simples é **$P_n = n!$**

Considere um conjunto com n elementos. Para organizá-los em uma fila, precisamos escolher o primeiro e, para isso, temos n possibilidades. Para escolher o segundo, temos (n-1) possibilidades, uma menos, pois, já usamos uma opção ao escolher o primeiro. Esse processo continua até que só reste um elemento.

Assim, como a palavra PATO possui 4 letras, temos que

$P_4 = 4! = 4x3x2x1 = 24$

Portanto, há 24 permutações simples para a palavra PATO.

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

Uma permutação com elementos repetidos acontece quando em um conjunto de n elementos, alguns destes são iguais.

Na fórmula para determinar o número de permutações com repetição, dividimos o fatorial do número total n de elementos, pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem.

$$P_n^{(a,\,b,\,c,\,\ldots)} = \frac{n!}{a! \times b! \times c!}$$

Vamos determinar quantas permutações existem para a palavra OVO. Para facilitar vamos colorir as letras. Vejamos os anagramas da palavra OVO.

Na prática as seguintes permutações equivalem a apenas uma.
OVO
OVO
Assim como
OOV
OOV
Também com
VOO
VOO

Devemos dividir o valor de P_3 (pois a palavra possui três letras), por P_2 (pois a letra O se repete duas vezes).

$$P_n = \frac{3!}{2!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} = \frac{6}{2} = 3$$

Dessa forma, o número de permutações para as letras da palavra OVO é igual a 3.

ARRANJO

Arranjo a **ordem** dos elementos **importa**.

Formula arranjo simples:

$$A_{np} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

n → quantidade de elementos que podem ser escolhidos

p → quantidade de elementos por agrupamento

COMBINAÇÃO

A **ordem** dos elementos **não importa**. Exemplo: uma dupla formada por João e Paulo, é a mesma que Paulo e João.

Fórmula combinação:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

FÓRMULA DA PROBABILIDADE

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos possíveis}}$$

Sendo:

P(A): probabilidade da ocorrência de um evento A.
n(A): número de casos favoráveis ou, que nos interessam (evento A).
n(Ω): número total de casos possíveis.

@ebnconcursos
EBNCURSOS.COM

COMBINAÇÃO

A ORDEM NÃO IMPORTA

$$^{n}C_{r} = \frac{n!}{(r!)(n-r)!}$$



ARRANJO

A ORDEM IMPORTA

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

PROBABILIDADE

É CALCULADA DIVIDINDO-SE O NÚMERO DE RESULTADOS FAVORÁVEIS PELO NÚMERO DE RESULTADOS POSSÍVEIS



NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS:

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS - FUNDAMENTOS (art. 1º):

(SO-CI-DI-VAL-PLU)

⇒ SOBERANIA;

⇒ CIDADANIA;

⇒ DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA;

⇒ VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA;

⇒ PLURALISMO POLÍTICO.

OBJETIVOS FUNDAMENTAIS (art. 3º):

(VEJA QUE TODOS SE INICIAM POR VERBOS)

⇒ Construir uma sociedade livre, justa e **SOLIDÁRIA**;

⇒ Garantir o desenvolvimento nacional;

⇒ **ERRADICAR** a pobreza e a marginalização e **REDUZIR** as desigualdades sociais e regionais; e

⇒ Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

PRINCÍPIOS QUE REGEM AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS (art. 4º):

(IN-PRE-AUTO-NÃO-IGUALDEFE-SO-RE-CO- CO)

⇒ INDEPENDÊNCIA NACIONAL;

⇒ PREVALÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS;

⇒ AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS;

⇒ NÃO INTERVENÇÃO;

⇒ IGUALDADE ENTRE OS ESTADOS;

⇒ DEFESA DA PAZ;

⇒ SOLUÇÃO PACÍFICA DOS CONFLITOS;

⇒ REPÚDIO AO TERRORISMO E AO RACISMO;

⇒ COOPERAÇÃO ENTRE OS POVOS PARA O PROGRESSO DA HUMANIDADE;

⇒ CONCESSÃO DE ASILO POLÍTICO.

OBJETIVO DO BRASIL NO PLANO INTERNACIONAL (art. 4º, § único):

Buscar a integração **política, econômica, social e cultural** entre os povos da **AMÉRICA LATINA**, visando formar uma sociedade **LATINO-AMERICANA** de nações.

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
O que entendemos por direitos fundamentais?
- Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
- Direitos Sociais
- Direitos de Nacionalidade
- Direitos Políticos
- Direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos.

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

ANTES DE TUDO, VAMOS DESTACAR NOSSO PRINCIPAL ARTIGO:

"*Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos **BRASILEIROS** e aos **ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS** a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*"

OBS IMPORTANTE: apesar da literalidade citar apenas os "estrangeiros residentes", o STF tem posicionamento claro que **mesmo que o estrangeiro não tenha domicilio no Brasil (ex: estrangeiro em viagem) será "protegido" pelos direitos fundamentais, na medida do possível**.

DIREITOS INDIVIDUAIS:

DESTINATÁRIOS: são todos os indivíduos enquanto pessoa **DIREITOS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE TRATADOS**: quando o Brasil assina e ratifica um tratado em que estejam previstos direitos aos indivíduos, tais disposições passam a fazer parte do nosso ordenamento jurídico.

DIREITO À VIDA

O direito à vida é o **PRIMEIRO DE TODOS OS DIREITOS** a serem mencionados no artigo 5º. Ele é considerado **o mais importante**, visto que, sem tê-lo garantido, **não há que se falar nos demais**.

Mas veja, o direito à vida não engloba apenas o direito de não ser morto e permanecer vivo! **Os autores de constitucional entendem que esse direito pode ser dividido garantindo-se o:**

➔ *DIREITO DE **ESTAR VIVO**;*
➔ *DIREITO DE **NÃO SER MORTO**;*
➔ *DIREITO DE TER UMA **VIDA DIGNA**;*
➔ *DIREITO DE **NÃO TER SUA VIDA CERCEADA**.*

DIREITO À LIBERDADE

REPRESENTA TODAS AS FORMAS DE LIBERDADES EXISTENTES, COMO POR EXEMPLO:

➔ LIBERDADE DE PENSAMENTO
➔ LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
➔ LIBERDADE DE CRENÇA
➔ LIBERDADE DE PROFISSÃO, ETC

DIREITO À IGUALDADE

Portanto, pode-se afirmar que **O DIREITO À IGUALDADE REPRESENTA A NECESSIDADE DE TRATAR OS IGUAIS DE FORMA IGUAL E OS DESIGUAIS DE FORMA DESIGUAL, NA MEDIDA DA SUA DESIGUALDADE**.

DIREITO A PROPRIEDADE

Todos esses dispositivos reforçam a ideia de garantia de propriedade a todos que a possuem. Entretanto, vale ressaltar que **TAL DIREITO NÃO É ABSOLUTO**, a ele cabe **respeito à função social**, colocando ao seu detentor a necessidade do **uso adequado da coisa**, fortalecendo a ideia de Estado Democrático e Social de Direito ao qual o Brasil foi constituído.

DIREITO À SEGURANÇA

O direito à segurança é assegurado pela Constituição Federal no caput do artigo 5º e no seu artigo 144.

Trata-se de **DEVER DO ESTADO**.

O direito à segurança **não se refere somente a segurança física**, garantia do estado por meio de sua força policial, mas também a **SEGURANÇA JURÍDICA**.

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS:

IGUALDADE (ISONOMIA)

Homens e mulheres **SÃO IGUAIS** em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (NA VISÃO DO CIDADÃO)
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa **SENÃO EM VIRTUDE DE LEI**;

CIDADÃO ➔ Pode fazer tudo o que a lei não proíbe;

ADMINISTRADOR PÚBLICO ➔ Pode fazer apenas o que a lei autoriza.

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Ninguém será submetido a **TORTURA NEM A TRATAMENTO DESUMANO OUDEGRADANTE**;

LIBERDADE DE EXPRESSÃO (MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO)

É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

LIBERDADE RELIGIOSA E FILOSÓFICA

É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

MAS LEMBRE-SE: o Brasil é um país **LAICO**!

ESCUSA DE CONSCIÊNCIA

Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, **salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei**;

EXEMPLO: serviço militar obrigatório em tempo de paz (CF, Art. 143, §1º). O cidadão até **pode alegar o imperativo de consciência para ser dispensado da obrigação legal**, **mas não da prestação alternativa**. A recusa da obrigação legal e da alternativa **ensejará a suspensão dos direitos políticos do cidadão** (CF, Art. 15, IV). ➔ DEIXA DE SER CIDADÃO!

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A CENSURA

É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, **INDEPENDENTEMENTE DE CENSURA OU LICENÇA**;
Aqui temos que compreende que é vedada toda e qualquer censura (política, ideológica, artística e etc.), porém que como qualquer outro princípio a liberdade de expressão é um **PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO**.

INVIOLABILIDADE DE HONRA, IMAGEM E VIDA PRIVADA
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, **assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação**;

INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (**CAI MAIS QUE JACA MADURA EM PROVA DE POLÍCIA**)

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

PODERÁ INGRESSAR NA DOMICILIO DO INDIVÍDUO:

➔ **COM CONSENTIMENTO DO MORADOR**
➔ **SEM CONSENTIMENTO NO CASO DE:**

1. FLAGRANTE DELITO,

2. DESASTRE,

3. PRESTAR SOCORRO OU

*4. POR ORDEM JUDICIAL **DURANTE O DIA**.*

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: o termo "casa", segundo o STF, deve ser entendido de forma mais ampla, sendo qualquer local privado não aberto ao público (**Ex**: ***escritório, barco que a pessoa habite, consultório etc***.)

INVIOLABILIDADE DAS CORRESPONDÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; Decisões judiciais também podem quebrar o sigilo nas demais hipóteses, **NÃO É APENAS EM COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS**!

LIBERDADE PROFISSIONAL

É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA ➔ Caso exista lei que exija qualificações para exercer determina profissão, **ESSAS DEVERÃO SER OBEDECIDAS** (**Ex**: **médico**); caso inexistam exigências, a profissão será de livre exercício (**Ex**: músico).

DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E O RESGUARDA OS JORNALISTAS
É assegurado a todos o acesso à informação e **RESGUARDADO O SIGILO DA FONTE**, **quando necessário ao exercício profissional**;

DIREITO DE IR E VIR

É livre a locomoção no território nacional **EM TEMPO DE PAZ**, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, **nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens**;

DIREITO DE REUNIÃO (**CAI DEMAIS!**)

Todos podem reunir-se **pacificamente**, **sem armas**, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização**, **desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local**, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

LEMBRANDO QUE: Em julgamento no plenário virtual, os ministros do STF definiram, em placar apertado de **6x5**, que **NÃO É NECESSÁRIO AVISO PRÉVIO PARA REUNIÃO PÚBLICA.**

DIREITO DE ASSOCIAÇÃO

É plena a liberdade de associação para fins lícitos, **VEDADA A DE CARÁTER PARAMILITAR**;

ATENÇÃO: *A nomenclatura dos postos e a utilização ou não de uniforme* ***NÃO SÃO REQUISITOS SUFICIENTES PARA DEFINIR O CARÁTER PARAMILITAR DE UMA ASSOCIAÇÃO****.*

A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas **INDEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO**, sendo **vedada a interferência estatal em seu funcionamento**; ← **DECORE ISSO!**

As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

Associação ser DISSOLVIDA: TRÂNSITO EM JULGADO

Associação ter ATIVIDADES SUSPENSAS: NÃO PRECISA DO TRÂNSITO EM JULGADO

Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

As entidades associativas, quando **EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS**, têm legitimidade para **REPRESENTAR SEUS FILIADOS JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE**;

Não confunda!

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL → Necessária autorização expressa

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL → Não há necessidade de autorização expressa

DIREITO DE PROPRIEDADE

É garantido o direito de propriedade;

A propriedade **ATENDERÁ A SUA FUNÇÃO SOCIAL**;

DESAPROPRIAÇÃO ORDINÁRIA

A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por **NECESSIDADE OU UTILIDADE PÚBLICA**, ou por **INTERESSE SOCIAL**, mediante **JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO**, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

As três hipóteses de desapropriação ordinária:
→ NECESSIDADE PÚBLICA
→ UTILIDADE PÚBLICA
→ INTERESSE SOCIAL
→ **INDENIZAÇÃO JUSTA, PRÉVIA E EM DINHEIRO!**

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE

ATENÇÃO! Aqui **cuidado para não confundir com o anterior**! Esse caso é o caso de **IMINENTE PERIGO PÚBLICO**, ou seja, uma **situação provisória e de uso emergencial**, indenizando o dono depois, caso aconteça algum dano!

No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário **INDENIZAÇÃO ULTERIOR, SE HOUVER DANO**;

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA

A **PEQUENA PROPRIEDADE RURAL**, assim definida em lei, desde que **TRABALHADA PELA FAMÍLIA**, **não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva**, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

HERANÇA

A sucessão de bens de estrangeiros situados no País **SERÁ REGULADA PELA LEI BRASILEIRA** em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, **sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"**;

DIREITO DE INFORMAÇÃO

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse **PARTICULAR**, ou de **INTERESSE COLETIVO OU GERAL**, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, **ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**;

DIREITO DE PETIÇÃO (1) E DIREITO DE OBTER CERTIDÕES (2)

São a todos assegurados, **INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE TAXAS**:
1) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

2) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO

A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; ← **VOCÊ SEMPRE PODE RECORRER AO JUDICIÁRIO**!

IRRETROATIVIDADE DAS LEIS

A lei não prejudicará o **DIREITO ADQUIRIDO**, **O ATO JURÍDICO PERFEITO** e a **COISA JULGADA**;

JUIZ NATURAL

Não haverá juízo ou tribunal de exceção;

O cidadão tem o direito de saber, **PREVIAMENTE**, a autoridade que irá processar e julgá-lo caso venha a praticar uma conduta definida como infração penal pelo ordenamento jurídico.

O que se entende por Tribunal de Exceção? Nas palavras de Renato Brasileiro: "*Juízo ou tribunal de exceção é aquele juízo instituído* ***APÓS A PRÁTICA DO DELITO*** *com o objetivo específico de julgá-lo. Contrapõe-se, portanto, o juiz de exceção ao juiz natural, que pertence ao Judiciário e está revestido de* ***garantias que lhe permitem exercer seu mister com objetividade, imparcialidade e independência***."

LEGALIDADE PENAL

Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
Quanto a esse ponto, cabe destacar: só por meio de **LEI EM SENTIDO ESTRITO**, votada e aprovada na forma da Constituição, **ANTERIOR À PRÁTICA DOS FATOS**, o Estado poderá dispor sobre direito penal, definindo crimes e cominando penas. Consequentemente, **é inconstitucional todo ato legislativo diverso da lei que criminalize ou penalize condutas**.

ATO JURÍDICO PERFEITO: o ato já **consumado segundo a lei vigente** ao tempo em que se efetuou.

DIREITO ADQUIRIDO: direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. Dizemos que se trata de um **direito que já se incorporou ao patrimônio do particular, pois já foi cumprido todos os requisitos necessários**.

IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL IN PEJUS E RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA

A lei penal não retroagirá, salvo para **beneficiar o réu**;

A regra é a não **retroatividade da lei**, porém existem exceções, como é caso da **retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu.**

CRIMES INAFIANÇÁVEIS

A prática do **RACISMO** constitui **CRIME INAFIANÇÁVEL** e **IMPRESCRITÍVEL**, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

A lei considerará crimes **INAFIANÇÁVEIS** e **INSUSCETÍVEIS DE GRAÇA OU ANISTIA** a prática da **tortura**, o **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, o **terrorismo** e os definidos como **crimes hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

NÃO SERÁ ADMITIDA "**GAFI**" = **G**raça + **A**nistia + **F**iança

Constitui crime **INAFIANÇÁVEL** e **IMPRESCRITÍVEL** a **AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS**, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; ← **AQUI É IGUAL AO RACISMO!**

<table>
<tr><th>IMPRESCRITÍVEL</th><th>INAFIANÇÁVEL</th><th>INSUSCETÍVEL DE GRAÇA E ANISTIA</th></tr>
<tr><td>RACISMO</td><td>RACISMO</td><td>TRÁFICO</td></tr>
<tr><td rowspan="5">AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS CONTRA O ESTADO</td><td>AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS CONTRA O ESTADO</td><td>TERRORISMO</td></tr>
<tr><td>TRÁFICO</td><td>TORTURA</td></tr>
<tr><td>TERRORISMO</td><td rowspan="3">CRIMES HEDIONDOS</td></tr>
<tr><td>TORTURA</td></tr>
<tr><td>CRIMES HEDIONDOS</td></tr>
</table>

3TH = **T**RÁFICO, **T**ERRORISMO, **T**ORTURA + **H**EDIONDO

BIZU: **3TH** NÃO TEM **GRAÇA**

EXTRADIÇÃO

NENHUM BRASILEIRO SERÁ EXTRADITADO, **SALVO O NATURALIZADO**, em caso de **crime comum**, **praticado antes da naturalização**, ou de comprovado **envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, na forma da lei;

Não será concedida extradição de **ESTRANGEIRO POR CRIME POLÍTICO OU DE OPINIÃO**;

A EXTRADIÇÃO DO BRASILEIRO DEVE SEGUIR AS REGRAS:

1º – Brasileiro Nato: **NUNCA** será extraditado

2º – Brasileiro Naturalizado: **é possível, nos casos de:**

a) Crime comum antes da naturalização

b) Tráfico de drogas antes ou depois da naturalização

3º – Casos da impossibilidade de extração: Crime político ou de opinião.

PROVAS ILÍCITAS

São **INADMISSÍVEIS**, no processo, as provas obtidas por **MEIOS ILÍCITOS**;

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (NÃO CULPABILIDADE)

Ninguém será considerado culpado **até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória**;

AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA

Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

A regra é que o **MINISTÉRIO PÚBLICO** promova a **AÇÃO PENAL PÚBLICA** (CF, Art. 129, I), porém caso o MP esteja **INERTE**, abre a possibilidade do particular (vítima) agir pela **AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA**.

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS:

HABEAS CORPUS: direito de locomoção. Não precisa de advogado.

HABEAS DATA: direito de informação pessoal.

Habeas data NÃO SE APLICA na obtenção de informação de terceiros!

MANDADO DE SEGURANÇA: direito líquido e certo. Não amparado por HC ou HD!

MANDADO DE INJUNÇÃO: omissão legislativa.

AÇÃO POPULAR: ato lesivo.

CUSTOS DE REMÉDIOS

➔ **Ação Popular**: **Em regra**: grátis / **Exceção**: condenação por má-fé.

➔ **Habeas Corpus**: **GRÁTIS**

➔ **Habeas Data**: **GRÁTIS**

➔ **Direito de Petição**: **GRÁTIS**

➔ **Mandado de Segurança**: **PAGA AS CUSTAS**

➔ **Mandado de injunção**: **PAGA AS CUSTAS**

BIZU: Tudo que é **MANDADO**, é **PAGO**!

NÃO CONFUNDA!

ACESSO À INFORMAÇÃO PESSOAL ➔ HABEAS DATA

DIREITO DE CERTIDÃO ➔ MANDADO DE SEGURANÇA

§ 1º As normas definidoras dos **DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS TÊM APLICAÇÃO IMEDIATA**.

NÃO ESQUEÇA ➔ DGF ➔ APLICAÇÃO IMEDIATA!

O parágrafo deve ser interpretado no sentido de dar maior celeridade a aplicação dos direitos e garantias, **O QUE NÃO SIGNIFICA QUE TODOS SÃO DE EFICÁCIA PLENA**.

Os **TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS QUE FOREM APROVADOS**, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

CADA CASA +
2 TURNOS +
3/5 DOS VOTOS

EMENDA CONSTITUCIONAL

OBS: Os tratados sobre direitos humanos que **NÃO FOREM APROVADOS PELO RITO ESPECIAL** terão **STATUS SUPRALEGAL** (podendo revogar leis anteriores e serem observadas por leis posteriores), porém inferiores à EC.

DIREITOS SOCIAS

Art. 6º São direitos sociais a **educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados**, na forma desta Constituição;

PEGA O ESQUEMA PRA DECORAR:

DIREITOS SOCIAIS = **DILMAS SEM PTT**.

➔ **D** esamparados;

➔ **I** nfância;

➔ **L** azer;

➔ **M** oradia; -- EC n 26/ 2000

➔ **A** limentação; -- EC n 64/2010

➔ **S** aúde;

➔ **S** egurança;

➔ **E** ducação;

➔ **M** aternidade;

➔ **P** revidência;

➔ **T** rabalho;

➔ **T** ransporte. -- EC n 90/ 2015

Proibição de **TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE A MENORES DE DEZOITO** e de **QUALQUER TRABALHO A MENORES DE DEZESSEIS ANOS**, **SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS**;

É vedada a **CRIAÇÃO DE MAIS DE UMA ORGANIZAÇÃO SINDICAL**, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, **na mesma base territorial**, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, **não podendo ser inferior à área de um Município**;

ASSOCIAÇÃO - NÃO É SUBSTITUTO PROCESSUAL; (**precisa de autorização**) (**é a que tem o prazo de 1 ano de funcionamento**)

SINDICATO - É SUBSTITUTO PROCESSUAL. (**não precisa de autorização**)
"Os sindicatos têm legitimidade para atuar na defesa dos direitos coletivos dos integrantes da categoria por eles representada, **e também** na defesa dos direitos subjetivos individuais destes."

ATENÇÃO:

Ninguém será **obrigado** a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

É OBRIGATÓRIA a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

O aposentado filiado tem **direito a votar e ser votado** nas organizações sindicais;

NACIONALIDADE

SÃO BRASILEIROS NATOS:

*a) os **NASCIDOS NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**, ainda que de pais estrangeiros, **desde que estes não estejam a serviço de seu país**;*

*b) os **NASCIDOS NO ESTRANGEIRO, DE PAI BRASILEIRO OU MÃE BRASILEIRA**, desde que **qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil**;*

*c) os **NASCIDOS NO ESTRANGEIRO DE PAI BRASILEIRO OU DE MÃE BRASILEIRA**, desde que sejam **registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira**;*

SÃO BRASILEIROS NATURALIZADOS:

a) os que, na forma da lei, **adquiram a nacionalidade brasileira**, exigidas aos *originários de países de língua portuguesa* apenas **residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral**;

➔ Os **estrangeiros de qualquer nacionalidade**, **residentes na República Federativa do Brasil há mais de QUINZE ANOS ININTERRUPTOS E SEM CONDENAÇÃO PENAL**, desde que **requeiram a nacionalidade brasileira.**

REQUISITOS:

*a) Residência ininterrupta no Brasil por mais de **quinze anos**;*

*b) Ausência de **condenação penal**;*

*c) **Requerimento** do interessado.*

* Aos portugueses com residência permanente no País, ***se houver reciprocidade em favor de brasileiros***, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

* A lei ***não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados***, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

SÃO PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO OS CARGOS:

➔ PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

➔ PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS;

➔ PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL;

➔ MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;

➔ CARREIRA DIPLOMÁTICA;

➔ OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS;

➔ MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA.

PEGA O BIZU: MP3.COM
MP3 (M + 3 Ps)

MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA;

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS;

PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL;

.COM
CARREIRA DIPLOMÁTICA;
OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS.
MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA.

EXTRADIÇÃO
Brasileiro nato: NUNCA será extraditado.

Brasileiro naturalizado: poderá ser extraditado:

***- Crime comum**: antes da naturalização*
***- Tráfico ilícito de drogas**: antes ou depois da naturalização.*

Estrangeiro: será extraditado, **SALVO** se for o caso de **crime político/de opinião.** (**será dado asilo político – art. 4 CF**).

DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. §1º - O alistamento eleitoral e o voto são:

I - **OBRIGATÓRIOS** para os maiores de **DEZOITO ANOS;**

II - Facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

ATUALIZAÇÃO CF/88 – NACIONALIDADE

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

Art. 12

§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

§ 2º - *Não podem alistar-se como eleitores os **ESTRANGEIROS** e, durante o período do serviço militar obrigatório, os **CONSCRITOS**.*

SÃO CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, NA FORMA DA LEI:

I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:

TRINTA E CINCO ANOS ➔ Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

TRINTA ANOS ➔ Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

VINTE E UM ANOS ➔ Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice prefeito e juiz de paz;

DEZOITO ANOS ➔ Vereador.

Democracia direta → O povo exerce o poder diretamente.

Democracia indireta → O povo elege representantes.

Democracia semidireta (ou participativa) → Direta (iniciativa popular, plebiscito, referendo) + indireta (eleições) ➔ **É A NOSSA, SEMIDIRETA**.

Capacidade eleitoral ativa:

A capacidade eleitoral ativa significa se tornar eleitor (alistabilidade) e **VOTAR**.

Perceba que é algo que você faz ativamente, vai lá no domingão e **VOTA**!

Capacidade eleitoral passiva:

A capacidade eleitoral passiva nada mais é que o direito a **SER VOTADO E SE ELEGER A UM CARGO PÚBLICO**. Assim, vejamos então **requisitos cumulativos** para se tornar elegível.

Perda e Suspensão dos direitos políticos:
O artigo 15 apresenta as hipóteses de ***perda*** (por prazo indeterminado) e ***suspensão*** (prazo determinado) dos direitos políticos, importante frisar que é vedada a cassação (de forma definitiva).

*Art. 15. **É VEDADA A CASSAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS**, **cuja perda ou suspensão** só se dará nos casos de:*

PERDA:

*I – **cancelamento da naturalização** por sentença transitada em julgado;*

*IV – **recusa de cumprir obrigação** a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII*;*

SUSPENSÃO:

*II – **incapacidade civil absoluta**;*

*III – **condenação criminal transitada** em julgado, enquanto durarem seus efeitos;*

*V – **improbidade administrativa**, nos termos do art. 37, § 4º.*

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO ESTRADO AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS

O **ESTADO DEVE RESPEITAR AS LEIS FEDERAIS E O MUNICÍPIO, AS LEIS FEDERAIS E**

ESTADUAIS, mas isso só acontece nas hipóteses previstas na Constituição, Lei Maior que rege a organização e o funcionamento da Federação brasileira.

A **União**, os **estados**, o **Distrito Federal** e os **municípios**, os quatro entes federativos, são **DOTADOS DE AUTONOMIA POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**. Eles são **POLITICAMENTE AUTÔNOMOS** e possuem capacidade **DE AUTO-ORGANIZAÇÃO**, porque cada um deles exerce uma parcela do poder político do Estado brasileiro. Afinal, eles constituem a República Federativa do Brasil, cada qual em sua esfera de atuação.

A **UNIÃO NÃO INTERVIRÁ NOS ESTADOS NEM NO DISTRITO FEDERAL**, exceto para:
ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DOS SEGUINTES PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS:
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

DESTACO OUTRAS 4 DICAS QUE ME AJUDARAM NESSA "DECOREBA":

1) Quando a **competência é comum, não há a expressão "legislar"**. Se aparecer competência comum e legislar, o item estará errado.

2) No âmbito da competência concorrente, conforme o *caput* do artigo 24, **não há Municípios**. Portanto, a expressão "concorrente" e "Municípios" se excluem.

3) Competência privativa (Art. 22) e concorrente (Art. 24) = LEGISLAR.

4) Competência exclusiva da União (Art. 21) e competência comum (Art. 23) = COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS + NÃO HÁ "LEGISLAR".

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTADO:

TERRITÓRIO = DIMENSÃO FÍSICA

POVO = DIMENSÃO PESSOAL.

GOVERNO SOBERANO = DIMENSÃO POLÍTICA.

São Competências concorrentes:

P.U.F.E.T.O

Penitenciário

Urbanístico

Financeiro

Econômico

Tributário

Orçamento

C) Os municípios não possuem competência concorrente (regra)

D) Não é exclusiva, mas concorrente.

E) Juntas comerciais = concorrente.

COMPETÊNCIA PODE SER:

EXCLUSIVA = SOMENTE A UNIAO

PRIVATIVA = **REGRA**: UNIÃO - **EXCEÇÃO**: A UNIÃO PODE EDITAR LEI COMPLEMENTAR AUTORIZANDO SOMENTE OS ESTADOS A LEGISLAR

COMUM = UNIÃO ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

CONCORRENTE = SOMENTE UNIÃO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

SOMENTE AS COMPETÊNCIAS CONCORRENTE E PRIVATIVA TRATAM DE LEGISLAR!!!!

COMPETENCIA EXCLUSIVA E COMUM NAO LEGISLA!!!!

LEGISLAR PRIVATIVAMENTE: ART22

PRÓPRIA PALAVRA TE ENTREGA OS QUE NÃO TEM FINAL EM "L"

PRIV**A**TIV**A**M**M**ENTE:

AGRÁRIO

TRABALHO

AERONÁUTICO

MARÍTIMO

+

LEGISLAR:

FINAL EM "**L**"

*DIREITO CIVI**L**, COMERCIA**L**, PENA**L**, PROCESSUA**L**, ELEITORA**L** E ESPACIA**L***

TUDO COM FINAL EM "**O**"

CONCORRENTEMENTE: ART24

LEGISLAR:

TRIBUTÁRI**O**, FINANCEIR**O**, PENITENCIÁRI**O**, ECONÔMIC**O**, UBARNÍSTIC**O** E ORÇAMENT**O**

Com relação a aspectos constitucionais, legais, doutrinários e jurisprudenciais do direito financeiro, julgue o item subsequente.

Preservar as florestas, a fauna e a flora. (Art. 23- comum)

Legislar sobre Florestas , Fauna = (Art. 24, VI - Concorrente)

É **vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:**

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - **criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.**

RESUMINHO PARA FINALIZAR O TÓPICO!

Art. 22. Compete **privativamente à União legislar** sobre:

XXIX - **propaganda comercial**.

Seguem alguns mnemônicos e dicas que me ajudaram a resolver essa questão:

Competência **privativa** da União = "**CAPACETE DE PMS**"

"**C**" = Civil

"**A**" = Agrário

"**P**" = Penal

"**A**" = Aeronáutico

"**C**" = Comercial

Obs: Propaganda Comercial e Direito Comercial = Privativa da União

Junta Comercial = Concorrente da União, Estados e Distrito Federal

"**E**" = Eleitoral

"**T**" = Trabalho + Transito e Transporte

"**E**" = Espacial

"**DE**" = Desapropriação

"**P**" = Processual

Obs: Procedimentos em matéria processual = **Concorrente** da União, Estados e Distrito Federal

"**M**" **=** Marítimo

"**S**" **=** Seguridade Social

Obs: Previdência Social = Concorrente **da União, Estados e Distrito Federal**

*** Sistemas de consórcios e sorteios =** PRIVATIVA DA UNIÃO**.**

Súmula Vinculante 2: É inconstitucional a lei ou ato normativo **Estadual ou Distrital** que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.

Legislar sobre **diretrizes e bases** da educação **nacional** = **Privativa** da União

Legislar sobre **educação**, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação = **Concorrente** da União, Estados e Distrito Federal

COMPETÊNCIA **CONCORRENTE** DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL = "**PUFETO**":

"**P**" = Penitenciário

"**U**" = Urbanístico

"**F**" = Financeiro

"**E**" = Econômico

"**T**" = Tributário

"**O**" = Orçamento

DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal: A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

- ✓ Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da **União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas**, assim como **outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme**, segundo se dispuser em lei;
- ✓ **Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho**, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
- ✓ Exercer as funções de **polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras**;
- ✓ Exercer, com exclusividade, as funções de **polícia judiciária da União**.

II - polícia rodoviária federal: A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, **ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.**

III - polícia ferroviária federal: A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.**

IV - polícias civis: Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de **polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.**

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares: Às polícias militares cabem a **polícia ostensiva e a preservação da ordem pública**; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de **defesa civil**.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital: Às polícias penais, **vinculadas ao órgão administrador** do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

ATENÇÃO!

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a guarda municipal, **APESAR DE INTEGRAR O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA** – conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 995, em agosto último –, **NÃO POSSUI AS FUNÇÕES OSTENSIVAS TÍPICAS DA POLÍCIA MILITAR NEM AS INVESTIGATIVAS PRÓPRIAS DA POLÍCIA CIVIL**. Assim, em regra, estão fora de suas atribuições atividades como a investigação de suspeitos de crimes que não tenham relação com bens, serviços e instalações do município.

PODER LEGISLATIVO:

"Art. 53, CF. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão."

"Art. 86, CF. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão."

Art. 53. Os Deputados e Senadores são **invioláveis,** civil e penalmente, por quaisquer de suas **opiniões, palavras e votos.** ***(Imunidade material)***

- Abrange também natureza política e administrativamente segundo entendimentos doutrinário e jurisprudencial.

- Essa imunidade não abrange o suplemente a menos que ele venha assumir o cargo.

Por possuir imunidade material, o parlamentar não poderá ser punido pelas palavras proferidas no exercício do seu mandato. Essa imunidade, porém, não é absoluta, sua conduta deverá ser relacionada ao exercício da atividade parlamentar.

STF: Súmula 245 - A imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa.

STF: Súmula 397 - O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito.

STF: Imunidade parlamentar material. Ofensa irrogada (proferida) em plenário, independente de conexão com o mandato, elide (elimina) a responsabilidade civil por dano moral.

IMUNIDADES ART. 53, CF/88:

- **Opiniões**
- **Prisão(salvo: Flagrante crime INAFIANÇÁVEL)**

- **Testemunhar(facultado)**
- **Incorporação Militar(ainda que em tempo de guerra)**
- **SUSPENSÃO de IMUNIDADES (depende de aprovação de *2/3* da Casa, ainda que durante o Estado de Sítio).**

I. Cada território elegerá **4 deputados**. (art. 45, §2º,CF)

II. Senado Federal - representantes dos ESTADO/DF - o princípio **MAJORITÁRIO.** (ART. 46, CF)

III. Cada Estado/DF elegerão **3 senadores**, com mandato de **8 anos.** (ART. 46 §1º, CF)

IV. Cada legislatura terá a duração de **4 anos**. (ART. 44 PÚ, CF)

3 SENADORES - ESTADO/DF (MANDATO 8 ANOS)

4 ANOS - LEGISLATURA

4 DEPUTADOS - TERRITÓRIO

8 <= Nº DEPUTADOS (ESTADO/DF) <= 70 SENADORES (PROPORCIONAL POPULAÇÃO)

Câmara: representantes do povo

Senado: representantes do Estados

LEGISLATIVO FEDERAL = BICAMERAL

LEGISLATIVO ESTADUAL = UNICAMERAL - ASS. LEGISLATIVA

LEGISLATIVO MUNICIPAL = UNICAMERAL - CÂM. MUNICIPAL

SENADOR....SE-NA-DOR **3** SÍLABAS.

*"Cada Estado e o Distrito Federal elegerão **três** Senadores, com mandato de oito anos."*

"Cada Senador será eleito com dois suplentes - LEMBRA DO SENA***DOR (DOIS SUPLENTES).***

DE**P**UTADO....DE-**P**U-TA-DO 4 SÍLABAS E 8 LETRAS/FONEMAS

"Cada Território elegerá **quatro** De**P**utados" SISTEMA **P**ROPORCIONAL

"O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de **oito** ou mais de setenta Deputados.

PODER EXECUTIVO:

Art. 84. **Compete privativamente ao Presidente da República:**

I nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II -
exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;

III iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

IV -
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel

execução;

V vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem

criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Decreto autônomo pode:

Extinguir cargos / empregos / funções públicos vagos

NÃO PODE:

implicar aumento de despesa nem

criação ou extinção de órgãos públicos;

Pode ser delgado ao MIM PROCRA ADVOGADO:

Art. 84, Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos **Min**istros de Estado, ao **Procura**dor-Geral da República ou ao **Advogado**-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CNJ - 15 membros * Não exerce jurisdição.

§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas **suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.**

O CNJ pode determinar à autoridade recalcitrante o cumprimento imediato de suas decisões, ainda que impugnadas perante a Justiça Federal de primeira instância, quando se tratar de hipótese de competência originária do STF.

o Conselho Nacional de Justiça;

O Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição:

O CNJ não é órgão jurisdicional; tem competência, nos termos do § 4º do Art. 103-B da CF/88, para exercer 'o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário'. (Fonte: Jurisprudência do CNJ. Processo n. 0003047-89.2012.2.00.0000, RA - Recurso Administrativo, Rel. Min. Tourinho Neto, j. 2012).

IMPORTANTE:

- Os **atos e decisões do CNJ sujeitam-se ao controle jurisdicional do STF**;
- As **deliberações negativas** do Conselho **não estarão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança** impetrado diretamente na Suprema Corte. (STF - MANDADO DE SEGURANÇA: MS 28202 DF

Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;

V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;

VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO:

Art. 127. **O Ministério Público é instituição permanente,** essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS : PIUII

Unidade

Indivisibilidade

Independência funcional

- **unidade** = os membros do MP integram um só órgão, sob chefia una (dentro de cada MP), sendo a divisão meramente funcional. Quando um membro do MP se manifesta, ele fala em nome da instituição (presenta o MP), isto é, o representante (ou presentante) é a própria instituição no exercício de suas funções.

- **indivisibilidade** = dentro da respectiva carreira, os membros do MP se substituem uns pelos outros sem maiores formalidades. Assim, por exemplo, o ato realizado por membro de MP de foro incompetente dispensa ratificação (STF, HC 85.137).

- **independência funcional** = internamente, no plano funcional, NÃO há hierarquia (não há chefia funcional, apenas administrativa) – não existe subordinação hierárquica no exercício das atribuições constitucionais. Nesse sentido, por exemplo, promotor de justiça que passa a atuar no processo decorrente de desmembramento oriundo do TJ está livre para alterar a denúncia anteriormente oferecida pelo PGJ (STF, informativo 893).

- ***Art. 128.*** *O Ministério Público abrange:*
- ***§ 1º*** *O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre INTEGRANTES DA CARREIRA, maiores de* ***TRINTA E CINCO ANOS****, após a aprovação de seu nome pela* ***MAIORIA ABSOLUTA*** *dos membros do* ***SENADO FEDERAL,*** *para mandato de* ***dois anos****, permitida* ***A RECONDUÇÃO****.*

O **CNMP** compõe-se de **14 membros** nomeados pelo **PR**, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do **SF**, p/ **1 mandato = 2 anos**, **admitida 1 recondução**, sendo:

- **PGR**, que o **preside**;
- **4 membros** do **MPU**, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;
- **3 membros** do **MPEs**;
- **2 juízes**, indicados pelo **STF** e **STJ**;
- **2 advogados**, indicados pelo **Conselho Federal da OAB**;
- **2 cidadãos** de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela **CD** e **SF**.

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

Características dos direitos fundamentais:

- **Historicidade**: **frutos de uma evolução histórica**.
- **Universalidade**: **aplicável a todo e qualquer indivíduo, independentemente de qualquer condição pessoal**
- **Essencialidade: os direitos humanos são inerentes ao ser humano**
- **Inviolabilidade**: **impossibilidade de desrespeito ou descumprimentos por determinações infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas**
- **Limitabilidade (ou relatividade)**: **não há direito absoluto**.
- **Indisponibilidade**: **é inviável que se abra mão irrevogavelmente dos direitos fundamentais, nada impede que o exercício de certos direitos fundamentais seja restringido**.
- **Inalienabilidade**: **não são objeto de comércio e, portanto, não podem ser alienados, transferidos**.
- **Imprescritíveis**: **Não prescrevem**. **Sempre podem ser praticados e não se dissipam pela eventual falta de exercício**.
- **Inexauribilidade : são inesgotáveis no sentido de que podem ser expandidos, ampliados e a qualquer tempo podem surgir novos direitos**

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A formação do rol de normas de direitos humanos confunde-se com a história da humanidade e é produto de diversas origens, que podem ser localizadas em diferentes civilizações e que se apoiam nos mais variados fundamentos.

Confira-se:

ANTIGUIDADE:

- O **Código de Hamurábi** (1690 a. C) consagrava a todos os indivíduos direitos como a vida a propriedade e a honra.
- O Povo Judeu, nos **Dez Mandamentos**, definia normas relativas à proteção à vida (“não matarás”), ao direito de propriedade (“não roubarás”), à proteção da família (“não cometerás adultério”) e da honra (“não darás falso testemunho”).

- Na **Grécia Antiga**, fazia-se alusão a um Direito natural anterior ao indivíduo e superior a suas leis e valores como a **liberdade**, a **igualdade** e a participação política.

- Em Roma, a **Lei das Doze Tábuas** também conferir direitos como a igualdade e a propriedade aos cidadãos romanos.

- Mas atente: nesse momento histórico, era traço comum a praticamente todos os povos o fato de que os estrangeiros não faziam jus aos mesmos direitos. A mudança veio com a DOUTRINA CRISTÃ, que não só veio a reiterar e acrescentar novos valores, como também avançar enfaticamente na consagração da universalidade que é inerente aos direitos humanos.

IDADE MÉDIA:

- A **Magna Carta**, outorgada pelo Rei João Sem Terra, da Inglaterra, em 1215, é um marco importante, ao limitar os poderes do monarca inglês frente aos membros da nobreza que, em contrapartida, adquiriam certos direitos, como a liberdade de locomoção, o livre acesso à justiça e certa proteção na área tributária.

- O **Bill of Rights**, de 1689, avançaria na garantia de direitos e na limitação do poder estatal, fator estreitamente relacionado com a proteção dos direitos humanos.

IDADE MODERNA E IDADE CONTEMPORÂNEA:

- O ideário iluminista marcou a Independência Americana, em 1776, e alguns dos principais documentos relacionados com esse fato, a exemplo da **Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia**, de 1775, e a **Constituição dos EUA**, de 1787.

- A Revolução Francesa também foi guiada pelo ideário iluminista e vio a consagrar diversos direitos da pessoa em documentos como a **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão**, de 1789, e as Constituições de 1791 e 1793, que reconheceram expressamente a liberdade e a igualdade inerentes ao ser humano.

- A partir da segunda metade do século XIX, a preocupação com os direitos humanos passa a abranger as questões sociais, emergindo ideários como o **Marxismo**.

- Também no século XIX, a difusão de valores humanistas leva ao fortalecimento da preocupação com a regulamentação da guerra, com vistas a diminuir seu impacto negativo sobre a vida humana. É quando surge o **direito humanitário**.

- O início do século XX foi marcado por uma maior preocupação social. Após a I Guerra, surgem as primeiras organizações internacionais que atribuíram relevância à proteção dos direitos humanos: a **Liga das Nações** e a **Organização Internacional do Trabalho** (OIT).

- Após a II Guerra Mundial, os direitos humanos adquirem o caráter de prioridade da sociedade internacional, mormente a partir da **criação da ONU (1945)** e da **proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).** Ela consiste em uma mera resolução da ONU e que, nesse sentido, não é tecnicamente um tratado e não teria, a princípio, forca vinculante. Esse período pós-II Guerra é caracterizado pela abrangente positivação.

- Atualmente, em decorrência da complexidade da vida social, o escopo dos direitos humanos aumentou sensivelmente, abrangendo inclusive outras áreas, como o meio ambiente e o comércio.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS (DUDH)

No ano de **1948**, a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) criou a Declaração Universal de Direitos Humanos, também conhecida como DUDH ou UDHR.

Essa Declaração é uma espécie de "manual" importante que tem como objetivo **proteger todas as pessoas ao redor do mundo**. Consiste em uma contribuição essencial para garantir um tratamento igual e justo a todos os seres humanos, independentemente de sua origem, raça, religião ou qualquer outra característica pessoal.

Devido ao momento histórico em que foi criada e à ampla aceitação do seu conteúdo (**SENDO RATIFICADA POR 48 PAÍSES E TENDO APENAS 8 PAÍSES QUE NÃO PARTICIPARAM**, sem reservas ou questionamentos), a Declaração Universal de Direitos Humanos é considerada como uma fonte fundamental para os sistemas de proteção dos direitos humanos que existem atualmente.

É válido ressaltar que a DUDH não foi aprovada como um acordo formal, como um tratado ou convenção, mas sim como uma resolução.

DIREITOS ESSENCIAIS ESTABELECIDOS NA DUDH

Inicialmente, saiba que são 30 artigos que compõem o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não sendo, portanto, uma declaração extremamente longa. Esses artigos são responsáveis por estabelecer os direitos e liberdades essenciais de todos os seres humanos.

No seu texto, estão sendo estabelecidos vários direitos importantes. Durante a elaboração desse documento, houve um acordo geral entre os países sobre a importância de garantir certos direitos fundamentais, chamados de direitos de primeira dimensão. Esses direitos envolvem liberdades individuais, como direitos civis e políticos.

No entanto, quando se trata dos direitos sociais, econômicos e culturais, que são parte dos direitos de segunda dimensão dos Direitos Humanos, houve muita discussão política naquela época.

A DUDH não detalha direitos de terceira dimensão de forma específica, isso só aconteceu por volta de 1950. A Declaração apenas menciona brevemente a existência desses direitos.

NATUREZA JURÍDICA DA DUDH

Uma das coisas que geram debate sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos é o tipo de documento que ela é. Alguns dizem que é como um tratado, enquanto outros acham que é apenas uma resolução. Essa diferença de opiniões levanta dúvidas sobre se o documento realmente tem força legal obrigatória.

Surge a questão: A Declaração Universal de Direitos Humanos possui natureza jurídica de um tratado?

De forma simplificada, os tratados internacionais são considerados legalmente obrigatórios, pois estabelecem regras obrigatórias para os países que os assinam.

Por outro lado, as resoluções são apenas recomendações, documentos que fornecem orientações, mas não têm força legal obrigatória.

ESTRUTURA DA DECLARAÇÃO

Na estrutura da DUDH podemos identificar dois blocos principais:

- FUNDAMENTOS E OS
- DIREITOS PROPRIAMENTE DITOS.

Logo no início do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, podemos perceber a correlação dos fundamentos criadores do documento.

Resumidamente, podemos dizer que o principal fundamento da DUDH é a defesa da dignidade humana, que é o coração do direito internacional dos Direitos Humanos.

Além disso, outro fundamento da DUDH é a resposta da comunidade internacional aos horrores vivenciados durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo é promover relações amigáveis entre os países, sempre priorizando os direitos humanos.

O preâmbulo da Declaração apresenta os seus fundamentos. Logo na sequência, após a exposição dos fundamentos, a DUDH passa a detalhar em seus artigos os direitos de primeira e segunda dimensão.

LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

LEI DE DROGAS

A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar *bis in idem*.

Não é necessário que a droga passe por dentro do presídio para que incida a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

O art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas previstas nos arts. 33 a 37 da Lei são aumentadas de um sexto a dois terços se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais .

Súmula 630 STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes **EXIGE O RECONHECIMENTO** **da traficância** pelo acusado, **não bastando** a mera **admissão da posse ou propriedade** para uso próprio.

Informativo 856 do STF: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, **sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade**, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (

O juiz pode aplicar causa majorante de pena de um sexto a dois terços quando o crime de tráfico de drogas tiver sido perpetrado com emprego ostensivo de arma de fogo para a intimidação difusa ou coletiva. Se a arma tiver sido utilizada em contexto diverso do de crime de tráfico, tratar-se-á de concurso material de crimes

Art.61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,cumulada ou não com multa.

Art.33.

3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

Súmula 587 do STJ: *Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.*

INFORMATIVO 859 STF:

Se o réu, não reincidente, for condenado a pena superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos, e se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o juiz deverá fixar o regime semiaberto.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

VII - o agente financiar ou custear a prática do crime

Plantação não se confunde com droga apreendida:

Plantação -----> Destruição imediata (com ou sem flagrante) -----> Próprio delegado (não precisa de autorização judicial).

Droga apreendida com flagrante -----> Destruição em 15 dias -----> Juiz determina -----> Delegado executa.

Droga apreendida sem flagrante -----> Incineração em 30 dias -----> Juiz determina -----> Delegado executa.

Informativo nº 0534

Período: 26 de fevereiro de 2014.

Sexta Turma

DIREITO PENAL. AUTOFINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Na hipótese de autofinanciamento para o tráfico ilícito de drogas, não há concurso material entre os crimes de tráfico (art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006) e de financiamento ao tráfico (art. 36), devendo, nessa situação, ser o agente condenado às penas do crime de tráfico com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VII.

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

- É incompatível o o concurso material dos delitos de TRÁFICO PRIVILEGIADO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, pois para que seja concedida a redução de pena, prevista no Tráfico Privilegiado, o agente não pode integrar organizações criminosas

Art. 33, § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

Súmula 630 STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes **EXIGE O RECONHECIMENTO da traficância** pelo acusado, **não bastando** a mera **admissão da posse ou propriedade** para uso próprio.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.

Não configura crime a importação de pequena quantidade de sementes de maconha.

O **tráfico** de drogas **internacional** é responsabilidade da **justiça federal.**

O **tráfico** de drogas dentro do território **nacional**, mesmo que a procedência do ilícito seja internacional, é responsabilidade da **justiça estadual**.

involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a **pedido de familiar ou do responsável legal** ou, na absoluta falta deste, de **servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad**, com **exceção de servidores da área de segurança pública,** que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

I) deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II) será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada

III) perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV) a família ou o dependente pode fazer parar.

V)A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

VI) Todas as internações e altas de que trata esta Lei deverão ser informadas, em, no máximo, de 72 (setenta e duas) horas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta Lei.

Resumindo: *Consumo próprio* não gera reincidência.

TORTURA

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) **com o fim** de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) **para** provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) **em razão de discriminação** racial ou religios

INFORMATIVO 549 DO STJ: "Crime de tortura praticado contra brasileiro no exterior: trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada.

Lei Tortura: perda automática do cargo, função ou emprego público + interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

PARA NÃO CONFUNDIR:

Lei Organização Criminosa: o trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo **prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.** (neste caso, a perda tbm é automática).

Lei Racismo: efeitos da condenação: a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 03meses**. Não são automáticos**, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

A ÚNICA qualificadora na Lei de Torturas é:

§ 3º " Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos."

Macete para os casos de AUMENTO DE PENA nos crimes de TORTURA:

*"Quando o **AGENTE SEQUESTRA** o **VELHO de 60 DEFICIENTE** e a **GRÁVIDA** no **ACRI,** a pena **AUMENTA**!"*

AGENTE → se o crime é cometido por **AGENTE PÚBLICO**

SEQUESTRA → se o crime é cometido mediante **SEQUESTRO**

VELHO de 60 → se o crime é cometido contra **MAIOR DE 60 ANOS**

DEFICIENTE → se o crime é cometido contra **PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**

GRÁVIDA → se o crime é cometido contra **GESTANTE**

ACRI → contra **A**dolescente e **CRI**ança

AUMENTA → Aumenta-se a pena de **UM SEXTO ATÉ UM TERÇO**

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

"A **tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade administrativa** que atenta contra os princípios da administração pública. STJ. 1ª Seção. REsp 1.177.910-SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em **26/8/2015 (Info 577)**.

Tortura omissiva ou **imprópria**

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos.

NA OMISSÃO A PENA É MAIS LEVE, MAS É PUNIDO SIM.

ABUSO DE AUTORIDADE

Lembrando que o abuso de autoridade só é cometido por quem gosta de MPB:

• **M**ero capricho ou satisfação pessoal;

• **P**rejudicar outrem;

• **B**eneficiar a si mesmo ou a outrem

Lei Federal **nº 13.869, de 2019**

ELEMENTO ESPECÍFICO:

1. Só comete abuso de autoridade quem gosta de **MPB**.
2. • **M**ero capricho ou satisfação pessoal;
3. • **P**rejudicar outrem;
4. • **B**eneficiar a si mesmo.
5. Detenção de **6 meses a 2 anos +** multa

- Detenção de **1 a 4 anos +** multa
- **Não existe pena de reclusão e a pena máxima é de 4 anos**
- SEMPRE SERÁ **DETENÇÃO + MULTA.**
- **Não EXISTE crime CULPOSO + TENTADO na LEI**
- Sem **dolo específico** não será abuso de autoridade, portanto atípico
- A **punição** à prática do crime de **abuso de autoridade condiciona-se** à presença do elemento subjetivo do injusto, consistente na **vontade consciente do agente** de praticar as condutas **mediante o exercício exorbitante do seu poder na defesa social.**
- **Dolo (vontade) especifico.**
- Agente público **aposentado** ou **exonerado** (sozinho) **NÃO** comete abuso de autoridade
- Ação Penal Pública **INCONDICIONADA**
- **Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal.**
- **A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia**

Art. 4º São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;

II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;

III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

Art. 8º da Lei nº 13.869/19: *Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.*

⇨ **Faz coisa julgada** em âmbito **cível** e **administrativo**, a **sentença penal** que reconhecer que o ato foi praticado em:

1. **Estado de necessidade**
2. **Legítima defesa**
3. **Estrito cumprimento de dever legal**
4. **Exercício regular de direito.**

NÃO HÁ CRIME DE HERMENÊUTICA!

Art. 1º, § 2º A **divergência** na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas **não configura** abuso de autoridade.

LEI MARIA DA PENHA

Art. 5 o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,sofrimento físico,sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

VIOLÊNCIA FÍSICA

É entendida como QUALQUER CONDUTA que ofenda sua integridade ou saúde corporal

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Qualquer conduta que cause a mulher dano emocional e diminuição da autoestima OU que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminaçãoQualquer conduta que cause a mulher dano emocional e diminuição da autoestima OU que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação

VIOLÊNCIA SEXUAL

Qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

VIOLÊNCIA MORAL

Entendida como qualquer conduta que configure **CALÚNIA, DIFAMAÇÃO ou INJÚRIA.**

Não é necessário coabitação para configurar violência contra a mulher

Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência CÍVEL e CRIMINAL, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a

execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, INDEPENDENTEMENTE DA PENA PREVISTA, não se aplica a Lei n o 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais).

O JUIZ assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:

Acesso prioritário nos casos de remoção

Manutenção do vínculo trabalhista por até 6 messes

Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a **AUTORIDADE POLICIAL** que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.

LEI Nº 7.716/1989 (LEI DOS CRIMES RESULTANTES DE PRECONCEITO DE RAÇA OU DE COR)

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional**.

Art. 2º-A **Injuriar alguém**, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de metade** se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.

Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, **OBSTAR A PROMOÇÃO FUNCIONAL**.

Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada:

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

§ 1o Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica:

I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores;

II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional;

III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário.

§ 2° Ficará sujeito **às PENAS DE MULTA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE,** incluindo **atividades de promoção da igualdade racial**, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir **ASPECTOS DE APARÊNCIA PRÓPRIOS DE RAÇA OU ETNIA** para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.

Nossa aposta para prova.

Art. 16. Constitui efeito da **CONDENAÇÃO A PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA**, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.

Art. 18. Os efeitos de que tratam os **arts. 16 e** 17 desta **LEI NÃO SÃO AUTOMÁTICOS**, devendo ser **MOTIVADAMENTE** declarados na sentença.

As outras penas, basicamente, são **IMPEDIR** acesso ao algum lugar ou estabelecimento. Com penas de **RECLUSAO DE 1 A 3 ANOS. OU RECLUSÃO DE 3 A 5 ANOS. OU RECLUSÃO DE 2 A 4 ANOS.**

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a **cruz suástica ou gamada**, **PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO NAZISMO. – DOLO ESPECÍFICO**

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º-A Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for **cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público**:

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e proibição de frequência, por 3 (três) anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso.

§ 2º-B Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.

§ 3º **No caso do § 2º** deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio;

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.

Art. 20-A. Os crimes previstos nesta Lei terão as penas **aumentadas de 1/3 (um terço) até a metade**, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. – **EXEMPLO: STAND UP COMEDY**

Art. 20-B. **Os crimes previstos nos arts. 2º-A e 20 desta Lei terão as penas aumentadas de 1/3 (um terço) até a metade, quando praticados por FUNCIONÁRIO PÚBLICO**, conforme definição prevista no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.

Art. 20-C. Na interpretação desta Lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência.

Art. 20-D. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público.

CRIMES HEDIONDOS

A concessão de livramento condicional é vedada aos que cometem crimes hediondos com resultado morte, ainda que primários!

PROGRESSÃO DE REGIME

16% Primário - crime **sem violência e grave ameaça**;

20% Reincidente - crime **sem violência e grave ameaça**;

25% Primário - crime **com violência e grave ameaça**;

30% Reincidente - crime **com violência e grave ameaça**;

40% Primário - crime **hediondo** ou **equiparado SEM resultado morte**

(caso da questão) - 50% Primário - crime **hediondo** ou **equiparado COM resultado morte** *(VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL)*

50% Comando de organização criminosa para a prática de crime **hediondo** ou **equiparado**

50% Condenado pela prática do crime de **constituição de milícia privada**

60% Reincidente - crime **hediondo** ou **equiparado SEM resultado morte**

70% Reincidente - crime **hediondo** ou **equiparado COM resultado morte** *(VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL)*

Art. 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias.

Lei 8.072/90. Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, **consumados ou tentados.**

A "LEI DOS CRIMES HEDIONDOS", TRAZ UMA LISTA COM OS CRIMES CONSIDERADOS MAIS GRAVES:

- Homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente;
- Homicídio qualificado;
- Latrocínio;
- Extorsão qualificada pela morte;
- Extorsão mediante;
- Estupro;
- Estupro de vulnerável;
- Epidemia com resultado morte;
- Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos;
- Genocídio.

A lei não classifica o tráfico de entorpecentes, tortura ou terrorismo como hediondos, mas estabelece que eles são assemelhados e, por isso, devem ser tratados com a mesma severidade.